RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTERE DE LA SANTE
SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT POUR L'ACQUISITION DE PRESERVATIFS MASCULINS ET DE LEVONORGESTREL 75 MG X 2 IMPLANTS + TROCARD POUR LE COMPTE DE L'AGENCE NATIONALE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

DAOIR N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW

Coopération Financière Allemande avec la CEDEAO
BMZ No 2016 69 043
KfW 511772

Avril 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
LETTRE D'INVITATION À SOUMISSIONNER À L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT 5
SECTION I : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRES 7
SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 11
SOMMAIRE 12
ARTICLE 1 – AUTORITÉ CONTRACTANTE 19
ARTICLE 2 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 19
ARTICLE 3 – FINANCEMENT 19
ARTICLE 4 – PROCEDURE SUIVIE 19
ARTICLE 5 – CHRONOGRAMME 19
ARTICLE 6 – ELIGIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES 20
ARTICLE 7 – PROCEDURE D'INVITATION 20
ARTICLE 8 – RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 20
ARTICLE 9 – FRAIS DE DOSSIER 20
ARTICLE 10 – GARANTIE DE SOUMISSION 20
ARTICLE 11 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 21
ARTICLE 12 – ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 22
ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DE DÉTAIL DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 22
ARTICLE 14 – PREPARATION DES OFFRES 22
ARTICLE 15 – DEPOT DES OFFRES 24
ARTICLE 16 – MODIFICATION ET RETRAIT DE L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE 25
ARTICLE 17 – OUVERTURE DES PLIS 25
ARTICLE 18 – PROCESSUS D'EVALUATION DES OFFRES 26
ARTICLE 19 – NOTIFICATION DES MARCHES ET GARANTIE DE BONNE EXECUTION 30
ARTICLE 20 – RECOURS 31
ARTICLE 21 – ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES 31
ARTICLE 22 – DELAI DE LIVRAISON 31
ARTICLE 23 – QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON 32
ARTICLE 24 – ALLOTISSEMENT 33
ARTICLE 25 – ÉCHANTILLONS 33
ARTICLE 26 – ENREGISTREMENT DES PRODUITS 33
ARTICLE 27 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 33
SECTION III : MODELE DE MARCHE 35
SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES 48
SOMMAIRE 49
ARTICLE 1 – CADRE GENERAL 56
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 56
ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 57
ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 57
ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS 58

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 58
ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS 59
ARTICLE 8 – SERVICES CONNEXES 63
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE 63
ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ET DE L'AGENT D'APPROVISIONNEMENT 64
ARTICLE 11 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE 64
ARTICLE 12 – MODE D'ÉTABLISSEMENT ET RÉGIME DES PRIX 65
ARTICLE 13 – APPLICATION DE RABAIS AU TITRE DU MARCHE 65
ARTICLE 14 – MONTANT DU MARCHE 65
ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT 66
ARTICLE 16 – REVISION DES PRIX 68
ARTICLE 17 – GARANTIES FINANCIÈRES EXIGÉES DU TITULAIRE 68
ARTICLE 18 – PENALITES 70
ARTICLE 19 – MODIFICATIONS UNILATÉRALES DU MARCHE 71
ARTICLE 20 – AVENANTS AU MARCHE 71
ARTICLE 21 – RÉSILIATION DU MARCHE 71
ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE 72
ARTICLE 23 – NOTIFICATION 73
ARTICLE 24 – IMPÔTS, DROITS ET TAXES 73
ARTICLE 25 – CONTENTIEUX 73
SECTION V : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 74
SOMMAIRE 75
ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIERES 76
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 76
ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 76
ARTICLE 4 – COMMUNICATIONS 76
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 77
ARTICLE 6 – DÉFINITION DES PRESTATIONS 78
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT 79
SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 80
SOMMAIRE 81
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 83
ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES FOURNITURES 83
ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT 84
ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE 86
ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT 88
ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES 92
ARTICLE 7 – DATES DE PÉREMPTION ET DURÉE DE VALIDITÉ RESTANTE 92
ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES 92
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES MEDICAMENTS ANTIRETROVIRAUX (ARV), ANTITUBERCULEUX ET ANTIMALARIQUES (NON APPLICABLE) 93
ARTICLE 10 – FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FOURNITURES 93

ARTICLE 11 – FICHE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 93
ARTICLE 12 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DU MARCHE 93
ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE 94
ARTICLE 14 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION 95
ARTICLE 15 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION 95
ARTICLE 16 – RAPPEL DE LOT 96
ARTICLE 17 – RETRAIT DU MARCHE 96
SECTION VII : TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES FOURNITURES 97
NOTE EXPLICATIVE 98
TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES FOURNITURES 99
SECTION VIII : TABLEAU DES QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON 102
ANNEXES 104
SECTION IX : MODELES DES DOCUMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'OFFRE 105
ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODELE) 106
TITRE : 107
ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES PRODUITS QUALIFIES PAR LA SOBAPS S.A(MODELE) 108
ANNEXE 2bis – FICHE D'INFORMATION DE PRODUIT QUALIFIE PAR LA SOBAPS S.A (FIPQ) (MODELE) 109
ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITES ET DES PRIX UNITAIRES (MODELE) 110
SECTION X : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE 113
ANNEXE 4 – MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION 114
ANNEXE 5 – MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 115
ANNEXE 6 – MODELE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHE 117
SECTION XI : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 121
ANNEXE 8 – MODELES D'ETIQUETTES 122
ANNEXE 9 – COPIE DU CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE (CPP), MODELE OMS 1992 : *NON APPLICABLE* .. 124
ANNEXE 10 – MODELE D'AUTORISATION DU FABRICANT 126
ANNEXE 11 – GRILLE DE DEPOUILLEMENT ET D'ANALYSE A L'OUVERTURE DES OFFRES 128
ANNEXE 12 – GRILLE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES 129
ANNEXE 13 – GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 130
ANNEXE 14 – MODALITES D'ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS POUR MISE SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE DU BENIN 137
ANNEXE 15 – DECLARATION D'ENGAGEMENT 138
ANNEXE 16 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EMBALLAGES DES PRESERVATIFS 141
ANNEXE 17 : MODE D'EMPLOI 142

LETTRE D'INVITATION À SOUMISSIONNER À L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT

N° /2025/SoBAPS/DE/CAQMI/PRMP

Cotonou, le 16 avril 2025

Le Directeur Général
de la SoBAPS S.A
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 36 74
E-mail : contact@sobaps.bj

COTONOU

A
NOM DU FOURNISSEUR
Attn. : NOM et PRÉNOM du responsable Fournisseur
Tél. :
E MAIL :
PAYS :

Objet : Invitation à soumissionner à l'Avis d'Appel d'Offres International Restreint N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Programme Régional « Santé de la Reproduction et Prévention du VIH dans la région de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Organisation Ouest Africaine de Santé (OOAS) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ont convenu de la mise en place d'un Mécanisme de Financement Régional des produits de la Santé de la Reproduction.

L'objectif général du Mécanisme de Financement Régional est de diminuer la morbidité et la mortalité maternelle dans les pays de la CEDEAO. Plus spécifiquement, il s'agit de contribuer à (i) la sécurisation des produits de la Santé de la Reproduction (produits contraceptifs), (ii) l'augmentation de la demande de planification familiale.

La présente subvention est mise à la disposition de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires du Ministère de la santé et accordée pour l'appui à l'achat des produits contraceptifs pour le compte de ladite structure.

A cet effet, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Avis d'Appel d'Offres International Restreint **N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW** pour la fourniture des préservatifs masculins avec et sans logo pour lesquels vous avez été présélectionné ou mandaté par votre fabricant présélectionné UNFPA et pour la fourniture de lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart préqualifié OMS.

Les clauses administratives et techniques (cahier des charges) applicables au présent Avis d'Appel d'Offres International Restreint sont les mêmes que celles du système de pré qualification de l'UNFPA et de l'OMS.

Le Dossier complet de l'Avis d'Appel d'Offres International Restreint comprenant les Instructions aux Soumissionnaires figure en annexe de la présente lettre d'invitation. Toute information complémentaire concernant le présent Avis d'Appel d'Offres International Restreint peut être obtenue auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics/ Approvisionnements de la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) S.A à l'adresse ci-dessous indiquée :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS) S.A
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

Les offres doivent parvenir sous pli fermé dans une enveloppe avec la mention « **Avis d'Appel d'Offres International Restreint N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW – À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE** », au plus tard le **30 mai 2025 à 10 heures, heure locale (TU+1) au secrétariat de la PRMP de la SoBAPS S.A.**

L'ouverture des plis aura lieu en séance publique à la salle de réunion de la SoBAPS S.A à Cotonou **le 30 mai 2025 à 10 heures 30 minutes, heure locale (TU+1)**. Les Soumissionnaires qui le souhaitent peuvent assister ou se faire représenter à la séance publique d'ouverture des offres.

Tout en comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, **Madame/ Monsieur**, l'expression de nos salutations distinguées.

Dr Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI

Ampliation
- ANSSP

P.J. :
- Dossier complet de l'Avis d'Appel d'Offres International Restreint.

SECTION I : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRES

1	**Autorité Contractante**	**Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)** Adresse : Ministère de la Santé Cotonou-Akpakpa Donatin 01 BP 882 Cotonou Tel: +229 01 21 33 20 21 +229 01 21 33 00 63 Représentée par : **Dr Blaise GHEZO MEVO** agissant en qualité de Directeur général
2	**Agent d'Approvisionnement**	**La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A)** Adresse : 01 BP 3280 Cotonou - BENIN Siège : Quartier Enagnon - Cotonou Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 36 74 Fax : (229) 01 21 33 50 52 E-mail : prmpa@sobaps.bj Représenté par : **Dr Louis Dèhoumon KOUKPEMEDJI**, Directeur général
3	**Référence de l'Appel d'Offres**	**DAOIR N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW**
4	**Objet**	Acquisition de préservatifs masculins avec et sans logo et de lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart au profit de l'ANSSP
5	**Financement**	Programme Régional « Santé de la Reproduction et Prévention du VIH dans l'espace CEDEAO » appuyé par la KfW (Financement : BMZ 2016 69 043-KfW 511772)
6	**Fournisseurs éligibles**	- Uniquement les **fournisseurs préqualifiés** par l'UNFPA ou **tous autres fournisseurs mandatés par l'un de ces fournisseurs pré-qualifiés** par l'UNFPA pour les préservatifs masculins. https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites - Uniquement les **fournisseurs préqualifiés par l'OMS** pour le lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart
7	**Frais de dossier**	N/A
8	**Date de lancement**	Le **16/04/2025**
9	**Lieu et date limite de dépôt des offres**	Le **30/05/2025 à 10 heures locales (TU+1)** **Au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la SoBAPS S.A** 01 BP 3280 Cotonou - BENIN Siège : Quartier Enagnon - Cotonou Fax : (229) 01 21 33 50 52 E-mail : prmpa@sobaps.bj
10	**Lieu et date d'ouverture des plis**	Le **30/05/2025 à 10 heures 30 mn locales (TU+1)** En séance publique à la salle de réunion du Siège de la **SoBAPS S.A**

11	**Pièces constitutives de l'offre**	- **Dossier administratif** : o Garantie de soumission (selon modèle en annexe 4 au DAO) o Copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce o Copie certifiée conforme de l'Autorisation d'Exercice délivrée par le Ministère de la Santé du pays d'implantation du Soumissionnaire o L'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) au Bénin du produit proposé *(Confer article 26 des IAS)* o **Autorisation ou mandat du fournisseur préqualifié UNFPA** pour les fournisseurs non préqualifiés UNFPA (selon modèle en annexe 10 au DAO) o Attestation de non-faillite en cours de validité (datant de moins de 6 mois) o Attestation Fiscale en cours de validité o Relevé d'identité bancaire o Formulaires A et B du Code d'éthique et de moralisation dûment complétés et signés (selon modèles en annexe 7 au DAO) o La déclaration d'engagement signée et datée (voir modèle en annexe 15). **L'absence de la déclaration d'engagement entraînera le rejet automatique de l'offre du soumissionnaire**. o Pièces suivantes du Dossier d'Appel d'Offres International Restreint paraphées à chaque page ▪ Section II - Instructions aux Soumissionnaires ▪ Section III - Lettre de Marché ▪ Section IV - Cahier des Clauses Administratives Générales ▪ Section V - Cahier des Clauses Administratives Particulières ▪ Section VI - Cahier des Clauses Techniques ▪ Section VII - Tableau des spécifications techniques détaillées ▪ Section VIII – Tableau des quantités et Planning de livraison ▪ Modalités d'enregistrement des médicaments pour mise sur le marché au Bénin (document à parapher en annexe au DAO) - **Dossier Financier** dont les pièces constitutives seront dûment datées, signées et cachetées, établi selon les modèles annexés au présent DAOIR : o **Lettre de soumission (Annexe 1)** o **Lettre d'engagement du Soumissionnaire à livrer uniquement les produits pré- qualifiés par l'UNFPA et par l'OMS (Annexe 2)** o **Fiche d'information de produit préqualifié par l'UNFPA et OMS (FIPQ) (Annexe 2 bis)** o **Bordereau des quantités et des prix (Annexe 3)** En **2 exemplaires** : 1 « Original » et 1 « Copie » **plus une version électronique scannée sur clé USB sous le format PDF**
12	**Prix, Incoterms et Monnaie de l'offre**	- Prix : **unitaires HT** - Incoterms 2020 : **DDP magasins SoBAPS S.A à Cotonou** - Monnaie de l'offre : **FCFA** ou **EURO**
13	**Durée de validité des offres financières**	**120 jours** à compter de la date limite de dépôt des offres
14	**Allotissement**	- **Lot 1** : **Préservatifs** ***Lot 1-item1 : 1 824 192*** *Préservatifs masculins avec logo* ***Lot 1-item2 : 621 360*** *Préservatifs masculins sans logo* - **Lot 2** : **Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants** ***Lot 2 : 54 200*** Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart Chaque soumissionnaire fera d'offre pour le ou les items pour lesquels il remplit les conditions d'éligibilité.
15	**Critères d'évaluation des offres**	- **Conformité technique des produits aux spécifications techniques demandées** - **Prix** (à Incoterms équivalent) - **Délai de livraison**

16	**Préférence Sous Régionale**	**Sans Objet**
17	**Garanties bancaires exigibles du Soumissionnaire**	- **Garantie de soumission :** o partie intégrante de l'offre (modèle en annexe) o fixée à un montant correspondant à 1% du montant total de l'offre du Soumissionnaire - **Garantie de bonne exécution :** o au moment de la notification du bon de commande o fixée à 5% du montant du bon de commande
18	**Type de Marché**	Marché à bons de commande à prix unitaires à livrer en une seule tranche
19	**Quantités et Planning de livraison**	Voir Tableau des quantités et Planning de livraison (Section VIII du Dossier d'Appel d'Offres)
20	**Variation des quantités**	**+50% et -25% en quantité**, applicable par produit
21	**Lieu et délai de livraison**	Date estimée pour la livraison : 04/11/2025, soit 120 jours à compter de la signature du marché par l'attributaire. Lieu de livraison : DDP Magasin SoBAPS S.A (INCOTERMS 2020). Adresse de livraison : **Magasins SoBAPS S.A à Cotonou** 01 BP 3280 Cotonou – BENIN Siège : Quartier Enagnon - Cotonou Tél : (229) 01 21 33 28 64/ 01 21 33 36 74 Fax : (229) 01 21 33 08 51 E-mail : prmpa@sobaps.bj
22	**Durée de vie restante des produits à la réception**	- **3/4 de la durée de vie initiale** pour les produits ayant **moins de 2 ans de durée de vie totale** à la fabrication - **5/6 de la durée de vie totale** pour les produits ayant **plus de 2 ans de durée de vie initiale** à la fabrication
23	**Modalités de paiement des Marchés**	*Selon les conditions de règlement de l'OOAS/KfW* À chaque bon de commande : 1. Si le Fournisseur souhaite recevoir une avance de paiement : - **20% d'avance** contre constitution et production d'un cautionnement solidaire équivalent au montant de l'avance - **le solde (80%) au plus tard 60 jours après la date de réception en magasin** des Fournitures livrées au titre du bon de commande 2. Si le Fournisseur ne demande pas de paiement d'avance : - **100% du montant** de la commande 60 jours après la date de réception dans les magasins de la SoBAPS S.A des Fournitures livrées au titre du bon de commande.

NB : Les informations indiquées dans ce résumé sont données à titre indicatif. En cas de contradiction entre les éléments qui figurent dans ce tableau et ceux détaillés dans le Dossier d'Appel d'Offres, ces derniers feront foi.

SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

SOMMAIRE DE LA SECTION II

SOMMAIRE 2
LETTRE D'INVITATION À SOUMISSIONNER À L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT 5
SECTION I : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRES 7
SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 11
SOMMAIRE 12
ARTICLE 1 – AUTORITÉ CONTRACTANTE 19
ARTICLE 2 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 19
ARTICLE 3 – FINANCEMENT 19
ARTICLE 4 – PROCEDURE SUIVIE 19
ARTICLE 5 – CHRONOGRAMME 19
ARTICLE 6 – ELIGIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES 20
ARTICLE 7 – PROCEDURE D'INVITATION 20
ARTICLE 8 – RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 20
ARTICLE 9 – FRAIS DE DOSSIER 20
ARTICLE 10 – GARANTIE DE SOUMISSION 20
10.1 – Montant 20
10.2 – Validite 20
10.3 – Modele 20
10.4 – Qualite de l'institution emettrice 21
10.5 – Conditions de restitution de la garantie de soumission 21
10.6 – Saisie de la garantie de soumission 21
10.7 – Conditions de paiement de la garantie de soumission 21
ARTICLE 11 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 21
ARTICLE 12 – ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 22
ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DE DÉTAIL DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 22
ARTICLE 14 – PREPARATION DES OFFRES 22
14.1 – Langues utilisees pour l'Appel d'Offres 22
14.2 – Monnaie de l'offre 22
14.3 – Prix et Incoterms 23
14.4 – Delai de validite des offres 23
14.5 – Presentation de l'offre 23
14.6 – Les echantillons 24
ARTICLE 15 – DEPOT DES OFFRES 24
15.1 – Adresse de depot des offres 24
15.2 - Date limite de depot des offres 24
15.3 – Modalite de remise des offres 25
15.4 – Responsabilites de l'agent d'approvisionnement (SoBAPS S.A) 25
ARTICLE 16 – MODIFICATION ET RETRAIT DE L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE 25
ARTICLE 17 – OUVERTURE DES PLIS 25
ARTICLE 18 – PROCESSUS D'EVALUATION DES OFFRES 26
18.1 – Conditions de recevabilite des offres 26
18.2 – Principes directeurs de l'evaluation des offres 26

18.3 – Evaluation de la conformite administrative des offres 27
18.4 – Évaluation de la conformite technique des offres 27
18.5 – Conversion des offres financieres en une monnaie unique 27
18.6 – Criteres d'evaluation des offres financieres 27
18.7 – Preference sous-regionale (Sans Objet) 29
18.8 – Analyse financiere des offres 29
18.9 – Demandes d'eclaircissements concernant les offres 29
18.10 – Attribution des Marches 30
ARTICLE 19 – NOTIFICATION DES MARCHES ET GARANTIE DE BONNE EXECUTION 30
19.1 – Notification des Marches 30
19.2 – Garantie de bonne execution 31
ARTICLE 20 – RECOURS 31
ARTICLE 21 – ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES 31
ARTICLE 22 – DELAI DE LIVRAISON 31
22.1 – Date indicative de livraison de la premiere tranche de livraison 31
22.2 – Delai de livraison applicable pour la deuxieme tranche de livraison (Non Applicable) 32
ARTICLE 23 – QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON 32
23.1 – Quantites 32
23.2 – Planning de livraison 32
23.3 – Variation des quantites 32
ARTICLE 24 – ALLOTISSEMENT 33
ARTICLE 25 – ÉCHANTILLONS 33
25.1 – Fourniture d'echantillons au titre de l'offre 33
25.2 – Cas ou un echantillon ne peut pas etre fourni 33
25.3 – Conformite des livraisons aux echantillons fournis 33
ARTICLE 26 – ENREGISTREMENT DES PRODUITS 33
ARTICLE 27 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 33
27.1 – Cout de la preparation des offres 33
27.2 – Propriete des offres 34
27.3 – Fraude et corruption 34
SECTION III : MODELE DE MARCHE 35
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 36
LA LIVRAISON SE FERA EN UNE TRANCHE UNIQUE A LA DATE DE LIVRAISON CONTRACTUELLE, SOIT XX MOIS A COMPTER DE LA SIGNATURE DU BON DE COMMANDE, LA DERNIERE DATE FAISANT FOI 36
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 36
ARTICLE 3. FORME ET DUREE DU MARCHE 36
ARTICLE 4. MONTANT DU MARCHE : 37
ARTICLE 5. MODALITES DE PAIEMENT 37
ARTICLE 6. DOMICILIATION DES PAIEMENTS 37
ARTICLE 7. LIEU DE LIVRAISONS ET DE VERIFICATION 37
ARTICLE 8. ASSURANCE QUALITE 38
LA SOBAPS S.A SE RESERVE LE DROIT DE REJETER TOUS LES LOTS NON ACCOMPAGNES DE BULLETIN D'ANALYSE. 38
ARTICLE 10. DISPOSITIONS POUR L'EXPEDITION DES PRODUITS (*INCOTERMS DDP MAGASIN SOBAPS S.A*) 40
ARTICLE 11. IMPOSSIBILITE DE LIVRAISON 40

ARTICLE 12. PENALITES DE RETARD 40
V*R ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
P = ... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
DANS CETTE FORMULE : P = MONTANT DES PENALITES, V = VALEUR PENALISEE ET R = NOMBRE DE JOURS DE RETARD. 41
ARTICLE 13. GARANTIE DE BONNE EXECUTION 41
TOUS LES REMBOURSEMENTS, PAIEMENTS D'ASSURANCES, DE GARANTIES, DE CAUTIONS OU LES PAIEMENTS SIMILAIRES RESULTANT DES TRANSACTIONS RELATIVES AUX CONDOMS MASCULINS ET AUX SERVICES PAYES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CONTRAT, ET AUXQUELS L'ACHETEUR AURAIT EVENTUELLEMENT DROIT, SERONT EFFECTUES AUPRES DE LA KFW, FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (BIC : KFWIDEFF, COMPTE IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), POUR LE COMPTE DE L'OOAS DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL SANTE DE LA REPRODUCTION ET PREVENTION DU VIH DANS LA REGION DE LA CEDEAO (N° BMZ 2016 69 043). 41
DATE LIMITE DE LIVRAISON : (*PRECISER POUR CHAQUE PRODUIT LE DELAI DE LIVRAISON*) 41
ARTICLE 14. FISCALITE 41
LES MARCHANDISES SONT ACHETEES HORS TVA. 41
IL EST FAIT OBLIGATION AU TITULAIRE DU MARCHE DE PROCEDER AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE DE REGULATION (0,5% DU MONTANT DU MARCHE) AUPRES DU SERVICE DES DOMAINES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU BENIN. 41
ARTICLE 15. ETIQUETAGE DES CARTONS 41
ARTICLE 16. RECEPTION DES PRODUITS 42
ARTICLE 17. PRODUCTION DES PIECES COMPTABLES 42
ARTICLE 18. LANGUE CONTRACTUELLE 42
ARTICLE 19. RESILIATION DU MARCHE 42
ARTICLE 20. REGLEMENT DES LITIGES 42
ARTICLE 21. FORCE MAJEURE 42
ARTICLE 22. COMMUNICATIONS 42
ARTICLE 23. DATE D'EFFET DU MARCHE 43
ACCORD DE MARCHE (PAGE DE GARDE) 44
MONTANT DU MARCHE : XXXXXX (*EUROS*) SOIT XXXXXXXX FCFA 44
FINANCEMENT : ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS) 44
MARCHE CONCLU ENTRE : 44
POUR : LA FOURNITURE DE XXXXX (*PRECISER LES PRODUITS*) 44
LE DELAI DE LIVRAISON DU MARCHE EST FIXE COMME SUIT : 45
SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES 48
SOMMAIRE 49
ARTICLE 1 – CADRE GENERAL 56
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 56
2.1 – MARCHE 56
2.2 – PRIX DU MARCHE 56
2.3 – FOURNITURES 56
2.4 – SERVICES 56
2.5 – BENEFICIAIRE 56
2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) 57
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) 57

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE **57**

ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE **57**

ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS **58**

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE **58**

6.1 – LANGUE DU MARCHE 58
6.2 – FORME DU MARCHE 58
6.3 – DUREE DU MARCHE 58
6.4 – VARIATIONS DES QUANTITES 58

ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS **59**

7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 59
7.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION 59
7.3 – DISPOSITIONS POUR EXPEDITION ET LIVRAISON DES PRODUITS 60
7.4 – TRANSPORT ET EMBALLAGE 60
7.5 – LIEU DE LIVRAISON 61
7.6 – DELAIS DE LIVRAISON 61
7.7 – RETARDS DE LIVRAISON 61
7.8 – TRANSFERT DE PROPRIETE ET RESPONSABILITE 61
7.9 – VERIFICATION APRES LIVRAISON - CONTROLE DE LA QUALITE 62

ARTICLE 8 – SERVICES CONNEXES **63**

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE **63**

9.1 – INFORMATION AU BENEFICIAIRE 63
9.2 – CONFORMITE DES PRODUITS LIVRES A CEUX POUR LESQUELS LE SOUMISSIONNAIRE A ETE PREQUALIFIE 63
9.3 – GARANTIE DE LA STABILITE DES PRODUITS LIVRES 63
9.4 – BREVETS 64

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ET DE L'AGENT D'APPROVISIONNEMENT **64**

10.1 – ASSISTANCE AU TITULAIRE 64

ARTICLE 11 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE **64**

ARTICLE 12 – MODE D'ÉTABLISSEMENT ET RÉGIME DES PRIX **65**

12.1 – REGIME DES PRIX 65
12.2 – INCOTERM D'APPLICATION 65
12.3 – MONNAIE DU MARCHE 65

ARTICLE 13 – APPLICATION DE RABAIS AU TITRE DU MARCHE **65**

ARTICLE 14 – MONTANT DU MARCHE **65**

ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT **66**

15.1 – FACTURATION 66
15.2 – PAIEMENTS 66
15.3 – MONNAIES ET TAUX DE CHANGE 67
15.4 – RETARDS DE PAIEMENT 67

ARTICLE 16 – REVISION DES PRIX **68**

ARTICLE 17 – GARANTIES FINANCIÈRES EXIGÉES DU TITULAIRE **68**

17.1 – GARANTIE DE BONNE EXECUTION 68
17.2 – CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE OCTROYES AU TITULAIRE (APRES ACCORD ECRIT DU BENEFICIAIRE) 69

ARTICLE 18 – PENALITES **70**

18.1 – PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON DU TITULAIRE 70

ARTICLE 19 – MODIFICATIONS UNILATÉRALES DU MARCHE **71**

ARTICLE 20 – AVENANTS AU MARCHE 71

ARTICLE 21 – RÉSILIATION DU MARCHE 71

21.1 – RESILIATION POUR NON EXECUTION 71
21.2 – RESILIATION POUR CAUSE D'INSOLVABILITE 72
21.3 – RESILIATION UNILATERALE POUR RAISON DE CONVENANCE 72

ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE 72

ARTICLE 23 – NOTIFICATION 73

ARTICLE 24 – IMPÔTS, DROITS ET TAXES 73

ARTICLE 25 – CONTENTIEUX 73

25.1 – REGLEMENT A L'AMIABLE DES LITIGES 73
25.2 – REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES 73
25.3 – DROIT APPLICABLE 73

SECTION V : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 74

SOMMAIRE 75

ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIERES 76

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 76

2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) 76
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) 76

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 76

ARTICLE 4 – COMMUNICATIONS 76

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 77

5.1 – DUREE DU MARCHE 77
5.2 – VARIATIONS DES QUANTITES 78

ARTICLE 6 – DÉFINITION DES PRESTATIONS 78

6.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 78
6.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION 78
6.3 – LIEU DE LIVRAISON 78
6.4– DELAIS DE LIVRAISON 78

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT 79

7.1 – PAIEMENTS 79

SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 80

SOMMAIRE 81

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 83

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES FOURNITURES 83

2.1 – DENOMINATION DES FOURNITURES 83
2.2 – CONFORMITE TECHNIQUE DES FOURNITURES LIVREES AU TITRE DU MARCHE 83
2.3 – PHARMACOPEES DE REFERENCE 83
2.4 – NORMES DE REFERENCE 84
2.5 – ORIGINE DES FOURNITURES 84
2.6 – AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS LE PAYS DU FABRICANT 84

ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT 84

3.1 – SPECIFICATIONS ET PROTECTION DES CONDITIONNEMENTS 84
3.3 – PRESENTATION DES PRODUITS 85
3.4 – CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 85
3.5 – CONDITIONNEMENT SECONDAIRE 86

3.8 – NOTICE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 86
ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE 86
4.1 – LANGUE ET SPECIFICATIONS 86
4.2 – IDENTIFICATION DES CONDITIONNEMENTS INDIVIDUELS UNITAIRES 86
4.4 – ÉTIQUETAGE SECONDAIRE 87
ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT 88
5.1 – EMBALLAGE DE TRANSPORT 88
5.2 – LISTE DE COLISAGE ET DOCUMENTS D'EXPEDITION 90
5.3 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES PRODUITS THERMOSENSIBLES 91
5.4 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES STUPEFIANTS 92
ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES 92
ARTICLE 7 – DATES DE PÉREMPTION ET DURÉE DE VALIDITÉ RESTANTE 92
7.1 – MENTIONS 92
7.2 – DUREE DE VALIDITE RESTANTE A RECEPTION 92
ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES 92
8.1 – CONFORMITE TECHNIQUE DES PRESERVATIFS 92
ARTICLE 9 –FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FOURNITURES 93
ARTICLE 10 – FICHE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 93
10.1 – INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE 93
10.2 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES 93
ARTICLE 11 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DU MARCHE 93
11.1 – DOCUMENTS A PRODUIRE A LA LIVRAISON DES FOURNITURES 93
11.2 – DOCUMENTS A PRODUIRE SUR SIMPLE DEMANDE DU BENEFICIAIRE 94
ARTICLE 12 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE 94
12.1 – DISPOSITIONS POUR L'ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BENEFICIAIRE (BENIN) 94
12.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 95
ARTICLE 13 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION 95
13.1 – DATE DE RECEPTION EN MAGASIN 95
13.2 – RECEPTION PROVISOIRE (RECEPTION QUANTITATIVE) 95
13.3 – RECEPTION DEFINITIVE (RECEPTION QUALITATIVE) 95
ARTICLE 14 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION 95
ARTICLE 15 – RAPPEL DE LOT 96
ARTICLE 16 – RETRAIT DU MARCHE 96
SECTION VII : TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES FOURNITURES 97
NOTE EXPLICATIVE 98
TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES FOURNITURES 99
SECTION VIII : TABLEAU DES QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON 102
ANNEXES 104
SECTION IX : MODELES DES DOCUMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'OFFRE 105
ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODELE) 106
TITRE : 107

ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES PRODUITS QUALIFIES PAR L'UNFPA ET L'OMS (MODELE) 108
NOTE EXPLICATIVE 108
MODELE 108
ANNEXE 2BIS – FICHE D'INFORMATION DE PRODUIT QUALIFIE PAR L'UNFPA ET L'OMS (FIPQ) (MODELE) 109
NOTE EXPLICATIVE 109
MODELE ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITES ET DES PRIX UNITAIRES (MODELE) 110
NOTE EXPLICATIVE 110
MODELE (COMPORTANT 3 PARTIES) 110
SECTION X : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE 113
ANNEXE 4 – MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION 114
ANNEXE 5 – MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (MODELE KFW) 115
ANNEXE 6 – MODELE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHE 117
SECTION XI : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 121
ANNEXE 8 – MODELES D'ETIQUETTES 122
ANNEXE 9 – COPIE DU CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE (CPP), MODELE OMS 1992 : *NON APPLICABLE* . 124
INSTRUCTIONS GENERALES 125
NOTES EXPLICATIVES 125
ANNEXE 10 – MODELE D'AUTORISATION OU DE MANDAT DU FABRICANT 126
ANNEXE 11 – GRILLE DE DEPOUILLEMENT ET D'ANALYSE A L'OUVERTURE DES OFFRES 128
ANNEXE 12 – GRILLE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES 129
ANNEXE 13 – GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 130
ANNEXE 14 – MODALITES D'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR MISE SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE DU BENIN 137
ANNEXE 15 – DECLARATION D'ENGAGEMENT 138
ANNEXE 16 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EMBALLAGES DES PRESERVATIFS 141
ANNEXE 17 : MODE D'EMPLOI 142

ARTICLE 1 – AUTORITÉ CONTRACTANTE

Le présent Appel d'Offres est lancé par la **Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A)** pour le compte de **l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)** désignée comme autorité contractante, sis à l'adresse suivante :

Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)
Ministère de la Santé
Cotonou-Akpakpa Donatin
01 BP 882 Cotonou
Tel: +229 01 21 33 20 21
+229 01 21 33 00 63

ARTICLE 2 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'Offres a pour objet la fourniture à la SoBAPS S.A pour le compte de la **l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)** des produits médicaux suivants :

- **Lot 1** : **Préservatifs**
  - ***Lot 1-item1*** *: Préservatifs masculins avec logo*
  - ***Lot 1-item2*** *: Préservatifs masculins sans logo*
- **Lot 2** : Levonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart

Elle porte sur les quantités prévisionnelles des produits de santé à acquérir par l'ANSSP pour la mise en œuvre du FAP 2022-2023 du Programme Régional Santé de la Reproduction et Prévention du VIH dans l'espace CEDEAO.

L'Appel d'Offres donnera lieu à la passation d'un Marché à prix unitaires, d'une durée de 1 an, avec une seule tranche de livraison confirmée par bon de commande.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT

Programme Régional « Santé de la Reproduction et Prévention du VIH dans l'espace CEDEAO » appuyé par la KfW (BMZ 2016 69 043-KfW 511772).

ARTICLE 4 – PROCÉDURE SUIVIE

Le présent Appel d'Offres est de type « International Restreint ».

ARTICLE 5 – CHRONOGRAMME

L'Appel d'Offres et la passation des Marchés suivront le chronogramme indicatif suivant :

Etapes du marché	Date	Heure
Date de lancement de l'Appel d'Offres	16/04/2025	-
Date limite de demande d'éclaircissements auprès de l'Autorité Contractante	12/05/2025	-
Date limite de réponse de l'Agent d'Approvisionnement aux demandes d'éclaircissements des Soumissionnaires	22/05/2025	-
Date limite de dépôt des offres	30/05/2025 (+45 jours)	10.00 heures (heure locale = TU+1)
Date d'ouverture des plis	30/05/2025 (+45 jours)	10.30 heures (heure locale = TU+1)
Date indicative de notification des marchés	23/06/2025	-
Date indicative de signature des lettres de marché	08/07/2025	-

NB : Les deux (02) dernières dates sont mentionnées à titre **strictement indicatif**.

ARTICLE 6 – ÉLIGIBILITÉ DES SOUMISSIONNAIRES

Le présent Appel d'Offres est restreint aux **fournisseurs pré qualifiés UNFPA** https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites (UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites

Resource date : Dec 2023) ou **tous autres fournisseurs mandatés par l'un de ces fournisseurs préqualifiés par l'UNFPA** pour les préservatifs masculins, et **préqualifié OMS** pour le Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart.

ARTICLE 7 – PROCÉDURE D'INVITATION

Les fournisseurs éligibles recevront une lettre d'invitation à soumissionner à l'Appel d'Offres, accompagnée du dossier complet de l'Appel d'Offres International Restreint.

Cette lettre sera envoyée aux Soumissionnaires par courrier ou par télécopie ou encore par e-mail confirmé par courrier.

ARTICLE 8 – RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Une version électronique du Dossier complet de l'Appel d'Offres International Restreint est jointe à la lettre d'invitation à Soumissionner envoyée par e-mail.

La version papier ne sera pas jointe à l'envoi de la lettre d'invitation à soumissionner par courrier ou par télécopie.

Le Soumissionnaire qui désire recevoir une version papier du Dossier de l'Appel d'Offres International Restreint peut le faire auprès du Secrétariat de la PRMP de la SoBAPS S.A (à l'adresse indiquée à l'article 1 des présentes Instructions aux Soumissionnaires).

Le dossier papier peut être retiré sans frais directement auprès du Secrétariat de la PRMP du siège de la SoBAPS S.A.

À la demande du Soumissionnaire, le dossier peut lui être envoyé contre versement à l'ordre de la SoBAPS S.A, par mandat ou virement international, d'un montant non remboursable équivalent aux frais d'expédition du dossier. Ce montant sera indiqué par la SoBAPS S.A.

ARTICLE 9 – FRAIS DE DOSSIER

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Acheteur ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l'issue de cette procédure d'Appel d'Offres International Restreint.

ARTICLE 10 – GARANTIE DE SOUMISSION

L'offre doit être couverte par une garantie de soumission. Cette garantie de soumission est un élément constitutif de l'offre. Son absence ou sa non-validité entraînera le rejet de l'offre.

10.1 – MONTANT

La garantie de soumission à fournir par chaque soumissionnaire doit avoir un montant égal à 1% du montant total de l'offre.

10.2 – VALIDITÉ

La garantie de soumission doit être valable jusqu'à un minimum de trente (30) jours après l'expiration du délai de validité des offres.

10.3 – MODÈLE

La garantie de soumission doit être établie selon le modèle figurant en Annexe 4 au présent Dossier d'Appel d'Offres.

10.4 – QUALITÉ DE L'INSTITUTION ÉMETTRICE

La garantie de soumission sera établie au profit de l'Autorité Contractante ainsi que la KfW par une banque agréée au Bénin ou encore par toute autre banque étrangère ayant une banque correspondante au Bénin.

À défaut, une garantie de soumission émise par une banque étrangère ayant des accords de correspondance avec une banque établie dans un pays de l'UEMOA ou de l'Union Européenne peut être acceptée. Dans ce cas, une autorisation expresse sera demandée à l'Autorité Contractante.

Une garantie émise par un établissement bancaire ne correspondant pas aux critères ci-avant énoncés ne sera pas considérée, entraînant par là le rejet de l'offre.

10.5 – CONDITIONS DE RESTITUTION DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

Quinze (15) jours après l'acceptation de la notification d'attribution du Marché et fourniture par le Soumissionnaire attributaire de la garantie de bonne exécution prévue au titre du Marché (voir Article 19.2 des Instructions aux Soumissionnaires), l'Autorité Contractante retournera à tous les Soumissionnaires leur garantie de soumission.

10.6 – SAISIE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

En cas de retrait de l'offre par le Soumissionnaire après la date limite de dépôt des offres ou en cas de carence du Soumissionnaire à soumettre une garantie de bonne exécution dans les délais impartis ou encore en cas de refus par le Soumissionnaire de la notification du Marché qui lui aura été attribué pour des raisons non explicitement mentionnées dans son offre, l'Autorité Contractante sera en droit de saisir la garantie de soumission contenue dans l'offre du Soumissionnaire.

10.7 – CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

À la demande du Soumissionnaire, l'institution émettrice doit s'engager à payer le montant de la garantie de soumission dès réception de la première demande écrite de l'Autorité Contractante.

Cette demande écrite sera accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Soumissionnaire a contrevenu à ses obligations.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres est constitué par les documents énumérés ci-après :

1. La Lettre d'invitation
2. Le Résumé des dispositions principales de l'Appel d'Offres (Section I)
3. Les Instructions aux Soumissionnaires (Section II)
4. La Lettre de Marché (Section III)
5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (Section IV)
6. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (Section V)
7. Le Cahier des Clauses Techniques (Section VI)
8. Le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées (Section VII)
9. Le Tableau des Quantités et Planning de Livraison (Section VIII)
10. Les Modèles pour l'établissement de l'offre (Section IX, Annexes 1 à 3)
11. Les Modèles des documents administratifs à fournir au titre de l'offre (Section X, Annexes 4 à 7)
12. Les Modèles liés aux spécifications techniques (Section XI, Annexes 8 à 10)
13. Les Canevas des grilles d'évaluation des offres (Section XII, Annexes 11 à 13)
14. Les Documents de référence (Section XIII, Annexes 14 et 15)

ARTICLE 12 – ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent Dossier d'Appel d'Offres Restreint pourra notifier sa requête, par courrier ou par télécopie ou par email, adressé à l'adresse du Directeur Général de la SoBAPS S.A, telle qu'indiquée dans la Lettre d'invitation à soumissionner.

Les demandes d'éclaircissements peuvent être introduites jusqu'à une date limite fixée à quinze (15) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.

L'Agent d'Approvisionnement répondra dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrables à toute demande d'éclaircissements sur le dossier qu'elle aura reçue dans les délais indiqués à l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DE DÉTAIL DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

L'Agent d'Approvisionnement, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier, par voie d'amendements, le Dossier d'Appel d'Offres.

La modification sera notifiée, sans frais supplémentaires, à tous les Soumissionnaires qui auront reçu le Dossier d'Appel d'Offres et leur sera opposable. Le Dossier d'Appel d'Offres modifié en conséquence sera renvoyé aux Soumissionnaires initialement contactés par tous les moyens énumérés plus haut (articles 7 et 8 des Instructions aux Soumissionnaires).

Pour donner aux Soumissionnaires les délais nécessaires à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, L'Agent d'Approvisionnement a toute latitude pour modifier la date limite de dépôt des offres.

ARTICLE 14 – PRÉPARATION DES OFFRES

14.1 – LANGUES UTILISÉES POUR L'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres est rédigé **en français**.

Chaque Soumissionnaire rédigera son offre **en français**.

Toute la correspondance et tous les documents concernant la Soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l'Autorité Contractante seront rédigés **en français**.

Les Marchés et les bons de commande consécutifs au présent Appel d'Offres seront également passés **en français**.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de sa Soumission et des Marchés peuvent être rédigés dans une autre langue aux conditions expresses suivantes :

- Les documents officiels devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée de l'intégralité du document, effectuée par un traducteur assermenté.
- Les documents non officiels devront être accompagnés d'une traduction en français des passages ad hoc du document.

Dans le cas de documents traduits, aux fins d'interprétation de l'offre, seule la traduction fera foi.

14.2 – MONNAIE DE L'OFFRE

Les offres devront être libellées **obligatoirement et exclusivement en Francs CFA ou en Euro**. L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que toute offre libellée en une autre monnaie sera automatiquement rejetée.

Les Soumissionnaires peuvent toutefois demander, dans leur offre, que les paiements soient effectués soit dans la monnaie de leur pays soit dans une autre monnaie, à condition que celles-ci soient librement convertibles et couramment utilisées dans le commerce international.

Le taux de change à la vente sera celui de la **Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO)** en vigueur quinze (15) jours avant la date limite de dépôt des offres. Ce taux de change sera rappelé sur les Marchés et tous les bons de commandes émis par l'Autorité Contractante ainsi que sur toutes les factures du Soumissionnaire attributaire d'un Marché.

14.3 – PRIX ET INCOTERMS

Les prix de l'offre s'entendent en **prix unitaires, DDP magasins de la SoBAPS S.A à Cotonou**.

L'Incoterms DDP sera interprété conformément à la dernière version des Incoterms en vigueur, publiée par la Chambre Internationale de Commerce. Pour les détails concernant l'Incoterms d'application, le Soumissionnaire pourra se référer au site de la Chambre Internationale de Commerce : http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html.

Pour les besoins de l'analyse financière des offres, le **prix unitaire FOB** sera également renseigné dans l'offre, ce pour chaque produit.

14.4 – DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai de validité des offres financières du Soumissionnaire sera au minimum égal à **120 jours**, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée.

14.5 – PRÉSENTATION DE L'OFFRE

14.5.1 – Dossier administratif

Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes :

1. Garantie de soumission (selon modèle en Annexe 4).
2. Copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce du pays où est établi le Soumissionnaire.
3. Copie certifiée conforme de l'Autorisation d'exercice délivrée par le Ministère chargé de la Santé du pays du Soumissionnaire pour chacune des catégories de produits pour laquelle le Soumissionnaire propose une offre.
4. Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) au Bénin pour chaque produit offert *(Confer article 26 des IAS)*.
5. Autorisation ou mandat du fabricant préqualifié UNFPA ou OMS (pour les fournisseurs non préqualifiés UNFPA ou OMS)
6. Attestation de non-faillite en cours de validité (moins de 6 mois) ou document équivalent attestant de la situation de non faillite du Soumissionnaire (en fonction de la réglementation en vigueur dans le pays du Soumissionnaire).
7. Attestation Fiscale en cours de validité
8. Relevé d'identité bancaire.
9. Formulaires A et B du Code d'éthique et de moralisation (selon modèles en Annexe 7) dûment complétés et signés.
10. La déclaration d'engagement signé et datée (voir modèle en Annexe 15) visé pour accord. L'absence de la déclaration d'engagement entraînera le rejet automatique de l'offre du soumissionnaire.
11. Pièces suivantes du Dossier d'Appel d'Offres International Restreint paraphées à chaque page :
    - Section II - Instructions aux Soumissionnaires
    - Section III - Lettre de Marché
    - Section IV - Cahier des Clauses Administratives Générales
    - Section V - Cahier des Clauses Administratives Particulières
    - Section VI - Cahier des Clauses Techniques
    - Section VII - Tableau des Spécifications Techniques Détaillées
    - Section VIII - Tableau des Quantités et Planning de livraison
    - Annexe 14 - Modalités d'enregistrement des médicaments pour mise sur le marché au Bénin

14.5.2 – Dossier financier

Les offres financières seront élaborées et présentées conformément aux modèles fournis en annexe au présent Dossier d'Appel d'Offres et seront regroupées en un Dossier Financier comportant les pièces suivantes :

1. Lettre de soumission (Annexe 1).
2. Lettre d'engagement du Soumissionnaire à approvisionner uniquement les produits pré qualifies par l'UNFPA et OMS (Annexe 2)
3. Fiche d'information de produit qualifié par l'UNFPA et OMS (Annexe 2bis).
4. Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (Annexe 3).

Seules les offres élaborées et présentées conformément à ces modèles seront prises en compte par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation la SoBAPS S.A (COE) pour évaluation.

14.5.3 – Nombre d'exemplaires

Un « exemplaire » de l'offre est constitué de l'ensemble des deux (2) dossiers décrits plus haut (Dossier Administratif, Dossier financier).

L'offre complète sera présentée en deux (02) exemplaires, dont **un (1) original plus une version électronique scannée sur clé USB sous le format PDF et une (1) copie** avec les mentions « **ORIGINAL** » ou « **COPIE** ».

Chaque exemplaire de l'offre (original + clé USB et copie) contiendra tous les documents listés à l'article 14.5.1 et à l'article 14.5.2 des Instructions aux Soumissionnaires.

14.5.4 – Présentation des offres

L'original plus la clé USB sont placés ensemble et dans une enveloppe distincte de celle de la copie de la façon suivante :

- chacune des deux enveloppes sera scellée et portera clairement le nom et l'adresse du Soumissionnaire, ainsi que les références de l'Appel d'Offres.
- Les enveloppes seront cachetées « Original » ou « Copie » selon le ou les exemplaires qu'elles contiennent.

Les deux exemplaires du dossier seront ensuite placés ensemble dans une « **ENVELOPPE EXTÉRIEURE** », présentée comme suit :

- L'enveloppe extérieure sera anonyme et scellée à son tour. Elle sera adressée à L'Agent d'Approvisionnement dont elle indiquera l'adresse, telle que mentionnée à l'article 1 des Instructions aux Soumissionnaires.
- Elle comportera en outre, indiquées de manière claire, les mentions suivantes :
  - « APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT **N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW**
  - « OFFRES FINANCIÈRES »
  - « NE PAS OUVRIR CE PLI AVANT LA SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS, PRÉVUE **LE 30/05/2025 À 10.30 HEURES** »

14.6 – LES ÉCHANTILLONS

Pour tous **les items** objets du présent appel d'offre, la fourniture des échantillons est exigée.

La taille indicative des échantillons à expédier pour **les Condoms Masculins** est une (1) boîte de 48 unités par type de préservatifs (avec et sans logo) et pour **le Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart** un jeu de deux implants.

ARTICLE 15 – DÉPÔT DES OFFRES

15.1 – ADRESSE DE DÉPÔT DES OFFRES

Les offres seront adressées à la Direction Générale de la SoBAPS S.A, à l'adresse indiquée ci-dessous :

Au **Secrétariat de la PRMP de la SoBAPS S.A**
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj
Bureau 215 (deuxième étage)

15.2 - DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES

Les plis devront parvenir à la SoBAPS S.A au plus tard le **30/05/2025 (+45 jours) à 10 heures précises, heure locale (TU+1)**.

Les plis déposés après ce délai ne seront pas examinés par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE).

15.3 – MODALITÉ DE REMISE DES OFFRES

Les offres pourront être envoyées soit par courrier express soit déposées directement au Secrétariat de la PRMP de la SoBAPS S.A, à l'adresse indiquée à l'article 1 des Instructions aux Soumissionnaires.

Les offres présentées en deux (2) exemplaires, dont **un (1) original, une (1) copie** et une version électronique sur clé USB sous le format PDF avec les mentions **« ORIGINAL »** ou **« COPIE » sur les deux exemplaires** devront parvenir au secrétariat de la PRMP (Bureau 215) **au plus tard le 30/05/2025 à 10 :00 heure locale de Cotonou.**

Les échantillons pourront être envoyés par courrier express à l'adresse indiqué pour le dépôt physique des offres. Les offres remises en retard seront rejetées.

Les plis remis au Secrétariat de la PRMP/A de la SoBAPS S.A seront enregistrés dans un cahier précisant les noms et coordonnées du déposant, la date et l'heure de remise.

Les plis reçus à la SoBAPS S.A seront numérotés et enregistrés à la date et l'heure de leur arrivée.

15.4 – RESPONSABILITÉS DE L'AGENT D'APPROVISIONNEMENT (SOBAPS S.A)

La SoBAPS S.A ne peut être tenue pour responsable des défauts de transmission et de traitement des plis (perte, ouverture accidentelle, etc.) survenus soit avant leur réception à son niveau soit pour des raisons indépendantes de sa volonté (par exemple en cas de non-respect des prescriptions relatives à la présentation de l'offre).

ARTICLE 16 – MODIFICATION ET RETRAIT DE L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après dépôt à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait soit reçue par l'Autorité Contractante avant écoulement du délai prescrit pour le dépôt des offres.

Le retrait de l'offre peut être également notifié par voie de télécopie ou de télégramme, mais devra, dans ce cas, être confirmé par une copie dûment signée.

Aucune offre ne pourra être modifiée ou retirée après écoulement du délai de dépôt des offres.

ARTICLE 17 – OUVERTURE DES PLIS

Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) de la SoBAPS S.A.

La séance publique d'ouverture des plis consistera en la succession des opérations suivantes, pour chaque Soumission reçue et enregistrée par la SoBAPS S.A :

1. Ouverture de l'enveloppe extérieure de la Soumission et enregistrement du Soumissionnaire.
2. Vérification de la présence de l'offre établie en trois exemplaires et conformément aux modèles prescrits.
3. Vérification de la complétude du Dossier Administratif de l'offre.
4. Vérification de la complétude du Dossier Financier de l'offre et de la conformité des pièces constituant l'offre financière.

La partie publique de la séance d'ouverture des plis se limitera aux constats relatifs aux opérations ci-dessus énumérées.

Les débats et décisions de la COE auront lieu à huis-clos.

Les Soumissionnaires présents à la séance publique d'ouverture des offres s'enregistreront sur une liste de présence et signeront les fiches constatant la complétude des deux dossiers constituant leur offre (le dossier administratif et l'offre financière).

ARTICLE 18 – PROCESSUS D'EVALUATION DES OFFRES

18.1 – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES OFFRES

L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que l'absence, la non validité ou la non-conformité aux modèles annexés au présent Dossier d'Appel d'Offres de l'une des quatre pièces suivantes entraînera le rejet de la Soumission, déclarée séance tenante en session d'ouverture des plis :

- **La garantie de soumission** (dossier administratif)
- **La Déclaration d'engagement de la KfW (voir modèle en annexe 15 du DAOIR)**
- **La lettre de soumission** (dossier financier)
- **Le bordereau des quantités et des prix** (dossier financier)

L'absence éventuelle, la non-validité ou la non-conformité des autres éléments du dossier administratif et/ou du dossier financier complétant ne seront pas considérée comme éliminatoire ; l'offre sera reçue sous condition de fournir les documents manquants et/ou non conformes dans les délais impartis. Le délai imparti sera déterminé par la COE en fonction du document manquant ou trouvé non conforme.

Au terme de l'examen de l'offre d'un Soumissionnaire, la COE prononcera sa recevabilité :

1. Si le dossier est globalement en bon ordre et de ce fait recevable, il sera prononcé « recevable ».
2. Une anomalie dans l'un des documents constituant l'offre financière entrainera le rejet de l'offre, qui sera donc prononcée « rejetée ».
3. L'absence ou la non-conformité d'une pièce du dossier administratif entraînera la « recevabilité de l'offre sous condition ».

La COE octroiera dans ce dernier cas un délai au Soumissionnaire pour compléter son offre et donnera mandat à la Direction Générale de la SoBAPS S.A pour informer le Soumissionnaire concerné et recevoir de lui les documents attendus :

- La fourniture par le Soumissionnaire des pièces manquantes ou non conformes dans les délais impartis confirmera automatiquement la recevabilité de son offre.
- L'absence de suites données par le Soumissionnaire dans les délais impartis impliquera automatiquement le rejet de son offre.

Ces deux cas de figure seront entérinés lors de la séance suivante de la COE (pour attribution des Marchés).

Au terme de la séance d'ouverture des plis, la COE procédera à l'évaluation du dossier administratif et du dossier financier (offres financières), selon les modalités décrites dans les articles 18.2 à 18.8 des Instructions aux Soumissionnaires.

18.2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ÉVALUATION DES OFFRES

Les principes directeurs de l'évaluation des offres sont :

1. Les travaux d'évaluation des offres, à quelque stade du processus que ce soit, sont strictement confidentiels. Tous les membres des diverses commissions impliquées signeront une déclaration de confidentialité.
2. Les membres des diverses commissions impliquées dans le processus d'évaluation des offres signeront également une déclaration de non conflit d'intérêt.
3. Une fois les offres ouvertes, les originaux seront conservés en sécurité en un lieu désigné par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation de la SoBAPS S.A (COE), ce jusqu'à la fin du processus d'évaluation des offres et d'attribution des marchés. Les copies seront remises et traitées dans des conditions de confidentialité et de sécurité adéquates, ce jusqu'à la fin des travaux d'évaluation des offres. Cette commission aura toute latitude pour se référer aux originaux des offres en cas de besoin.
4. Cet Appel d'Offres Restreint se référant à une procédure préalable de présélection des sources d'approvisionnement de l'UNFPA (https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites) et de l'OMS, l'évaluation des offres se résume essentiellement à une évaluation de la validité et de la recevabilité des documents fournis dans le dossier administratif et à une analyse des offres financières.

5. Sauf autorisation expresse de l'Autorité Contractante octroyée avant la date limite de dépôt des offres, les Soumissions ne pourront porter que sur les couples produit/fabricant agréés lors des appels d'offres de présélection et dont la validité est toujours en cours.
6. L'analyse financière des Soumissions se fera par article selon le principe de la mieux-disante, par application des critères d'évaluation des offres décrits à l'article 18.6 des Instructions aux Soumissionnaires.

18.3 – EVALUATION DE LA CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE DES OFFRES

L'évaluation de la conformité administrative des offres est effectuée par la COE constituée au sein de la SoBAPS S.A et composé des membres ci-après :

- Personne Responsable des Marchés Publics (Président) ;
- Pharmacien assistant de la Personne Responsable des Marchés Publics (Rapporteur) ;
- Direction de l'Administration et des Finances (Membre) ;
- Direction Commerciale (Membre) ;
- Partenaire, en cas de financement extérieur (Membre) ;
- Toute personne ressource jugée nécessaire.

L'évaluation de la conformité administrative des offres se fera : (i) par constat de la complétude du dossier administratif complétant l'offre financière et de la conformité des pièces fournies (lorsqu'un modèle est fourni en annexe au Dossier d'Appel d'Offres) ; (ii) par une évaluation de la validité et de la recevabilité des documents fournis.

18.4 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ TECHNIQUE DES OFFRES

Dans le cas où le soumissionnaire et son produit ne sont pas initialement préqualifiés par la SoBAPS S.A.
L'évaluation technique consistera à apprécier :

- la conformité des produits offerts avec la base de données de préqualification UNFPA et OMS
- la conformité technique des échantillons fournis en matière de spécifications techniques
- la vérification de la présence et de la validité de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Bénin pour les produits offerts. (*cf. article 26 des IAS*).

Pour les Condoms Masculins et les Lévonorgestrel 2 x 75 mg Implant + trocart.

Voir l'article 18.6.1 relatif à la conformité des produits offerts aux couples produit/fabricant présélectionnés, considéré comme premier critère dans le processus d'évaluation des offres financières et qui tient lieu d'évaluation de la conformité technique des offres.

18.5 – CONVERSION DES OFFRES FINANCIÈRES EN UNE MONNAIE UNIQUE

Aux fins de l'évaluation et de l'analyse comparative des offres financières, tous les prix unitaires des offres exprimés dans les diverses monnaies agréées pour la soumission des offres financières (FCFA ou EURO) seront convertis en une seule monnaie, le FCFA, selon le taux de parité fixe EURO/FCFA (**1 EURO = 655,957 FCFA**).

Les offres financières converties en FCFA constitueront le point de départ de l'analyse financière des offres.

18.6 – CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES

Les articles seront attribués aux Soumissionnaires ayant présenté l'offre évaluée la mieux-disante, selon les principaux critères suivants :

1. La conformité des produits aux spécifications techniques demandées.
2. Le prix unitaire offert, après conversion en FCFA et ajusté à l'incoterm DDP.
3. Le prix unitaire FOB renseigné.
4. Le délai de livraison proposé.

18.6.1 – Conformité des produits offerts aux spécifications techniques

Sauf autorisation expresse préalable de la SoBAPS S.A, octroyée avant la date limite de dépôt des offres, une offre portant sur un produit alternatif par rapport aux spécifications techniques demandées ne sera pas recevable.

18.6.2 – Prix unitaire et Incoterms

Sur la base du principe du respect de la conformité technique des offres, le prix unitaire, après conversion en FCFA, constituera le critère principal d'évaluation des offres financières.

Sauf autorisation expresse préalable de la SoBAPS S.A, octroyée avant la date limite de dépôt des offres, une offre établie selon un Incoterm différent de celui défini dans l'article 14.3 des Instructions aux Soumissionnaires ne sera pas recevable.

Si l'Incoterm alternatif a été dûment accepté par la SoBAPS S.A, un facteur de correction défini par la SoBAPS S.A sera appliqué au prix unitaire de l'offre. Ce facteur de correction sera calculé sur la base d'une analyse estimative des coûts additionnels qui seront éventuellement à charge de l'autorité contractante, y compris ses coûts internes additionnels, afin de refléter, dans le processus de comparaison des offres, un coût équivalent à celui correspondant à l'Incoterms demandé.

Dans le cas d'une offre établie selon l'un des Incoterms CIF – CIP – DAT – DAP (définis selon la dernière version des Incoterms publiée par la Chambre de Commerce Internationale), le facteur de réévaluation de l'offre pour une équivalence DDP sera de **15 %**.

Pour les détails concernant ces Incoterms, voir le site de la Chambre Internationale de Commerce : http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html

Le prix unitaire sera dans ce cas de figure corrigé comme suit :

Prix unitaire réévalué DDP = Prix unitaire offert (CIF ou CIP ou DAT ou DAP) * 1,15

18.6.3 – Prix unitaire FOB

Le prix unitaire FOB renseigné dans le Bordereau des Quantités et des Prix sera comparé à un prix unitaire de référence, calculé à partir des sources d'information disponibles au niveau international.

18.6.4 – Délai de livraison

Une offre assortie de délais de livraison égaux ou inférieurs aux délais de livraison définis à l'article 22 des Instructions aux Soumissionnaires (article 22.1 : délai de livraison de la première tranche ; article 22.2 : délai de livraison des autres tranches) sera considérée telle quelle, sans correction.

Une offre assortie de délais de livraison supérieurs à ceux définis à l'article 22 des Instructions aux Soumissionnaires sera réévaluée selon la formule suivante :

$$\text{PU ajusté} = \text{PU offert} * \frac{\text{DL proposé tranche 1}}{\text{DL demandé tranche 1}} * \left(\frac{\text{DL demandé autres tranches} + (\text{DL proposé} - \text{DL demandé})/2}{\text{DL demandé autres tranches}} \right)$$

où :

- PU = « Prix unitaire ».
- DL = « Délai de livraison ».
- Le facteur de correction relatif à la première tranche de livraison (« tranche 1 ») ne sera appliqué que si le délai de livraison proposé pour cette première tranche est supérieur au délai demandé (article 22.1 des Instructions aux Soumissionnaires).
- Le facteur de correction relatif aux autres tranches de livraison (« autres tranches ») ne sera appliqué que si le délai de livraison proposé pour les autres tranches est supérieur au délai demandé (article 22.2 des Instructions aux Soumissionnaires).

NB : Au cas où aucun délai n'est proposé par un Soumissionnaire, le délai le plus long proposé par les Soumissionnaires concurrents lui sera appliqué.

18.6.5 – Résultats de l'évaluation par la SoBAPS S.A des performances antérieures des fournisseurs

Non applicable dans le cadre du présent Appel d'Offres.

18.7 – PRÉFÉRENCE SOUS-RÉGIONALE (SANS OBJET)

18.8 – ANALYSE FINANCIÈRE DES OFFRES

L'analyse financière des offres sera effectuée par la COE de la SoBAPS S.A.

Cette analyse consistera en les opérations suivantes, pour chaque offre :

1. Vérification systématique des prix unitaires, des quantités et des montants calculés correspondants, ce pour chaque produit.
2. Mise en évidence des erreurs arithmétiques relevées et propositions de correction.
   Les erreurs arithmétiques seront corrigées comme suit :
   - S'il y a contradiction entre le prix unitaire offert pour le produit considéré et le prix unitaire correspondant au montant total coté pour ce même produit (= résultat de la division du montant total par la quantité offerte), le prix unitaire offert fera foi et le montant total correspondant au produit sera corrigé (= résultat obtenu en multipliant le prix unitaire offert par la quantité offerte pour le produit considéré).
   - La correction sera communiquée au Soumissionnaire pour acceptation, selon les dispositions prévues à l'article 18.7 des Instructions aux Soumissionnaires.
     Il sera demandé expressément au Soumissionnaire de confirmer son offre en prix unitaire.
     Si le prix unitaire offert n'est pas confirmé par le Soumissionnaire, l'offre pour le produit ne sera pas considérée et sera écartée de l'analyse.
3. Enregistrement dans une grille d'évaluation des offres financières (voir cette grille en Annexe 13) des prix unitaires offerts par le Soumissionnaire (DDP et FOB), après vérification et corrections des erreurs arithmétiques.
4. Le cas échéant, réévaluation du prix unitaire par application des facteurs de correction définis dans les critères d'évaluation des offres financières (article 18.4 des Instructions aux Soumissionnaires) pour chaque produit concerné.
5. Classement comparatif des prix unitaires résultants par ordre croissant et mise en relief des trois offres les moins-disantes.
6. Analyse produit par produit pour attribution.
7. Analyse des regroupements possibles en fonction des éventuelles propositions de rabais au titre du Marché incluses dans leur offre par les Soumissionnaires.
8. Propositions argumentées d'attribution.

Au terme de l'analyse, la COE établira un rapport de l'analyse des offres financières et un tableau d'attribution des Marchés.

18.9 – DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LES OFFRES

En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et l'analyse comparative des offres, la COE de la SoBAPS S.A a toute latitude pour demander au Soumissionnaire de lui donner des éclaircissements sur son offre.

La demande d'éclaircissements se fera par écrit (e-mail ou télécopie), en précisant un délai de réponse.

La réponse sera donnée par écrit (e-mail ou télécopie).

Aucun échange ne se fera en dehors de la communication écrite.

Les échanges écrits (demandes d'éclaircissements et réponses des Soumissionnaires) seront classés et tenus disponibles pour consultation pendant la séance d'attribution des Marchés.

18.10 – Attribution des Marchés

Sur la base de la présentation des résultats de l'évaluation, la COE, attribuera le Marché au(x) fournisseur(s) déclarés conforme et moins disant.

18.10.1 – Critères d'attribution des Marchés

L'attribution se fera item par item.

Sous réserve des dispositions de l'article 18.8.2 des Instructions aux Soumissionnaires, chaque item sera attribué au Soumissionnaire dont le prix unitaire ajusté sera le moins-disant, conformément au principe de « mieux-disance » défini à l'article 18.6 des Instructions aux Soumissionnaires.

Un soumissionnaire qualifié au plan technique pour plusieurs items d'un lot peut être attributaire du total au cas où il est mieux disant pour les items concernés.

18.10.2 – Attribution du même item à plusieurs Soumissionnaires

Non Applicable dans le cadre du présent Appel d'offres.

ARTICLE 19 – NOTIFICATION DES MARCHÉS ET GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

19.1 – Notification des Marchés

19.1.1 – Notification aux Soumissionnaires attributaires

La notification des Marchés interviendra avant que n'expire le délai de validité des offres.

Se référant aux conclusions et décisions prises par la COE en séance d'attribution des Marchés, la Direction Générale de la SoBAPS S.A notifiera aux Soumissionnaires, selon les dispositions prévues à l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le détail des attributions provisoires de Marché prononcées : liste des produits attribués et quantités attribuées.

La lettre de notification provisoire rappellera aux Soumissionnaires attributaires les principales clauses de mise en œuvre des prestations au titre des Marchés attribués : délais de livraison, planning de livraison, clauses particulières…

La notification de l'attribution provisoire des Marchés se fera par courrier officiel signé envoyé par télécopie ou par e-mail.

Les Soumissionnaires attributaires des Marchés accuseront réception de la notification et confirmeront l'acceptation du Marché attribué dans un délai de huit (08) jours ouvrés à compter de la date de signature de la lettre de notification provisoire.

L'Autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la notification provisoire avant de procéder à la notification définitive suivie de la signature du marché.

La date de notification définitive de l'attribution constituera le point de départ de l'application du Marché.

19.1.2 – Notification aux Soumissionnaires dont les offres financières n'ont pas été retenues

Au même moment de la notification d'attribution provisoire aux soumissionnaires attributaires, la Direction Générale de la SoBAPS S.A notifiera aux Soumissionnaires dont aucune offre n'a été retenue que celles-ci ont été rejetées et qu'aucun Marché ne leur a été attribué.
Un délai de quinze (15) jours à compter de la date de transmission de la notification, est donné aux soumissionnaires dont aucune offre n'a été retenue, pour solliciter de la SoBAPS S.A des clarifications sur les motifs de la non-sélection de leurs offres.

19.1.3 – Demandes d'explication

Après la notification des offres infructueuses, tout Soumissionnaire ayant présenté une offre infructueuse pourra demander par écrit à l'Agent d'Approvisionnement une explication quant aux motifs pour lesquels son offre n'a pas été retenue.

L'Agent d'Approvisionnement répondra rapidement par écrit à tout Soumissionnaire ayant présenté une offre infructueuse qui, après la notification des résultats, lui aura présenté par écrit une requête en vue d'obtenir des informations sur le (ou les) motif(s) pour le(s)quel(s) son offre n'a pas été retenue.

19.2 – GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

19.2.1 – Constitution de la garantie de bonne exécution

Dans les quinze (15) jours suivant la réception de la notification d'attribution du Marché par les soins de l'Agent d'Approvisionnement, l'attributaire fournira une garantie de bonne exécution, conformément aux Clauses Administratives du Marché (voir les dispositions de l'article 17.1 du Cahier des Clauses Administratives), en utilisant le modèle de garantie de bonne exécution fourni en Annexe 5 au présent Dossier d'Appel d'Offres.

19.2.2 – Réattribution en cas de carence de l'attributaire d'un Marché à constituer la garantie de bonne exécution

La carence de l'attributaire d'un Marché à satisfaire aux dispositions de l'article 19.2.1 des Instructions aux Soumissionnaires constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché à cet attributaire, auquel cas l'Agent d'Approvisionnement pourra l'attribuer au Soumissionnaire dont l'offre est désormais l'offre évaluée la mieux-disante.

ARTICLE 20 – RECOURS

Les Soumissionnaires qui pensent avoir été lésés par une quelconque erreur ou irrégularité au cours de la procédure d'évaluation des offres et d'attribution des Marchés peuvent saisir directement l'Autorité Contractante de leur plainte. L'introduction d'une plainte ne revêtira en aucun cas un caractère suspensif de l'attribution des Marchés.

L'Autorité Contractante devra leur répondre dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la plainte.

Le cas échéant, une copie de la plainte et de la réponse de l'Autorité Contractante seront adressées pour information à l'institution assurant le financement des Marchés « Organisation Ouest Africaine de la Santé/KfW ». Cette dernière communiquera à l'Autorité Contractante son avis relatif à la plainte et proposera les solutions susceptibles de faciliter un règlement à l'amiable de la plainte. Au cas où le règlement à l'amiable échouait, les Soumissionnaires pourront recourir à la voie judiciaire, le droit du Bénin étant dans ce cas le droit d'application.

ARTICLE 21 – ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

L'Autorité Contractante se réserve le droit, à tout moment avant la notification du Marché, de ne pas donner suite à tout ou partie de l'Appel d'Offres sans de ce fait encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires et sans que ceux-ci puissent introduire une quelconque réclamation ou prétendre de ce fait à une indemnité.

ARTICLE 22 – DÉLAI DE LIVRAISON

22.1 – DATE INDICATIVE DE LIVRAISON DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE LIVRAISON

La date indicative fixée pour la livraison (après émission des bons de commandes) est fixée au **04/11/2025**, ce qui correspond à un délai indicatif de **120 jours**.

Cette date de livraison sera confirmée lors de la passation du Marché (notification) et à l'émission du bon de commande (en même temps que la notification du Marché).

Le Soumissionnaire est tenu de confirmer dans son offre le délai de livraison sur lequel il peut s'engager pour la première tranche de livraison. Cette mention sera portée dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (voir Annexe 3) soit pour l'ensemble des produits offerts (en tête du Bordereau) soit par produit (si le délai de livraison sur lequel le Soumissionnaire s'engage est différent selon les produits).

22.2 – DÉLAI DE LIVRAISON APPLICABLE POUR LA DEUXIÈME TRANCHE DE LIVRAISON (NON APPLICABLE)

Pour la deuxième tranche de livraison, le délai de livraison sera de **90 jours** maximum à compter de la date du bon de commande émis au titre du Marché.

Le Soumissionnaire est tenu de confirmer dans son offre le délai de livraison sur lequel il peut s'engager pour la deuxième tranche de livraison. Cette mention sera portée dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (voir Annexe 3) soit pour l'ensemble des produits offerts (en tête du Bordereau) soit par produit (si le délai de livraison sur lequel le Soumissionnaire s'engage est différent selon les produits).

ARTICLE 23 – QUANTITÉS ET PLANNING DE LIVRAISON

23.1 – QUANTITÉS

Les quantités totales prévues pour le Marché sont définies dans le Tableau des Quantités (Section VIII du présent Dossier d'Appel d'Offres). Elles sont reprises également dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires (Annexe 3).

Ces quantités sont indicatives.

23.2 – PLANNING DE LIVRAISON

Les quantités totales mentionnées dans le Tableau des quantités (Section VIII du présent Dossier d'Appel d'Offres) seront livrées en une seule tranche.

Dans le cas où il y aura plus d'une tranche de livraison :

- Les quantités prévisionnelles livrables au titre de la première tranche sont mentionnées dans le tableau définissant le Planning de livraison (Section VIII).

  Ces quantités sont indicatives et seront confirmées à l'émission du premier bon de commande.

- Les quantités des tranches ultérieures de livraison ne sont pas définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres.

  Elles seront définies à l'émission de chaque bon de commande confirmant chaque tranche de livraison à suivre.

L'attention du Soumissionnaire est attirée sur le fait que le planning de livraison établi devra, sauf autorisation expresse de l'Autorité Contractante, être respecté par le Soumissionnaire attributaire lors de la mise en œuvre des prestations. Le non-respect du planning de livraison pourra entraîner l'annulation du Marché et la saisie de la garantie de bonne exécution.

23.3 – VARIATION DES QUANTITÉS

Les quantités totales mentionnées dans le Tableau des quantités sont données à titre indicatif. Les Marchés seront attribués conformément à ces quantités.

Durant la période d'exécution du Marché, l'Autorité Contractante se réserve le droit de modifier, sans avenant au Marché, pour chaque article, la quantité totale qui sera commandée au titre du Marché (total des bons de commandes passés au titre du Marché) dans des limites de **plus 50 % à moins 25 %** de la quantité totale de chaque article inclus dans le Marché, sans modification des prix unitaires ou de quelque autre stipulation ou condition.

ARTICLE 24 – ALLOTISSEMENT

Les articles concernés par le présent Appel d'Offres sont répartis en deux (02) lots définis comme il suit :

Lot n°	Intitulé du lot
01	Préservatifs masculins
Item 1	Préservatifs masculins avec logo
Item 2	Préservatifs masculins sans logo
02	Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart
Item 1	Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart

Les Soumissionnaires offriront les préservatifs masculins s'ils sont préqualifiés UNFPA ou mandaté par un fournisseur préqualifié UNFPA et le lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart s'ils sont préqualifiés OMS.

ARTICLE 25 – ÉCHANTILLONS

25.1 – FOURNITURE D'ÉCHANTILLONS AU TITRE DE L'OFFRE

Des échantillons sont exigés pour tous les **préservatifs masculins (avec ou sans logo) et le Lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart** :
La taille indicative des échantillons à expédier est d'une (01) boîte de 48 unités de préservatifs avec logo pour chaque parfum et une (01) boîte de 48 unités préservatifs sans logo et pour **le lévonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart** un jeu de deux implants.

25.2 – CAS OÙ UN ÉCHANTILLON NE PEUT PAS ÊTRE FOURNI

Non applicable dans le cadre du présent Appel d'Offres.

25.3 – CONFORMITÉ DES LIVRAISONS AUX ÉCHANTILLONS FOURNIS

Les Soumissionnaires sont informés que les livraisons au titre du Marché doivent être conformes aux échantillons pour lesquels ils ont été préqualifiés : étiquetage, conditionnement d'origine et laboratoire fabricant.

ARTICLE 26 – ENREGISTREMENT DES PRODUITS

Les fournisseurs devront fournir la copie de l'AMM au Bénin pour chaque produit offert.

Au cas contraire, les Fournisseurs devront s'engager à faire enregistrer les produits retenus dans le cadre de l'attribution des Marchés, non encore enregistrés auprès des autorités de réglementation pharmaceutiques du Bénin.

Pour ce faire, les Soumissionnaires devront déposer tous les documents exigés pour l'obtention de l'AMM pour les médicaments dont le Marché leur sera attribué auprès de l'autorité administrative béninoise compétente : l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed).

Le dossier d'enregistrement pour AMM sera déposé auprès de l'autorité compétente au plus tard deux (2) mois après la date fixée pour la livraison des produits et ce, conformément aux conditions d'enregistrement des médicaments à usage humain en vigueur en République du Bénin dont un extrait est disponible en Annexe 15 du présent Dossier d'Appel d'Offres.

ARTICLE 27 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

27.1 – COÛT DE LA PRÉPARATION DES OFFRES

Les coûts engagés par les Soumissionnaires pour la préparation et la remise de leurs offres leur incombent en totalité et ne sont en aucun cas remboursables, quelle que soit l'issue de l'Appel d'Offres.

27.2 – PROPRIÉTÉ DES OFFRES

L'Autorité Contractante conservera la propriété de toutes les offres reçues au titre du présent Appel d'Offres.

En conséquence, les Soumissionnaires ne peuvent en aucun cas demander que leur soient restituées ou renvoyées leurs offres.

27.3 – FRAUDE ET CORRUPTION

27.3.1 – Code d'éthique et de conduite de l'Autorité Contractante

Il est exigé des Soumissionnaires participant au présent Appel d'Offres d'observer, lors de la passation et de l'exécution des Marchés qui en seront issus, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, l'Autorité Contractante :

1. Définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes et expressions ci-dessous de la façon suivante :
   - est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un Marché ;
   - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un Marché ;
   - « pratiques collusoires » signifient une entente ou un accord entre deux ou plusieurs Soumissionnaires (que l'Autorité Contractante en ait connaissance ou non), en vue de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et
   - « pratiques coercitives » signifient porter préjudice ou menacer de porter préjudice, directement ou indirectement, à des individus ou à leurs propriétés, en vue d'influencer le processus de passation des Marchés ou d'affecter l'exécution d'un Marché.
2. L'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP) rejettera la proposition d'attribution du Marché s'il est établi que le Soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le Marché est coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives en vue de l'obtention dudit Marché.
3. Annulera un Marché si elle établit, à un moment quelconque, que ses représentants sont coupables de corruption ou se sont livrés à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives au cours du processus de passation du Marché ou de l'exécution de celui-ci.
4. Exclura un Soumissionnaire, indéfiniment ou pour une période déterminée, de toute attribution des Marchés qu'elle finance si elle établit à un moment quelconque que ce Soumissionnaire s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un Marché qu'elle finance.
5. Que les représentants de la SoBAPS S.A sont coupables de corruption ou se sont livrés à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives au cours du processus de passation du marché ou de l'exécution de celui.ci.

27.3.2 – Engagement des Soumissionnaires en matière d'éthique

Les Soumissionnaires sont tenus de compléter et signer les formulaires A et B du Code d'éthique et de moralisation, fournis en Annexe 7 du présent Dossier d'Appel d'Offres. Ces deux formulaires seront inclus à l'offre du Soumissionnaire, selon les dispositions de l'article 14.5.1 des Instructions aux Soumissionnaires.

Pour les Marchés financés par l'OOAS/KFW, les Soumissionnaires sont tenus également de viser pour accord La déclaration d'engagement signé et datée fournie en Annexe 15 du présent Dossier d'Appel d'Offres. Ce document dûment visé pour accord sera également joint à l'offre du Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 14.5.1 des Instructions aux Soumissionnaires.

SECTION III : MODÈLE DE MARCHÉ

ENTÊTE DE L'ANSSP

Cotonou, le .....

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE NATIONALE DES SOINS
DE SANTE PRIMAIRES

/.)

Fournisseur xx

OBJET : **Marché N°XX/2025/ANSSP** de produits contraceptifs,
Vos Réf : **Votre soumission à l'AOIR N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW**

Monsieur,

En nous référant à votre offre relative à ***l'Appel d'Offre International Restreint*** N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW du xx/xx/ 2025 faite par la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A) pour l'acquisition **de** .....***(lister les produits)*** **sur financement de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) pour le compte de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)**, et après l'avis de non objection de l'OOAS en date du xx xx xx ***(date de l'ANO)***, approuvant l'attribution des produits dudit AOIR, nous avons l'honneur de vous notifier le présent Marché pour la fourniture des produits objet du bon de commande en date du ..... et dont copie est jointe en annexe.

Les conditions définies ci-dessous sont celles qui régiront le présent Marché. **Nous vous invitons à les lire très attentivement et porter votre approbation à travers la signature du marché.**

Article 1. Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet la fourniture à la SoBAPS S.A, pour le compte de l'ANSSP, de ..... ***(Indiquer le (s) produit (s)*** **avec leur quantité)** pour un prix unitaire ..... comme indiqué dans le bon de commande en **annexe**. La livraison se fera en une tranche unique à la date de livraison contractuelle, soit xx mois à compter de la signature du bon de commande, la dernière date faisant foi.

Article 2. Pièces constitutives du Marché

Font partie également du présent Marché les pièces suivantes :

- le Contrat,
- le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires,
- la Lettre de notification d'attribution,
- le Dossier d'appel à concurrence,
- le Bon de Commande émis au titre du Marché,
- Toute documentation prouvant la conformité des produits avec les spécifications techniques,
- Tous documents et courriers échangés entre les parties au cours du Marché.

Article 3. Forme et durée du Marché

3.1. Forme du Marché

Le présent Marché est un Marché à bon de commande à prix unitaire portant sur le ***(Indiquer le (s) produit (s))***.

3.2. Durée du Marché

Le Marché prend effet à compter de la date de notification et est conclu pour une durée d'un (01) an.

Article 4. Montant du Marché :

4.1. Le montant total du Marché HT et DDP livré magasin SoBAPS S.A à Cotonou se chiffre à ***montant en lettre et en chiffre.***

4.2. Les prix sont **fermes et non révisables et ne pourront varier sur aucun point** pendant toute la durée du Marché et comprennent les frais de transport et de livraison au lieu indiqué **à l'article 7 ci-dessous.**

Article 5. Modalités de paiement

5.1. Les paiements relatifs au Marché seront effectués directement par l'OOAS ou par la KfW de la façon suivante :

100% du montant du Marché : ***montant en lettre*** et ***en chiffre*, soixante (60) jours après** la livraison totale et satisfaisante des produits et sur présentation de la demande de paiement accompagnée du procès-verbal de réception établissant que les Fournitures ont été livrées.

(Ou pour un paiement en tranches, par exemple) :

- **20 % d'avance** contre constitution et production d'un cautionnement solidaire équivalent au montant de la commande et valable 30 jours après la date limite de livraison,
- **le solde de 80 % au plus tard 60 jours après la date de réception en magasin** des fournitures livrées au titre du bon de commande.

5.2. En vue d'obtenir les paiements, le Fournisseur devra introduire auprès de la SoBAPS S.A une demande de règlement accompagnée des originaux des factures correspondant au paiement.

Chaque facture comportera les indications suivantes :

- Le nom et l'adresse du Titulaire.
- L'identité et l'adresse bancaire du Titulaire, telle que précisée dans le Marché (Relevé d'identité bancaire).
- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- Pour chaque article livré :
    - La désignation complète, telle qu'indiquée sur le bon de commande.
    - La quantité unitaire livrée telle qu'indiquée sur le bon de livraison et sur la liste de colisage.
    - Le prix unitaire exprimé dans la monnaie indiquée sur le bon de commande xxxx ***(préciser la monnaie)***).
    - Le montant total exprimé dans la même monnaie.
- Le montant total de la facture, exprimé dans la même monnaie.
- L'origine du produit livré
- La signature de la personne autorisée ***(ou : habilitée)*** pour le compte du Titulaire et le cachet de la société.

5.3. Le prix du Marché sera réglé en ***xxxx (préciser la monnaie)*** directement par l'OOAS ou par la KfW après la transmission de la facture et des procès-verbaux de réception.

5.4. Toute correspondance ou document relatif à ce Marché doit rappeler les références dudit Marché.

Article 6. Domiciliation des paiements

Les paiements seront effectués par virement bancaire au compte N° .....

..... [1]

dans les soixante ***(60)*** jours après livraison totale et satisfaisante sur présentation de la demande de paiement accompagnée des documents requis à la clause 5.2 du dit Marché.

Article 7. Lieu de livraisons et de vérification

[1] **Mentionnez ici votre RIB**

7.1. Les fournitures seront livrées par le fournisseur dans les magasins de la SoBAPS S.A à Cotonou à l'adresse ci-dessous :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 21 33 28 64 – (229) 21 33 36 74
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

7.2. Toutes les vérifications prévues à l'article 8 ci-dessous se feront de manière contradictoire dans les magasins de la SoBAPS S.A à Cotonou et seront sanctionnées par un procès-verbal amiable signé des parties impliquées (Programme bénéficiaire, structure en charge de l'approvisionnement, fournisseur ou son représentant) ou à défaut par un procès-verbal établi par huissier ou tout agent assermenté.

7.3. Toutes les factures, bordereaux de livraison et les listes de colisage devront porter les références du Marché y afférant.

7.4. Le Fournisseur sera responsable du transport des Fournitures jusqu'au lieu de livraison indiqué dans le Marché. Les frais de transport, d'assurance, de manutention et de magasinage seront à sa charge. Les produits étant à livrer **DDP Magasins SoBAPS S.A à Cotonou.**

En cas d'une livraison « DDP – Delivered Duty Paid », le Titulaire devra prendre les dispositions diligentes pour accomplir les formalités d'enlèvement dans les délais requis afin de livrer les produits dans les délais contractuels. Dans tous les cas, la responsabilité du séjour prolongé des produits au niveau du cordon douanier incombe au Titulaire.

7.5. Les fournitures livrées deviendront la propriété du bénéficiaire après leur réception définitive qui devra intervenir au maximum 30 jours après leur livraison au magasin.

7.6. En cas d'expédition par voie maritime ou aérienne, le Fournisseur doit fournir une assurance de cargaison tous risques couvrant au moins tous les risques et périls au sens défini par la clause « Institute Cargo » (tous risques), y compris, les risques de guerre et les grèves, si disponible. Le montant de la couverture doit être de 110 % du prix facturé de la livraison à destination de la cargaison. Le transport de l'usine du Fournisseur dans le pays de fabrication, au lieu désigné par l'Acheteur à destination ***(Magasins SoBAPS S.A à Cotonou)*** conformément à la clause 12.2 du Cahier des Clauses Administrative Générale devra être couvert par l'assurance, c'est-à-dire une assurance d'entrepôt à entrepôt (EAE). Sauf indication contraire pouvant être spécifiée dans le CCP, le montant des pertes sera payable en Euro à la KfW, Francfort sur le Compte BIC : KFWIDEFF, IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00.

Article 8. Assurance Qualité

8.1. Pour chaque lot livré, un certificat des contrôles effectués (ou bulletin d'analyse) dans le laboratoire du fabricant devra être fourni. Le certificat d'analyse devra préciser les méthodes (pharmacopée ou internes) utilisées.

La SoBAPS S.A se réserve le droit de rejeter tous les lots non accompagnés de bulletin d'analyse.

Le fournisseur prendra les dispositions idoines pour l'enregistrement des produits dans le pays du bénéficiaire. Il devra fournir à la SoBAPS S.A une copie de l'AMM ou une copie de la quittance de dépôt des dossiers d'enregistrement pour les produits n'ayant pas encore d'AMM dans le pays du Bénéficiaire.

8.2. La date de péremption des produits livrés ne peut être inférieure aux X/X ***(à préciser : par exemple 3 / 4 ou 5 / 6 pour certains produits selon la durée de conservation)*** de la durée totale légale d'utilisation spécifique de chaque produit au moment de sa réception dans les magasins de la SoBAPS S.A.

8.3. Les fournitures non conformes, inutilisables, détruites ou dégradées seront remplacées par le fournisseur dans un délai défini d'accord parti après la notification de la requête de la SoBAPS S.A. Les fournitures refusées seront évacuées ou détruites aux frais du fournisseur.

8.4. En cas d'avaries des fournitures qui apparaîtront dans le décours de la période de garantie c'est-à-dire jusqu'à la date de péremption des produits ou de résultats des tests non conformes à la pharmacopée européenne, française, britannique ou américaine, le fournisseur est tenu de remplacer à ses frais les produits avariés dans un délai défini d'accord parti.

8.5. Les dates de fabrication et de péremption, les numéros de lots ainsi que les adresses complètes des laboratoires fabricants seront imprimés à l'encre indélébile sur les étiquettes des emballages primaires et secondaires des produits. Celles-ci doivent être lisibles à l'œil nu.

8.5.1. Les inscriptions sur les plaquettes des produits doivent être obligatoirement rédigées dans la langue française et nettement lisible.

8.5.2. Les boîtes portant des étiquettes qui ne seront pas marquées comme indiqué ci-dessus ne seront pas acceptées.

8.6. Le conditionnement demandé doit être strictement respecté sous peine de rejet.

8.7. Le fournisseur est tenu de livrer des produits identiques à tous égards aux spécifications techniques proposées lors de la soumission.

En cas de non-respect des dispositions du présent article, la SoBAPS S.A se réserve le droit de rejeter les produits livrés qui devront alors être remplacés sans frais pour elle dans un délai défini d'accord parti.

8.8. Si le Fournisseur, après notification, manque à rectifier la ou les défectuosité(s), dans les délais raisonnables, l'Acheteur peut commencer à prendre les mesures nécessaires, aux risques et frais du fournisseur et sans préjudice d'aucun recours du Fournisseur contre l'Acheteur en Application des Clauses du Marché.

8.9. Garantie de la stabilité des produits livrés

8.9.1. Le Fournisseur garantit la stabilité des produits livrés durant toute leur durée de validité. A ce titre, il garantit le remplacement, à sa charge, des produits qui auraient subi une quelconque dégradation, les rendant inutilisables. Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des produits dans ses magasins conformément aux Bonnes Pratiques de Distribution définies par l'OMS.

8.9.2. En cas de dégradation d'un produit constatée avant sa date de péremption, le Bénéficiaire en rapportera les faits et circonstances, qu'il notifiera immédiatement et par écrit au Fournisseur, accompagnant son constat d'un échantillon suffisant du produit dégradé, prélevé parmi le stock restant dans ses magasins.

8.9.3. Le Bénéficiaire pourra exiger du Fournisseur le remplacement de la quantité totale du ou des lots concernés restant en stock dans ses magasins. A cet effet, il notifiera cette quantité au Fournisseur.
Le Fournisseur procédera à la livraison du lot de remplacement dans un délai raisonnable à compter de la date de notification de l'inventaire restant. A défaut d'instructions précises du Bénéficiaire, la livraison se fera par la voie d'expédition la plus rapide.

Les conditions de conformité du lot de remplacement seront équivalentes à celles exigées pour les livraisons normales au titre du Marché.

8.10. Assistance au fournisseur

Le Bénéficiaire s'engage à porter assistance au Fournisseur pour le bon déroulement du contrat, et en particulier pour la prévention et le règlement de tout problème qui pourrait survenir au niveau des institutions ou sur le territoire national du Bénéficiaire.
A ce titre, il transmettra au Fournisseur tous les documents utiles et nécessaires à la bonne organisation des expéditions, dont entre autres :

- les autorisations éventuelles requises pour l'importation des médicaments et autres produits pharmaceutiques dans le pays du Bénéficiaire,
- les dispositions spécifiques en matières douanière, tendant entre autres à accélérer le processus d'enlèvement,
- les dispositions spécifiques en matière d'homologation pour l'enregistrement des médicaments pour la mise sur le Marché national.

Article 9 : Quantité des produits

9.1. Les quantités des produits livrés doivent correspondre à celles commandées. En conséquence, les documents de transport, les factures, les bordereaux de livraison, les listes de colisage doivent comporter les quantités des produits commandés par l'acheteur. En cas de livraisons partielles, la somme des quantités livrées dans le cadre de l'exécution d'une commande doit correspondre à la quantité totale de cette commande.

9.2. Pour l'embarquement ou la livraison d'éventuelles quantités supplémentaires des produits commandés par l'acheteur, le fournisseur est tenu de requérir préalablement son accord

9.3. En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acheteur pourra mettre les produits qu'il n'a pas commandés ou qui lui ont été livrés en surplus à la disposition de l'Administration douanière. De plus, le fournisseur sera contraint de payer des frais relatifs à l'enlèvement de ses produits non acceptés par l'acheteur et fera face aux contraventions douanières en la matière. En cas de récidive, le fournisseur pourrait être rayé du fichier fournisseur de l'acheteur.

Article 10. Dispositions pour l'expédition des produits (*INCOTERMS DDP MAGASIN SoBAPS S.A*)

10.1. Avant l'embarquement :

Deux (2) jours ouvrables au moins avant l'embarquement des produits, les renseignements ci-dessous énumérés doivent être envoyés par fax, mail ou poste à la SoBAPS S.A:

1. la facture ou l'extrait de facture des produits à embarquer,
2. la liste de colisage,
3. le nombre de palettes et leur contenu total :
   (exemple : 10 palettes = 500 cartons, nombre de container, nombre de colis par cargaison)
4. le poids,
5. les références du navire ou du vol et celles de la LTA ou du connaissement.

10.2. Après l'embarquement :

10.2.1. Expédition maritime :

Une copie du connaissement et les originaux des documents comptables énumérés à l'article 16 ci-dessous doivent parvenir à la SoBAPS S.A par courrier express à l'adresse ci-dessous indiquée :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 36 74
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

10.2.2. Expédition aérienne :

La Lettre de Transport Aérienne (LTA), une copie originale de la facture et de la liste de colisage relatives à l'expédition doivent accompagner les produits en pli bord.

Les originaux des documents comptables énumérés à l'article 16 ci-dessous doivent parvenir à la SoBAPS S.A par courrier expresse ou par porteur à l'adresse ci-dessus indiquée.

Article 11. Impossibilité de livraison

Si, à un moment quelconque pendant l'exécution du Marché, le Fournisseur ou son (ou ses) sous-traitants(s) sont confronté(s) à des circonstances qui les empêchent de livrer les Fournitures ou de fournir les prestations en temps utile, le Fournisseur en informera rapidement, en tout cas un (01) mois avant l'échéance retenue dans le Marché, l'Acheteur par écrit, lui faisant connaître l'existence du retard, sa durée probable et sa ou ses cause(s). Dès que possible après réception de la notification du Fournisseur, l'Acheteur évaluera la situation ; il aura toute latitude pour proroger le délai de livraison ou d'exécution, auquel cas la prorogation sera ratifiée par les parties par avenant au Marché.

Article 12. Pénalités de retard

Sous réserve des dispositions de l'article11 ci-dessus, si le Fournisseur manque à livrer l'une quelconque ou toutes les Fournitures, ou à rendre les services prévus dans le ou les délai(s) spécifié(s) dans le Marché, l'Acheteur, sans préjudice des autres recours qu'il tient du Marché, pourra déduire du prix de la commande concernée, à titre de pénalités, une somme équivalente à celle indiquée dans le CCP 18.1, livraison faite, des Fournitures subissant le retard, ou des services non rendus, pour chaque jour de retard avant livraison ou prestation effective, jusqu'à un montant maximum de 10% du prix desdites Fournitures ou services. Une fois ce maximum atteint, l'Acheteur pourra envisager la résiliation du Marché.

La formule de calcul de la pénalité de retard est la suivante :

$$P = \frac{V * R}{1000}$$

Dans cette formule : P = Montant des pénalités, V = Valeur pénalisée et R = Nombre de jours de retard.

La valeur **V** sera égale à la valeur initiale des fournitures ou des prestations. Toutefois, en cas de livraison échelonnée des produits, la valeur pénalisée sera égale à la valeur initiale des produits dont la livraison a accusé du retard.

Sauf en cas de Force majeure (voir Article 20), les pénalités sont applicables de plein droit sur toute facture émise pour le paiement d'un produit livré après la date contractuelle de livraison.

En complément des dispositions ci avant énumérées, les actions suivantes pourront être appliquées :

a) Saisie de son cautionnement de bonne exécution ;

b) Suspension, pour une période de 1 à 2 ans,

c) Retrait définitif de la liste des Fournisseurs présélectionnés.

Article 13. Garantie de bonne exécution

13.1. Pour la bonne exécution du Marché, le fournisseur doit à ses propres frais, quelle que soit la modalité de paiement choisie, obtenir d'une banque un cautionnement, représentant 5% (cinq pour cent) du montant du Marché soit **xxxxxx** ***(Préciser le montant de la garantie).***

13.2. Une lettre de cautionnement établie (conformément au Modèle annexé au présent Marché) par une banque de bonne réputation acceptable pour la SoBAPS S.A peut constituer cette caution. Ledit cautionnement doit être produit dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du Marché par la SoBAPS S.A et doit demeurer valide trente (30) jours après la date limite fixée pour la livraison totale des produits faisant l'objet du Marché.

13.3. L'obtention de ce cautionnement est entièrement à la charge du fournisseur.

13.3.1. Toute caution ayant une date de validité inférieure à celle exigée ci-dessus sera rejetée.

13.3.2. Le fournisseur peut également fournir un chèque certifié à l'ordre de la xxxx ***(structure en charge de l'approvisionnement).***

Tous les remboursements, paiements d'assurances, de garanties, de cautions ou les paiements similaires résultant des transactions relatives aux condoms masculins et aux services payés conformément aux dispositions du Contrat, et auxquels l'Acheteur aurait éventuellement droit, seront effectués auprès de la KfW, Francfort-sur-le-Main (BIC : KFWIDEFF, compte IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de l'OOAS dans le cadre du Programme Régional Santé de la Reproduction et Prévention du VIH dans la région de la CEDEAO (N° BMZ 2016 69 043).

Date limite de livraison : ***(Préciser pour chaque produit le délai de livraison)***
Délai de validité de la caution : ..... Dans tous les cas, la date de validité de la caution devra être actualisée en tenant compte de la date de livraison réelle.

Article 14. Fiscalité
Les marchandises sont achetées hors TVA.
Il est fait obligation au titulaire du marché de procéder au paiement de la redevance de régulation (0,5% du montant du marché) auprès du Service des Domaines du Ministère de l'Economie et des Finances du Bénin.

Article 15. Etiquetage des cartons

Outre les précisions énumérées au point 4.4 du Cahier des Clauses Techniques du dossier d'appel d'offre, l'attention du soumissionnaire est attirée sur l'obligation qui lui est faite de reproduire et d'imprimer l'étiquette de l'OOAS/KFW.
Le Fournisseur imprimera sur chacune des deux (2) faces latérales les plus larges des cartons, l'étiquette sur la dimension 15cm x 10cm. Le modèle de cette étiquette est présenté en annexe 8 du DAOIR (confer 2ème élément de l'annexe 8)

Article 16. Réception des produits

Le fournisseur devra prendre les dispositions nécessaires pour assister ou se faire représenter à la réception de ses produits dans les magasins de la SoBAPS S.A afin de signer le procès-verbal de réception. Au cas où lui-même ou son représentant n'assisterait pas à la réception, le fournisseur est tenu de se conformer au procès-verbal de réception établi par la SoBAPS S.A.

Article 17. Production des pièces comptables

Le fournisseur devra envoyer les factures, les listes de colisage et les bordereaux de livraison relatifs aux produits en **trois copies originales**. Tous ces documents doivent nécessairement porter les références du Marché.

Article 18. Langue contractuelle

Toutes les communications relatives au présent contrat **seront rédigées en langue française.**

Article 19. Résiliation du Marché

Au cas où le Fournisseur ne remplirait pas les engagements découlant du présent Marché, l'ANSSP pourra sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, résilier le Marché sans préjudice des sanctions et mesures coercitives.

Cette résiliation interviendra de plein droit à compter de 31 jours de retard de livraison.

Article 20. Règlement des litiges

Les litiges pouvant naître dans le cadre de ce Marché seront réglés par arbitrage conformément aux règles de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

Article 21. Force majeure

Le Titulaire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, ni à des pénalités, ni à la résiliation pour non-exécution, si, et dans la mesure où, son retard à exécuter ses prestations ou toute autre carence à remplir les obligations qui lui incombent en exécution du Marché, est dû à la force majeure.

Aux fins de la présente clause, le terme « Force Majeure » désigne un évènement normalement imprévisible, insurmontable et externe empêchant le Titulaire d'exécuter ses obligations. De tels évènements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Bénéficiaire soit au titre de la souveraineté de l'État soit au titre du Marché, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine et l'embargo sur le fret.

En cas de force majeure, le Titulaire notifiera dans un délai de dix jours et par écrit au Bénéficiaire l'existence de la Force Majeure en précisant sa nature, sa durée probable et ses effets sur l'exécution de tout ou partie du Marché. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Bénéficiaire, le Titulaire continuera de s'acquitter de ses obligations au titre du Marché, dans les limites raisonnables, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable pour exécuter ses obligations contractuelles qui ne sont pas entravées par la force majeure.

Dès réception de la lettre de notification de la Force Majeure, l'Acheteur évaluera la situation. Il aura toute la latitude pour proroger le délai de livraison ou d'exécution du Marché ou de le résilier par simple lettre écrite, sans indemnité ni préavis. **La lettre de notification de la Force Majeure interrompt les pénalités de retard.**

Article 22. Communications

Toutes les communications officielles destinées à l'une ou l'autre des parties au présent Marché seront faites par écrit et envoyées aux adresses suivantes (ou toute autre adresse que chacune des parties communiquera par écrit) :

Pour le fournisseur ……,	**Pour la SoBAPS S.A,**
……	**Dr Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI**
……	Directeur Général
BP : ……	01BP 3280 Recette Principale Cotonou
Tel: ( ) ……	Tel: (229) 01 21 33 09 48/ 01 21 33 28 64
Fax: ( ) ……	Fax: (229) 01 21 33 08 51
Email : ……	Email : prmpa@sobaps.bj

Pour les informations relatives à la logistique, aux cautions et règlement, le fournisseur pourra contacter au niveau de la SoBAPS S.A, les personnes ci-après :

Logistique : **Dr Gédéon MENSAH**
Directeur de l'Exploitation
Tél : (229) 01 97 48 14 18
Mail : mgedeon@sobaps.bj

M. Cocou Léopold AFFEDJOU
Personne Responsable des Marchés Publics
Tél : (229) 01 97 46 06 35
Mail : cocouleopold@yahoo.fr

Dr Janice GBAGUIDI
Pharmacien Assistant au Personne Responsable des Marchés Publics
Tél : (229) 01 96 16 16 29/ 01 60 00 86 39
Mail : gjanice@sobaps.bj

Mr Armel BABATOUNDE
Chargé du suivi des commandes de produits médicaux
Tél : (229) 01 97 06 27 28/ 01 66 09 14 14
Mail : kandre@sobaps.bj

Mr André KINIFO
Chargé du suivi des opérations d'importation
Tél : (229) 01 96 60 12 80/ 01 95 06 25 66
Mail : kandre@sobaps.bj

Cautions : **M. Raymond DJOKPE**
Directeur de l'Administration et des Finances
Tél : (229) 01 95 49 24 73 / 01 97 75 81 48
Mail : draymond@sobaps.bj

: **M. Félicien DOSSOU**
Chef Service Trésorerie
Tél : (229) 01 97 86 20 20 / 01 95 05 67 14
Mail : draymond@sobaps.bj

Règlements : **Dr Blaise GHEZO MEVO**
Directeur général de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)
Tél : (229) 01 96 10 40 78
Mail : bguezo-mevo@gouv.bj

Article 23. Date d'effet du Marché

Le présent Marché entre en vigueur et prend effet à compter du .....

En foi de quoi, les parties contractantes ont apposé leurs signatures sur le présent Accord de Marché.

Lu et accepté par le Fournisseur (manuscrit) :

.....(Lieu), le .....

Nom et prénoms (à mentionner)
XXXXXX XXXXXXX

Titre du signataire

Pour le Bénéficiaire (manuscrit) :

..... (Lieu), le .....

Nom et prénoms (à mentionner)
XXXXXX XXXXXXX

Titre du signataire

ACCORD DE MARCHE (page de garde)

MARCHE N°.....

MONTANT DU MARCHE : **xxxxxx** (*Euros*) **soit xxxxxxxx FCFA**

FINANCEMENT : **Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS)**

MARCHE CONCLU ENTRE :

AGENCE NATIONALE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (ANSSP)

ET

Xxxxx xxxxxx (*Préciser Fournisseur*)

POUR : La fourniture de xxxxx (*Préciser les produits*)

AGENT D'APPROVISIONNEMENT : SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)

Les représentants soussignés des parties dûment autorisées acceptent par la présente les clauses et conditions ci-après et toutes les annexes du présent Marché.

ENTÊTE DE L'ANSSP

Cotonou, le xx xx 2024

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE NATIONALE
DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

I.)

Fournisseur xx

N°_____/MS/DC/SGM/ANSSP/SA

Objet : Notification d'adjudication du marché n° /2025/ANSSP.

Vos Réf : Votre soumission à la l'AOIR
N° 002/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW du XX/XX/ 2025

Monsieur,

Par la présente, nous vous notifions le Marché N°..... qui régit l'exécution du bon de commande (si applicable) **N°**..... du ..... qui vous a été adressée suite à l'analyse de votre soumission à l'Appel d'Offre International Restreint N°001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW du 16/04/2025 lancée par la SoBAPS S.A.

Le montant total du Marché est de **xxxxx *(montant en chiffre et en lettre, en Euros, soit XXXXXX FCFA (montant en chiffre et en lettre, si applicable).***

Le délai de livraison du Marché est fixé comme suit :

***Xxxxx (préciser le délai de livraison du fournisseur)* à compter de la date de signature de la commande, la dernière date faisant foi.**

Nous vous demandons de prendre dès à présent les dispositions idoines pour que les produits, objet du Marché sus indiqué soient livrés entièrement dans les délais contractuels.

Par ailleurs, vous êtes invité à prendre connaissance de toutes les clauses du Marché, notamment celles relatives :

- *Aux modalités de paiement (Article 5) ;*
- *A l'Assurance Qualité (fourniture de bulletin d'analyse des lots livrés, d'Autorisation de mise sur le Marché) – (Article 8)*
- *A la présentation des documents d'expédition ou de livraison (Article 10) ; et*
- *A l'application des pénalités de retard de livraison (Article 12).*

Nous vous tenons XXX (***XXX en lettres et chiffres***) copies originales du Marché que vous voudrez bien lire et approuver. Vous nous retournerez (dans un délai de **quinze jours au maximum** à compter de la date de réception du Marché), XXX (***XXX en lettres et chiffres***) revêtues de votre nom, signature et cachet à la dernière ***(ou autre si préférée)*** page (les autres pages devront être paraphées) et accompagnées de la caution de bonne exécution qui est de **xxxxx *(Préciser le montant de la garantie de bonne exécution)***, soit 5% du montant total du Marché.

Recevez, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Le Directeur général de l'Agence
Nationale
des Soins de Santé Primaires

Dr Blaise GHEZO MEVO

P.J: Marché N° xxxxxxx

ANNEXE AU MARCHE : MODELE DE BON DE COMMANDE

REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE LA SANTE
ANSSP

Veuillez insérer l'adresse du fournisseur
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

V/Réf : Votre soumission pour le AOIR N° 001/2024SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW
Objet : Commande N° xxxx/2025/ANSSP/SoBAPS

Monsieur,

Conformément à votre cotation pour l'AOIR N° 001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW et à l'avis en date de xx xx 2025 de l'OOAS, approuvant l'adjudication des produits demandés pour ladite Consultation, nous avons l'honneur de vous passer commande ferme, pour le compte de l'ANSSP du produit ci-dessous indiqué pour lequel vous êtes déclaré attributaire.

N° item (lot)	NOM DU PRODUIT	Conditionnement demandé	Quantité totale marché	Quantité totale commandée	*PU DDP Magasin SoBAPS S.A Cotonou* (INCOTERMS 2020). *(Euro ou CFA)*	*Montant total (Euro ou CFA)*
Montant Total en Euro ou CFA						.
Montant 5% caution en Euro ou CFA						.
Montant Total en F CFA						.

Arrêté le montant de la présente commande à la somme de:***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Euros.***

Soit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx un francs CFA.
Les prix s'entendent DDP Magasin SoBAPS S.A à
Cotonou (INCOTERMS 2020).
Délai de livraison: xxxxxx à compter de la date de notification de la commande, la dernière date de signature faisant foi.
Règlement : selon les conditions de règlement prévues dans l'AOIR.
Taux de change :XXXXXXX
Caution de bonne fin d'exécution : 5% du montant total de la commande soit xxxxxxxx.

En cas de confirmation des prix, veuillez nous retourner sous huitaine, le présent marché revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

(lieu et date) (lieu et date)

Cotonou, le
Le Directeur général de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires

Dr Blaise GHEZO MEVO

SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
LETTRE D'INVITATION À SOUMISSIONNER À L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT 5
SECTION I : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS PRINCIPALES DE L'APPEL D'OFFRES 7
SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 11
SOMMAIRE 12
ARTICLE 1 – AUTORITÉ CONTRACTANTE 19
ARTICLE 2 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 19
ARTICLE 3 – FINANCEMENT 19
ARTICLE 4 – PROCEDURE SUIVIE 19
ARTICLE 5 – CHRONOGRAMME 19
ARTICLE 6 – ELIGIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES 20
ARTICLE 7 – PROCEDURE D'INVITATION 20
ARTICLE 8 – RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 20
ARTICLE 9 – FRAIS DE DOSSIER 20
ARTICLE 10 – GARANTIE DE SOUMISSION 20
10.1 – MONTANT 20
10.2 – VALIDITE 20
10.3 – MODELE 20
10.4 – QUALITE DE L'INSTITUTION EMETTRICE 21
10.5 – CONDITIONS DE RESTITUTION DE LA GARANTIE DE SOUMISSION 21
10.6 – SAISIE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION 21
10.7 – CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION 21
ARTICLE 11 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 21
ARTICLE 12 – ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 22
ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DE DÉTAIL DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 22
ARTICLE 14 – PREPARATION DES OFFRES 22
14.1 – LANGUES UTILISEES POUR L'APPEL D'OFFRES 22
14.2 – MONNAIE DE L'OFFRE 22
14.3 – PRIX ET INCOTERMS 23
14.4 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 23
14.5 – PRESENTATION DE L'OFFRE 23
14.6 – LES ECHANTILLONS 24
ARTICLE 15 – DEPOT DES OFFRES 24
15.1 – ADRESSE DE DEPOT DES OFFRES 24
15.2 - DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES 24
15.3 – MODALITE DE REMISE DES OFFRES 25
15.4 – RESPONSABILITES DE L'AGENT D'APPROVISIONNEMENT (SOBAPS S.A) 25
ARTICLE 16 – MODIFICATION ET RETRAIT DE L'OFFRE PAR LE SOUMISSIONNAIRE 25
ARTICLE 17 – OUVERTURE DES PLIS 25
ARTICLE 18 – PROCESSUS D'EVALUATION DES OFFRES 26
18.1 – CONDITIONS DE RECEVABILITE DES OFFRES 26
18.2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE L'EVALUATION DES OFFRES 26

18.3 – EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES 27
18.4 – ÉVALUATION DE LA CONFORMITE TECHNIQUE DES OFFRES 27
18.5 – CONVERSION DES OFFRES FINANCIERES EN UNE MONNAIE UNIQUE 27
18.6 – CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 27
18.7 – PREFERENCE SOUS-REGIONALE (SANS OBJET) 29
18.8 – ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES 29
18.9 – DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LES OFFRES 29
18.10 – ATTRIBUTION DES MARCHES 30

ARTICLE 19 – NOTIFICATION DES MARCHES ET GARANTIE DE BONNE EXECUTION 30

19.1 – NOTIFICATION DES MARCHES 30
19.2 – GARANTIE DE BONNE EXECUTION 31

ARTICLE 20 – RECOURS 31

ARTICLE 21 – ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES 31

ARTICLE 22 – DELAI DE LIVRAISON 31

22.1 – DATE INDICATIVE DE LIVRAISON DE LA PREMIERE TRANCHE DE LIVRAISON 31
22.2 – DELAI DE LIVRAISON APPLICABLE POUR LA DEUXIEME TRANCHE DE LIVRAISON (NON APPLICABLE) 32

ARTICLE 23 – QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON 32

23.1 – QUANTITES 32
23.2 – PLANNING DE LIVRAISON 32
23.3 – VARIATION DES QUANTITES 32

ARTICLE 24 – ALLOTISSEMENT 33

ARTICLE 25 – ÉCHANTILLONS 33

25.1 – FOURNITURE D'ECHANTILLONS AU TITRE DE L'OFFRE 33
25.2 – CAS OU UN ECHANTILLON NE PEUT PAS ETRE FOURNI 33
25.3 – CONFORMITE DES LIVRAISONS AUX ECHANTILLONS FOURNIS 33

ARTICLE 26 – ENREGISTREMENT DES PRODUITS 33

ARTICLE 27 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 33

27.1 – COUT DE LA PREPARATION DES OFFRES 33
27.2 – PROPRIETE DES OFFRES 34
27.3 – FRAUDE ET CORRUPTION 34

SECTION III : MODELE DE MARCHE 35

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 36

LA LIVRAISON SE FERA EN UNE TRANCHE UNIQUE A LA DATE DE LIVRAISON CONTRACTUELLE, SOIT XX MOIS A COMPTER DE LA SIGNATURE DU BON DE COMMANDE, LA DERNIERE DATE FAISANT FOI 36

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 36

ARTICLE 3. FORME ET DUREE DU MARCHE 36

ARTICLE 4. MONTANT DU MARCHE : 37

ARTICLE 5. MODALITES DE PAIEMENT 37

ARTICLE 6. DOMICILIATION DES PAIEMENTS 37

ARTICLE 7. LIEU DE LIVRAISONS ET DE VERIFICATION 37

ARTICLE 8. ASSURANCE QUALITE 38

LA SOBAPS S.A SE RESERVE LE DROIT DE REJETER TOUS LES LOTS NON ACCOMPAGNES DE BULLETIN D'ANALYSE. 38

ARTICLE 10. DISPOSITIONS POUR L'EXPEDITION DES PRODUITS (*INCOTERMS DDP MAGASIN SOBAPS S.A*) 40

ARTICLE 11. IMPOSSIBILITE DE LIVRAISON 40

ARTICLE 12. PENALITES DE RETARD 40

V*R ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

P = ... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

DANS CETTE FORMULE : P = MONTANT DES PENALITES, V = VALEUR PENALISEE ET R = NOMBRE DE JOURS DE RETARD 41

ARTICLE 13. GARANTIE DE BONNE EXECUTION 41

TOUS LES REMBOURSEMENTS, PAIEMENTS D'ASSURANCES, DE GARANTIES, DE CAUTIONS OU LES PAIEMENTS SIMILAIRES RESULTANT DES TRANSACTIONS RELATIVES AUX CONDOMS MASCULINS ET AUX SERVICES PAYES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CONTRAT, ET AUXQUELS L'ACHETEUR AURAIT EVENTUELLEMENT DROIT, SERONT EFFECTUES AUPRES DE LA KFW, FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (BIC : KFWIDEFF, COMPTE IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), POUR LE COMPTE DE L'OOAS DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL SANTE DE LA REPRODUCTION ET PREVENTION DU VIH DANS LA REGION DE LA CEDEAO (N° BMZ 2016 69 043). 41

DATE LIMITE DE LIVRAISON : (*PRECISER POUR CHAQUE PRODUIT LE DELAI DE LIVRAISON*) 41

ARTICLE 14. FISCALITE 41

LES MARCHANDISES SONT ACHETEES HORS TVA. 41

IL EST FAIT OBLIGATION AU TITULAIRE DU MARCHE DE PROCEDER AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE DE REGULATION (0,5% DU MONTANT DU MARCHE) AUPRES DU SERVICE DES DOMAINES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU BENIN. 41

ARTICLE 15. ETIQUETAGE DES CARTONS 41

ARTICLE 16. RECEPTION DES PRODUITS 42

ARTICLE 17. PRODUCTION DES PIECES COMPTABLES 42

ARTICLE 18. LANGUE CONTRACTUELLE 42

ARTICLE 19. RESILIATION DU MARCHE 42

ARTICLE 20. REGLEMENT DES LITIGES 42

ARTICLE 21. FORCE MAJEURE 42

ARTICLE 22. COMMUNICATIONS 42

ARTICLE 23. DATE D'EFFET DU MARCHE 43

ACCORD DE MARCHE (PAGE DE GARDE) 44

MONTANT DU MARCHE : XXXXXX (*EUROS*) SOIT XXXXXXXX FCFA 44

FINANCEMENT : ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS) 44

MARCHE CONCLU ENTRE : 44

POUR : LA FOURNITURE DE XXXXX (*PRECISER LES PRODUITS*) 44

LE DELAI DE LIVRAISON DU MARCHE EST FIXE COMME SUIT : 45

SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES 48

SOMMAIRE 49

ARTICLE 1 – CADRE GENERAL 56

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 56

2.1 – MARCHE 56
2.2 – PRIX DU MARCHE 56
2.3 – FOURNITURES 56
2.4 – SERVICES 56
2.5 – BENEFICIAIRE 56
2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) 57
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) 57

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 57

ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 57

ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS **58**

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE **58**

6.1 – LANGUE DU MARCHE 58
6.2 – FORME DU MARCHE 58
6.3 – DUREE DU MARCHE 58
6.4 – VARIATIONS DES QUANTITES 58

ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS **59**

7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 59
7.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION 59
7.3 – DISPOSITIONS POUR EXPEDITION ET LIVRAISON DES PRODUITS 60
7.4 – TRANSPORT ET EMBALLAGE 60
7.5 – LIEU DE LIVRAISON 61
7.6 – DELAIS DE LIVRAISON 61
7.7 – RETARDS DE LIVRAISON 61
7.8 – TRANSFERT DE PROPRIETE ET RESPONSABILITE 61
7.9 – VERIFICATION APRES LIVRAISON - CONTROLE DE LA QUALITE 62

ARTICLE 8 – SERVICES CONNEXES **63**

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE **63**

9.1 – INFORMATION AU BENEFICIAIRE 63
9.2 – CONFORMITE DES PRODUITS LIVRES A CEUX POUR LESQUELS LE SOUMISSIONNAIRE A ETE PREQUALIFIE 63
9.3 – GARANTIE DE LA STABILITE DES PRODUITS LIVRES 63
9.4 – BREVETS 64

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ET DE L'AGENT D'APPROVISIONNEMENT **64**

10.1 – ASSISTANCE AU TITULAIRE 64

ARTICLE 11 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE **64**

ARTICLE 12 – MODE D'ÉTABLISSEMENT ET RÉGIME DES PRIX **65**

12.1 – REGIME DES PRIX 65
12.2 – INCOTERM D'APPLICATION 65
12.3 – MONNAIE DU MARCHE 65

ARTICLE 13 – APPLICATION DE RABAIS AU TITRE DU MARCHE **65**

ARTICLE 14 – MONTANT DU MARCHE **65**

ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT **66**

15.1 – FACTURATION 66
15.2 – PAIEMENTS 66
15.3 – MONNAIES ET TAUX DE CHANGE 67
15.4 – RETARDS DE PAIEMENT 67

ARTICLE 16 – REVISION DES PRIX **68**

ARTICLE 17 – GARANTIES FINANCIÈRES EXIGÉES DU TITULAIRE **68**

17.1 – GARANTIE DE BONNE EXECUTION 68
17.2 – CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE OCTROYES AU TITULAIRE (APRES ACCORD ECRIT DU BENEFICIAIRE) 69

ARTICLE 18 – PENALITES **70**

18.1 – PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON DU TITULAIRE 70

ARTICLE 19 – MODIFICATIONS UNILATÉRALES DU MARCHE **71**

ARTICLE 20 – AVENANTS AU MARCHE **71**

ARTICLE 21 – RÉSILIATION DU MARCHE **71**

21.1 – RESILIATION POUR NON EXECUTION 71

21.2 – RESILIATION POUR CAUSE D'INSOLVABILITE 72
21.3 – RESILIATION UNILATERALE POUR RAISON DE CONVENANCE 72

ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE 72

ARTICLE 23 – NOTIFICATION 73

ARTICLE 24 – IMPÔTS, DROITS ET TAXES 73

ARTICLE 25 – CONTENTIEUX 73

25.1 – REGLEMENT A L'AMIABLE DES LITIGES 73
25.2 – REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES 73
25.3 – DROIT APPLICABLE 73

SECTION V : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 74

SOMMAIRE 75

ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIERES 76

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 76

2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) 76
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) 76

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 76

ARTICLE 4 – COMMUNICATIONS 76

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 77

5.1 – DUREE DU MARCHE 77
5.2 – VARIATIONS DES QUANTITES 78

ARTICLE 6 – DÉFINITION DES PRESTATIONS 78

6.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 78
6.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION 78
6.3 – LIEU DE LIVRAISON 78
6.4– DELAIS DE LIVRAISON 78

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT 79

7.1 – PAIEMENTS 79

SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 80

SOMMAIRE 81

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 83

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES FOURNITURES 83

2.1 – DENOMINATION DES FOURNITURES 83
2.2 – CONFORMITE TECHNIQUE DES FOURNITURES LIVREES AU TITRE DU MARCHE 83
2.3 – PHARMACOPEES DE REFERENCE 83
2.4 – NORMES DE REFERENCE 84
2.5 – ORIGINE DES FOURNITURES 84
2.6 – AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS LE PAYS DU FABRICANT 84

ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT 84

3.1 – SPECIFICATIONS ET PROTECTION DES CONDITIONNEMENTS 84
3.3 – PRESENTATION DES PRODUITS 85
3.4 – CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 85
3.5 – CONDITIONNEMENT SECONDAIRE 86
3.8 – NOTICE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 86

ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE 86

4.1 – LANGUE ET SPECIFICATIONS 86
4.2 – IDENTIFICATION DES CONDITIONNEMENTS INDIVIDUELS UNITAIRES 86

4.4 – ÉTIQUETAGE SECONDAIRE 87

ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT 88

5.1 – EMBALLAGE DE TRANSPORT 88
5.2 – LISTE DE COLISAGE ET DOCUMENTS D'EXPEDITION 90
5.3 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES PRODUITS THERMOSENSIBLES 91
5.4 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES STUPEFIANTS 92

ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES 92

ARTICLE 7 – DATES DE PÉREMPTION ET DURÉE DE VALIDITÉ RESTANTE 92

7.1 – MENTIONS 92
7.2 – DUREE DE VALIDITE RESTANTE A RECEPTION 92

ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES 92

8.1 – CONFORMITE TECHNIQUE DES PRESERVATIFS 92

ARTICLE 9 –FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FOURNITURES 93

ARTICLE 10 – FICHE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 93

10.1 – INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE 93
10.2 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES 93

ARTICLE 11 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DU MARCHE 93

11.1 – DOCUMENTS A PRODUIRE A LA LIVRAISON DES FOURNITURES 93
11.2 – DOCUMENTS A PRODUIRE SUR SIMPLE DEMANDE DU BENEFICIAIRE 94

ARTICLE 12 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE 94

12.1 – DISPOSITIONS POUR L'ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BENEFICIAIRE (BENIN) 94
12.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 95

ARTICLE 13 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION 95

13.1 – DATE DE RECEPTION EN MAGASIN 95
13.2 – RECEPTION PROVISOIRE (RECEPTION QUANTITATIVE) 95
13.3 – RECEPTION DEFINITIVE (RECEPTION QUALITATIVE) 95

ARTICLE 14 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION 95

ARTICLE 15 – RAPPEL DE LOT 96

ARTICLE 16 – RETRAIT DU MARCHE 96

SECTION VII : TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES FOURNITURES 97

NOTE EXPLICATIVE 98

TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES FOURNITURES 99

SECTION VIII : TABLEAU DES QUANTITES ET PLANNING DE LIVRAISON 102

ANNEXES 104

SECTION IX : MODELES DES DOCUMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE L'OFFRE 105

ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODELE) 106

TITRE : 107

ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES PRODUITS QUALIFIES PAR L'UNFPA ET L'OMS (MODELE) 108

NOTE EXPLICATIVE 108
MODELE 108

ANNEXE 2BIS – FICHE D'INFORMATION DE PRODUIT QUALIFIE PAR L'UNFPA ET L'OMS (FIPQ) (MODELE) 109

NOTE EXPLICATIVE 109
MODELE ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITES ET DES PRIX UNITAIRES (MODELE) 110

NOTE EXPLICATIVE 110
MODELE (COMPORTANT 3 PARTIES) 110

SECTION X : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE 113

ANNEXE 4 – MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION 114

ANNEXE 5 – MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (MODELE KFW) 115

ANNEXE 6 – MODELE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHE 117

SECTION XI : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 121

ANNEXE 8 – MODELES D'ETIQUETTES 122

ANNEXE 9 – COPIE DU CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE (CPP), MODELE OMS 1992 : *NON APPLICABLE* . 124

INSTRUCTIONS GENERALES 125
NOTES EXPLICATIVES 125

ANNEXE 10 – MODELE D'AUTORISATION OU DE MANDAT DU FABRICANT 126

ANNEXE 11 – GRILLE DE DEPOUILLEMENT ET D'ANALYSE A L'OUVERTURE DES OFFRES 128

ANNEXE 12 – GRILLE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES 129

ANNEXE 13 – GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 130

ANNEXE 14 – MODALITES D'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR MISE SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE DU BENIN 137

ANNEXE 15 – DECLARATION D'ENGAGEMENT 138

ANNEXE 16 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EMBALLAGES DES PRESERVATIFS 141

ANNEXE 17 : MODE D'EMPLOI 142

ARTICLE 1 – CADRE GÉNÉRAL

Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales définit le cadre administratif général du Marché. Les Clauses Administratives Générales sont d'application partout où elles ne sont pas modifiées par des Clauses Administratives Particulières (Section V).

Le Cahier des Clauses Administratives Générales est également complété par le Cahier des Clauses Techniques applicables au Marché (Section VI) et par les Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section VII).

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Dans le présent Marché, les termes ci-après devront être interprétés comme suit :

2.1 – MARCHÉ

L'accord passé entre l'Autorité Contractante (Acheteur) et le Titulaire (Fournisseur) signé par les parties et comprenant toutes les annexes et les documents qui y ont été inclus par voie de référence.

2.2 – PRIX DU MARCHÉ

Le prix contractuel payable au Titulaire pour l'exécution complète et satisfaisante des prestations prévues au titre du Marché. Ce prix s'entendra selon l'Incoterm d'application, tel que défini à l'article 12.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

2.3 – FOURNITURES

L'ensemble des articles que le Titulaire est tenu de livrer au Bénéficiaire au titre du Marché.

2.4 – SERVICES

Tous les services annexes à la livraison des Fournitures (assurances, transports et autres services) auxquels est tenu le Titulaire au titre du Marché.

2.5 – BÉNÉFICIAIRE

La société au bénéfice de laquelle sont réalisées les prestations prévues au titre du Marché.

Dans le cadre du présent Marché, le Bénéficiaire désigné est **l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires**, et siège à l'adresse suivante :

Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP)
Ministère de la Santé
Cotonou-Akpakpa Donatin
01 BP 882 Cotonou
Tel: +229 01 21 33 20 21
+229 01 21 33 00 63

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé désignée sous le sigle « SoBAPS S.A» sert d'Agent d'Approvisionnement et siège à l'adresse suivante :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon Akpakpa- Cotonou
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 36 74
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

2.6 – AUTORITÉ CONTRACTANTE (ACHETEUR)

L'ensemble des personnes autorisées à contracter pour le compte du Bénéficiaire est défini au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR)

L'individu ou la société effectuant les prestations prévues au titre du Marché, pour le compte du Bénéficiaire.

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHÉ

Le Marché porte sur la fourniture des produits définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

La liste des articles et les quantités à commander dans le cadre du Marché sont détaillées dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires.

Cette liste est confirmée en annexe à la Lettre de notification du Marché qui a été adressée au Titulaire au terme du processus d'évaluation des offres et d'attribution des Marchés.

ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Le Marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité décroissante :

- Le Marché
- La Lettre d'engagement du Soumissionnaire à approvisionner les produits qualifiés par l'UNFPA
- Le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires
- La Lettre de notification
- Les Bons de commande émis au titre du Marché
- La Lettre de notification des résultats de la présélection
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales
- Le Cahier des Clauses Techniques
- Le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures
- L'offre technique du Titulaire fournis lors de la préqualification UNFPA, détaillée dans les documents suivants :
    - Les Fiches d'Informations Techniques sur les Fournitures
    - Les Questionnaires fiches ou formulaire d'Identification et d'Information sur les Fournisseurs de Produits Pharmaceutiques
- Les échantillons
- L'ensemble des documents et courriers échangés entre les parties au cours du Marché.

Les différents documents constituant le Marché doivent être considérés comme mutuellement explicites. En cas d'ambiguïté ou de divergence d'interprétation ou encore d'une éventuelle contradiction entre les différents documents, les indications de la pièce portant le chiffre le moins élevé dans l'énumération ci-dessus primeront sur les autres.

ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS

Toutes les communications officielles destinées à l'une ou à l'autre des parties seront faites par écrit, en français, et envoyées respectivement aux adresses que chacune des parties communiquera par écrit.

Les communications écrites seront adressées à l'autre partie soit par courrier, soit par fax, soit encore par e-mail.

Les personnes de contact au niveau du Titulaire et au niveau du Bénéficiaire, ainsi que leurs coordonnées respectives, sont détaillées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

ARTICLE 6 – CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

6.1 – LANGUE DU MARCHÉ

Les Marchés et les bons de commande émis au titre du Marché seront passés **en français**.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Titulaire dans le cadre du Marché peuvent être rédigés dans une autre langue aux conditions expresses suivantes :

- Les documents officiels devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée de l'intégralité du document, effectuée par un traducteur assermenté.
- Les documents non officiels devront être accompagnés d'une traduction en français des passages ad hoc du document.

Dans le cas d'un document traduit, aux fins d'interprétation, seule la traduction en français fera foi.

6.2 – FORME DU MARCHÉ

Le Marché est un Marché à bons de commande à prix unitaires, portant sur les Fournitures précisées à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

6.3 – DURÉE DU MARCHÉ

Le Marché prend effet à compter de sa date de notification et est conclu pour une durée totale définie dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, durant laquelle les bons de commande peuvent être notifiés au Titulaire par l'Autorité Contractante.

6.4 – VARIATIONS DES QUANTITÉS

Les quantités totales à commander au titre du Marché, telles que définies dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires, sont données à titre indicatif.

Durant la période d'exécution du Marché, l'Autorité Contractante se réserve le droit de modifier, sans avenant au Marché, pour chaque article, la quantité totale qui sera commandée au titre du Marché (total des bons de commandes passés au titre du Marché) dans les limites fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, en quantité par article et/ou en valeur totale du Marché. Ces variations de quantités ne seront assorties d'aucune modification des prix unitaires ou de quelque autre stipulation ou condition.

ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS

7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS

Les bons de commande seront émis par le Bénéficiaire et n'excèderont pas le nombre défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières pour la durée du Marché.

Le premier bon de commande sera émis lors de la notification du Marché, conformément aux quantités mentionnées dans le Tableau des Quantités comme étant livrables pour la première tranche de livraison (Section VIII du Dossier d'Appel d'Offres).

Chaque bon de commande émis au titre du Marché précisera, conformément à l'offre faite par le Titulaire et acceptée par le Bénéficiaire :

- La référence du Marché.
- Le numéro d'ordre du bon de commande.
- Le ou les lieux de livraison.
- Le délai de livraison.
- La désignation complète de chaque article à livrer.
- La présentation de chaque article à livrer (conditionnement vrac ou unitaire).
- Les quantités commandées de chaque article.
- Les prix unitaires et montants suivants, correspondant à la présentation retenue et tels qu'ils ont été exprimés dans la monnaie de l'offre, par article :
    - Les prix unitaires des articles commandés, rendus au lieu de livraison, selon l'Incoterm d'application et les conditions spéciales de cotation définis à l'article 12.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
    - Le montant total brut par article.

  exprimé dans la monnaie retenue pour le paiement des livraisons effectuées au titre du Marché.
- Le montant total brut correspondant au bon de commande, exprimé dans la monnaie de l'offre retenue pour le paiement des livraisons effectuées au titre du Marché.
- Le cas échéant : le montant correspondant au rabais offert par le Titulaire.
- Le montant total net du bon de commande, exprimé dans la monnaie de l'offre.
- Le cas échéant, le taux de change applicable (en cas de paiement demandé dans une monnaie autre que celle de l'offre).
- Le montant total net du bon de commande, exprimé dans la monnaie dans laquelle le paiement sera effectué.

Seuls les bons de commande signés par les représentants habilités du Bénéficiaire, tels que définis à l'article 2.6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, seront reçus valablement et honorés par le Titulaire.

7.2 – INSPECTION AVANT EXPÉDITION

7.2.1 – Droit du Bénéficiaire d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures avant expédition

Le Bénéficiaire ou son représentant aura le droit d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures pour s'assurer qu'elles sont bien conformes aux spécifications du Marché. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières et/ou le Cahier des Spécifications Techniques préciseront, le cas échéant, quelles inspections et essais seront effectués. Dans ce cas le Bénéficiaire notifiera par écrit au Titulaire l'identité de ses représentants à ces fins.

Des inspections et prélèvements pour contrôle de la qualité et essais pourront être effectués dans les locaux du Titulaire et/ou de son ou de ses sous-traitant(s), au point de livraison convenu et/ou à la destination finale des Fournitures. Lorsque ces inspections, contrôles et essais sont effectués dans les locaux du Titulaire et/ou de son ou de ses sous-traitant(s), les inspecteurs se verront donner toute l'aide et l'assistance raisonnablement exigibles sans qu'il en coûte rien au Bénéficiaire. Les analyses pour contrôle de la qualité effectuées par le Bénéficiaire le seront auprès d'un laboratoire indépendant de son choix. Les coûts afférents aux analyses ainsi effectuées seront à la charge du Bénéficiaire.

Pour les préservatifs masculins, des prélèvements pour contrôle de la qualité seront effectué dans les locaux du fabricant et/ou du Titulaire AVANT EXPEDITION. Les échantillons seront expédiés par le Titulaire au laboratoire de contrôle qualité sélectionné par l'Agent d'approvisionnement (SoBAPS S.A). A ce titre, la SoBAPS S.A communiquera avant l'expédition au Titulaire l'adresse complète du laboratoire sélectionné pour effectuer le contrôle qualité des items concernés.
La taille indicative des échantillons à expédier pour un lot est de 1000 préservatifs.
Les frais liés aux tests de contrôle qualité seront à la charge de l'Autorité contractante (Agence Nationale des Soins de Santé Primaires)
Les frais d'échantillons et d'expédition au laboratoire de contrôle seront à la charge du titulaire qui devra en tenir compte dans son offre financière. Dans le cadre du présent Appel d'Offres, ces frais ne sont applicables qu'aux items du lot N°01 (préservatifs masculins avec logo et préservatifs masculins sans logo).

7.2.2 – Résultats des inspections, contrôles et essais effectués par le Bénéficiaire avant expédition

Une fois les tests effectués sur les échantillons et les résultats à la disposition de l'Acheteur, celui-ci informera le Titulaire si les lots peuvent être libérés en lui envoyant une copie des résultats, qui sera à joindre aux documents d'expédition.

Si l'une quelconque des Fournitures inspectées ou essayées se révèle non conforme aux spécifications, le Bénéficiaire pourra la refuser. Le Titulaire devra alors soit remplacer les Fournitures refusées, soit y apporter toutes modifications nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications sans qu'il n'en coûte rien au Bénéficiaire.

7.2.3 – Obligations de garantie

Rien de ce qui est stipulé dans les articles 7.2.1 et 7.2.2 ci-dessus ne libère le Titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du Marché.

7.2.4 – Conservation par le fabricant d'un échantillon des lots livrés au titre du Marché

Le fabricant des produits livrés au titre du Marché conservera un échantillon de tous les lots de tous les produits livrés au Bénin dans le cadre du Marché.

Les lots devront être conservés dans des conditions de température et d'humidité conformes aux recommandations du fabricant et ce pendant toute la durée de validité des lots.

7.3 – DISPOSITIONS POUR EXPÉDITION ET LIVRAISON DES PRODUITS

Toutes les dispositions à prendre pour l'expédition et la livraison des produits sont détaillées à l'article 5.2 du Cahier des Clauses Techniques.

7.4 – TRANSPORT ET EMBALLAGE

Sauf indications contraires consécutives à la nature particulière d'un produit (dans ce cas spécifié aux articles 5.3 et suivants du Cahier des Clauses Techniques), les conditions et mode de livraison, de transport et d'expédition sont laissés au libre choix du Titulaire.

La répartition et la prise en charge des différents frais inhérents au transport international et local des Fournitures, à leur manutention et magasinage, ainsi qu'à leur assurance durant le transport, (à condition de préférence que celle-ci soit représentée dans le pays) est définie par l'Incoterm et les conditions spéciales de cotation d'application pour le Marché (tels que stipulés aux article 12.1 et 12.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales).

Le Titulaire est entièrement responsable de la qualité de l'emballage des Fournitures. Tout emballage réputé défectueux jusqu'au lieu de livraison convenu engagera la responsabilité du Titulaire. Dans ce cas, les frais de retour et de remplacement des Fournitures avariées ou perdues seront à sa charge.

L'emballage, le marquage externe et la documentation interne du colis seront strictement conformes aux dispositions expressément stipulées à cet égard à l'article 5.1 du Cahier des Clauses Techniques.

7.5 – LIEU DE LIVRAISON

Les Fournitures seront livrées au lieu de livraison convenu selon l'Incoterm d'application. Le lieu de livraison est précisé dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

7.6 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Sauf dispositions particulières précisées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières ou accord préalable octroyé au Titulaire par l'Autorité Contractante, le délai de livraison effectif ne pourra être supérieur à **120 jours** à compter de la date de signature de la lettre de marché par le Titulaire.

Ce délai de livraison est valable pour chaque bon de commande émis par le Bénéficiaire et court à compter de la date de réception du bon de commande par le Titulaire. Le bon de commande est envoyé en même temps que la Lettre de notification du Marché.

Si le Titulaire a proposé dans son offre des délais de livraison plus avantageux, les délais de livraison offerts seront retenus et applicables au titre du Marché.

7.7 – RETARDS DE LIVRAISON

Si à un moment quelconque pendant l'exécution du Marché, le Titulaire ou l'un éventuel de ses sous-traitants est confronté à des circonstances qui les empêchent de livrer les Fournitures ou de fournir les prestations dans le délai contractuel, le Titulaire en notifiera rapidement le Bénéficiaire par écrit, lui faisant connaître l'existence du retard, ses causes et sa durée probable.

Dès que possible après réception de la notification du Titulaire, le Bénéficiaire évaluera la situation. Il aura toute latitude pour proroger le délai de livraison, auquel cas la prorogation sera ratifiée par les parties par Avenant au Marché.

Un retard non excusé du Titulaire à exécuter ses obligations de livraison l'exposera à l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- Imposition de pénalités, selon les dispositions prévues à l'article 18.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
- Saisie de son cautionnement de bonne exécution.
- Résiliation du Marché pour carence à l'exécuter, selon les modalités prévues à l'article 21.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
- Retrait définitif de l'éligibilité du Titulaire dans le cadre de Marchés ultérieurs.

7.8 – TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET RESPONSABILITÉ

Les Fournitures livrées deviendront la propriété du Bénéficiaire après leur réception définitive, telle que définie à l'article 14.3 du Cahier des Clauses Techniques, et intervenant au plus tard 45 jours après la date de réception en magasin.

Le Bénéficiaire est réputé responsable de l'intégrité des Fournitures à compter de la date de leur arrivée au lieu de livraison défini. À ce titre, il prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité et les bonnes conditions de mise en quarantaine des Fournitures livrées.

7.9 – VÉRIFICATION APRÈS LIVRAISON - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

7.9.1 – Droit du Bénéficiaire d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures à réception

Le Bénéficiaire aura le droit d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures pour s'assurer qu'elles sont bien conformes aux spécifications du Marché. Les analyses de contrôle de la qualité effectuées par le Bénéficiaire le seront auprès d'un laboratoire indépendant de son choix. Les coûts afférents aux contrôles ainsi effectués seront à la charge du Bénéficiaire.

7.9.2 – Notification des résultats des contrôles en cas de non-conformité

Si à la suite du contrôle de la qualité, un produit s'avère non conforme aux spécifications, le Bénéficiaire le notifiera par écrit au Titulaire dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du lendemain de la date de réception dans ses magasins.

Le Titulaire pourra demander une contre-expertise auprès d'un laboratoire indépendant, agréé par les deux parties. Sauf dispositions contraires, les coûts afférents à cette contre-expertise seront à la charge de la partie perdante.

La demande de contre-expertise devra être faite dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception par le Titulaire du rapport de non-conformité du produit concerné. À défaut d'une demande dûment introduite dans ce délai, la déclaration de non-conformité du produit concerné sera considérée comme acceptée par le Titulaire.

7.9.3 – Dispositions en cas de non-conformité confirmée d'un produit

Si à la suite du contrôle et d'une éventuelle contre-expertise, la non-conformité d'un produit est confirmée, suivant chaque cas, le Bénéficiaire pourra prendre l'une des décisions suivantes, toutes à son entière discrétion :

- **Ajournement du Marché pour les Fournitures concernées** : dans ce cas, le Titulaire devra, selon des modalités (mode d'expédition et délai de remplacement) à définir par le Bénéficiaire en fonction de considérations liées à sa situation de stock et à l'urgence de remplacement des produits, soit remplacer les Fournitures refusées par le Bénéficiaire soit y apporter toutes les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux spécifications, sans qu'il n'en coûte rien au Bénéficiaire. En cas de remplacement, le Titulaire prendra également à sa charge tous les frais de rapatriement ou de destruction sur place des Fournitures refusées.

- **Rejet du Marché pour les Fournitures concernées** : dans ce cas, le Bénéficiaire refuse la livraison des Fournitures non conformes et rejette le Marché pour les Fournitures concernées, se réservant ainsi le droit de les acquérir auprès d'un autre fournisseur. Le rejet de ce Marché ne pourra être prononcé qu'en cas de non-conformité des Fournitures.

Le Titulaire prendra dans ce cas à sa charge tous les frais de rapatriement ou de destruction sur place des fournitures rejetées dans le respect de la réglementation pharmaceutique nationale en vigueur.

7.9.4 – Obligations de garantie

Rien de ce qui est stipulé dans les articles 7.9.1 à 7.9.3 ci-dessus ne libère le Titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du Marché.

ARTICLE 8 – SERVICES CONNEXES

Les services connexes éventuellement demandés au Titulaire au titre du Marché seront indiqués dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Les prix facturés par le Titulaire pour les services connexes, s'ils ne sont pas inclus dans le prix du Marché de Fournitures, seront convenus à l'avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le Titulaire facture à d'autres clients pour des services semblables.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 – INFORMATION AU BÉNÉFICIAIRE

Le Titulaire est tenu d'informer le Bénéficiaire et de lui faire tenir dans les meilleurs délais tous les documents utiles et nécessaires à la gestion de tous les éléments se rapportant :

- Aux conditions de réalisation des prestations à fournir au titre du Marché (par exemple le mode et les délais de livraison des Fournitures, ou l'origine des Fournitures).
- À ses expéditions (Bordereau d'expédition, Liste de colisage, Facture, Attestation de Vérification de la société d'inspection avant expédition).
- À la qualité des Fournitures faisant l'objet du Marché, avant comme après la livraison, en particulier en cas de mise en évidence d'un défaut ou d'un problème relatif à un produit et qui serait constaté tardivement.

9.2 – CONFORMITÉ DES PRODUITS LIVRÉS À CEUX POUR LESQUELS LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTÉ PRÉQUALIFIÉ

Le Titulaire est tenu de livrer au titre du Marché les Fournitures correspondant exactement aux couples produit/fabricant pour lesquels il a été présélectionné par la SoBAPS S.A.

Aucune alternative à un couple produit/fabricant agréé par la SoBAPS S.A ne peut être acceptée à la livraison si elle n'a pas elle aussi été préalablement agréée. Toute proposition de livraison d'un produit alternatif au produit agréé par la SoBAPS S.A devra donc être préalablement signalée à la SoBAPS S.A et accompagnée d'un dossier technique complet permettant à celui-ci de la valider sur le plan technique, ce dans un délai compatible avec le respect de ses engagements tout en tenant compte des délais nécessaires à l'évaluation du dossier. Le dossier technique ainsi soumis comprendra l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues à l'article 14.5.2 des Instructions aux Soumissionnaires. La SoBAPS S.A évaluera le dossier du produit alternatif et signifiera expressément son accord au Titulaire sur base des résultats de son évaluation, dans un délai compatible avec le respect par le Titulaire de son délai de livraison.

La livraison d'un article ne respectant pas cette exigence verra l'article correspondant automatiquement rejeté lors de la procédure de réception par la SoBAPS S.A.

9.3 – GARANTIE DE LA STABILITÉ DES PRODUITS LIVRÉS

Le Titulaire garantit la stabilité des produits livrés durant toute leur durée de validité. À ce titre, il garantit le remplacement, à sa charge, des produits qui auraient subi une quelconque dégradation les rendant inutilisables.

La SoBAPS S.A prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des produits en ses magasins conformément aux Bonnes Pratiques de Distribution définies par l'OMS.

En cas de dégradation d'un produit constatée avant sa date de péremption, la SoBAPS S.A en rapportera les faits et circonstances, qu'il notifiera immédiatement et par écrit au Titulaire, accompagnant son constat d'un échantillon suffisant du produit dégradé, prélevé parmi le stock restant dans ses magasins.

La SoBAPS S.A pourra exiger du Titulaire le remplacement de la quantité totale du ou des lots concernés restant en stock dans ses magasins. À cet effet, il notifiera cette quantité au Titulaire.

Le Titulaire procèdera à la livraison du lot de remplacement dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des quantités restant en stock. À défaut d'instructions précises de la SoBAPS S.A, la livraison se fera par la voie d'expédition la plus rapide.

Les conditions de conformité du lot de remplacement seront équivalentes à celles exigées pour les livraisons normales au titre du Marché, telles que décrites à l'article 8 du Cahier des Clauses Techniques.

Rien de ce qui est stipulé dans les dispositions ci-dessus ne libère le Titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du Marché.

9.4 – BREVETS

Le Titulaire garantira le Bénéficiaire contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou de droits de création industrielle résultant de l'emploi des Fournitures ou d'un de leurs éléments dans le pays du Bénéficiaire.

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ET DE L'AGENT D'APPROVISIONNEMENT

10.1 – ASSISTANCE AU TITULAIRE

Le Bénéficiaire et/ou l'Agent d'Approvisionnement s'engagent à porter assistance au Titulaire pour le bon déroulement du contrat, en particulier pour la prévention et le règlement de tout problème qui pourrait survenir au niveau des institutions ou sur le territoire national du Bénéficiaire.

A ce titre, ils transmettront au Titulaire tous les documents utiles et nécessaires à la bonne organisation des expéditions, dont, entre autres :

- Les autorisations éventuelles requises pour l'importation des médicaments et autres produits pharmaceutiques dans le pays du Bénéficiaire.
- Les dispositions spécifiques en matières douanière, tendant entre autres à accélérer le processus d'enlèvement.
- Les dispositions spécifiques en matière d'homologation pour l'enregistrement des médicaments pour la mise sur le marché national.

ARTICLE 11 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Le Titulaire devra indemniser l'Autorité Contractante contre toutes pertes, dommages, coûts et dépenses engagés à l'égard de toute responsabilité du produit ou réclamation similaire en cas de blessures aux personnes en lien avec les Fournitures livrées.

ARTICLE 12 – MODE D'ÉTABLISSEMENT ET RÉGIME DES PRIX

12.1 – RÉGIME DES PRIX

Le Marché sera établi sur la base de prix unitaires.

Les prix unitaires valables au titre du Marché sont ceux se rapportant au Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires annexé au Marché.

Les prix unitaires sont réputés fermes et définitifs pour la durée du Marché.

12.2 – INCOTERM D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires prises en accord avec l'Autorité Contractante et résultant d'une offre établie selon un Incoterm alternatif et préalablement accepté par l'Autorité Contractante, l'incoterm d'application sera le DDP (« Delivered Duty Paid » = « Franco Domicile du Bénéficiaire »).

Sur la base de cet Incoterm, les prix unitaires s'entendent :

- Prix des fournitures DDP, dédouanés, dans les magasins du Bénéficiaire (à l'adresse indiquée à l'article 2 du Cahier des Clauses Administratives Générales).
- Hors TVA
- Frais de transport à la charge du Titulaire, jusqu'au lieu de livraison convenu : Magasins de la SoBAPS S.A à Cotonou.
- Frais d'assurance tous risques, hors garantie de domiciliation locale, à la charge du Titulaire, jusqu'aux entrepôts du Bénéficiaire. Le montant de l'assurance sera égal à 110% de la valeur des fournitures « magasin à magasin » sur une base « Tous Risques », y compris les risques de guerre et de grève.
- Frais d'approche pour la sortie entre l'entrepôt sous douane et l'entrepôt du Bénéficiaire à la charge du Titulaire.

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé se réserve le droit, lors d'un prochain Marché avec un ou plusieurs des fournisseurs agréés, du choix de l'Incoterm (FOB, CIF, CIP, DAT, DAP, DDP) et par conséquent de toutes modifications qui en découleront.

12.3 – MONNAIE DU MARCHÉ

Les prix unitaires applicables au titre du Marché sont indiqués dans la monnaie de l'offre (Francs CFA ou Euro).

ARTICLE 13 – APPLICATION DE RABAIS AU TITRE DU MARCHÉ

Les rabais offerts par le Titulaire seront appliqués à chaque bon de commande, par la déduction, pour chaque article concerné par le rabais, d'un montant équivalent à l'application du rabais offert.

ARTICLE 14 – MONTANT DU MARCHÉ

Le Marché sera passé pour un montant global indicatif calculé sur la base de l'application des prix unitaires définis par article dans le Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires et figurant dans la Lettre de notification.

Ces prix prendront en compte les offres de rabais pour attribution groupée de plusieurs articles.

Le montant global réellement payé au titre du Marché sera fonction des quantités effectivement commandées, calculé selon les principes ci-avant énoncés et les modalités détaillées à l'article 15 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT

15.1 – FACTURATION

Pour chaque livraison effectuée, le Titulaire établira une facture en quatre (4) exemplaires, dont un minimum de deux (2) originaux, qu'il adressera au Bénéficiaire.

Chaque facture comportera les indications suivantes :

- Le nom et l'adresse du Titulaire.
- L'identité et l'adresse bancaire du Titulaire, telle que précisée dans le Marché (Relevé d'identité bancaire).
- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- L'origine des fournitures
- Pour chaque article livré
    - La désignation complète, telle qu'indiquée sur le bon de commande.
    - La quantité unitaire livrée telle qu'indiquée sur le bon de livraison et sur la liste de colisage.
    - Le prix unitaire exprimé dans la monnaie indiquée sur le bon de commande (Francs CFA ou Euro).
    - Le montant total exprimé dans la même monnaie.
- Le montant total de la facture, exprimé dans la même monnaie.
- Le rappel de la monnaie dans laquelle le Titulaire souhaite être payé (pour autant que cette demande ait été exprimée dans son offre).
- La signature de la personne autorisée pour le compte du Titulaire et le cachet de la société.

En cas de non-respect du canevas détaillé ci-dessus, il sera demandé au Titulaire de corriger la facture avant tout règlement.

15.2 – PAIEMENTS

15.2.1 – Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par le Bénéficiaire par virement bancaire au compte du Titulaire, comme indiqué dans le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) qu'il a produit dans son offre.

Les paiements seront effectués selon un échelonnement décrit ci-après, à l'article 15.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales et Particulières. Les paiements pourront dans certains cas décrits ci-après, à l'article 15.2.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, être adaptés.

Toute autre modalité de paiement ne sera qu'exceptionnellement applicable et sur accord express préalable de l'Autorité Contractante.

15.2.2 – Échelonnement des paiements

Les paiements s'effectueront selon les principes d'échelonnement suivants :

1. Si le montant de la commande est supérieur à un plancher défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, une avance pourra être versée au Titulaire à l'émission de chaque bon de commande. Si les conditions sont réunies, le Titulaire demandera le paiement de cette avance au titre du bon de commande.

   Le montant de l'avance payable au Titulaire est fixé en pourcentage du montant correspondant au bon de commande émis. Le pourcentage d'application est défini au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Le paiement d'une avance au titre du bon de commande devra être assorti de la constitution par le Titulaire d'un cautionnement bancaire équivalent au montant de l'avance consentie par le Bénéficiaire et valable jusqu'à quarante-cinq (45) jours après la date de fin du délai de livraison fixé pour le bon de commande concerné. Le cautionnement bancaire sera produit par le Titulaire conformément aux dispositions décrites à l'article 17.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

2. Sauf indications contraires dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le solde de la commande sera payé soixante (60) jours après livraison totale et satisfaisante des Fournitures, sur présentation par le Titulaire de la demande de paiement accompagnée du procès-verbal de réception définitive, établissant que les fournitures ont été livrées et que les autres services faisant l'objet du Marché ont été fournis.

3. Dans le cas où aucune avance n'a été payée au Titulaire, soit qu'elle n'est pas applicable soit qu'elle n'est pas demandée par le Titulaire soit encore que le Titulaire n'a pas produit le cautionnement bancaire nécessaire au paiement de l'avance, la totalité du montant correspondant au bon de commande sera payée soixante (60) jours après livraison totale et satisfaisante des Fournitures, sur présentation par le Titulaire de la demande de paiement accompagnée du procès-verbal de réception définitive, établissant que les fournitures ont été livrées et que les autres services faisant l'objet du Marché ont été fournis.

15.2.3 – Adaptation du montant à régler au Titulaire en paiement de ses livraisons

Aucune adaptation de paiement ne sera effectuée par le Bénéficiaire sans concertation et accord du Titulaire.

Les montants à régler en paiement des livraisons du Titulaire pourront être adaptés dans les cas suivants :

- Le montant à payer peut être recalculé au prorata des quantités réceptionnées et acceptées par le Bénéficiaire, eu égard aux constats mentionnés dans le Rapport de réception définitive des Fournitures, intervenant au terme du processus de réception (voir article 14.3 du Cahier des Clauses Techniques). Le détail des calculs effectués, la valeur totale des quantités manquantes, avariées ou rejetées et le montant à payer, correspondant aux quantités effectivement réceptionnées et acceptées par le Bénéficiaire, seront communiqués au Titulaire en vue d'une proposition concertée de règlement à l'amiable : (i) remplacement des quantités manquantes ou avariées et/ou rejetées, ou (ii) révision de la facture fournisseur sur base des constats effectués lors de la réception, ou encore (iii) émission d'un avoir correspondant à la valeur des quantités manquantes, avariées et/ou rejetées.

15.3 – Monnaies et Taux de change

Sauf dispositions contraires, les paiements seront effectués dans la monnaie de l'offre (Francs CFA ou Euro).

Le Titulaire peut toutefois demander que les paiements soient effectués soit dans la monnaie de son pays soit dans une autre monnaie, à la condition que celles-ci soient librement convertibles et couramment utilisées dans le commerce international. Cette demande devra avoir été faite dans l'offre, comme prévu à l'article 14.2 des Instructions aux Soumissionnaires réglementant l'Appel d'Offres dont est issu le Marché.

Le taux de change à la vente sera celui de la **Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO)** en vigueur quinze (15) jours avant la date limite de dépôt des offres. Ce taux de change sera rappelé sur les Marchés et tous les bons de commandes émis par l'Autorité Contractante ainsi que sur toutes les factures du Titulaire.

15.4 – Retards de paiement

Si à un moment quelconque pendant l'exécution du Marché, le Bénéficiaire est confronté à des circonstances qui l'empêchent de procéder aux paiements dus au titre du Marché dans les délais contractuels, il le notifiera rapidement au Titulaire par écrit, lui faisant connaître l'existence du retard, ses causes et sa durée probable.

Aucune pénalité ne sera payée par le Bénéficiaire pour cause de retard de paiement.

ARTICLE 16 – RÉVISION DES PRIX

Il n'y a pas de révision des prix prévue dans le cadre du Marché.

En cas de renchérissement du coût des matières premières ou de survenue de toute autre situation pouvant influencer le prix unitaire proposé dans son offre, le Titulaire en informera par écrit l'Autorité Contractante. Cette dernière analysera la situation et consultera d'autres fournisseurs agréés ainsi que le Titulaire et attribuera la suite du Marché au mieux disant.

ARTICLE 17 – GARANTIES FINANCIÈRES EXIGÉES DU TITULAIRE

17.1 – GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

Dans les quinze (15) jours suivant la réception par le Titulaire de la notification d'attribution du Marché par les soins de l'Autorité Contractante, le Titulaire constituera et produira une garantie de bonne exécution du Marché. Les dispositions relatives à la constitution de la garantie de bonne exécution sont décrites ci-après, aux articles 17.1.1 à 17.1.7.

La carence de l'attributaire d'un Marché à satisfaire à ces dispositions constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché à cet attributaire, auquel cas l'Autorité Contractante pourra l'attribuer au Soumissionnaire dont l'offre est désormais l'offre évaluée la mieux-disante.

17.1.1 – Montant

Le montant de la garantie de bonne exécution doit couvrir 5% du montant de chaque bon de commande adressé au Titulaire.

La garantie doit être libellée dans la monnaie du Marché.

17.1.2 – Validité

La garantie de bonne exécution doit rester valable jusqu'à trente (30) jours après la date de fin d'exécution des obligations du Titulaire, y compris toutes les obligations de garantie stipulées dans le Marché.

17.1.3 – Modèle

Le modèle selon lequel la garantie de bonne exécution doit être établie est fournie en Annexe 5 au Dossier d'Appel d'Offres.

17.1.4 – Qualité de l'institution émettrice

La garantie de bonne exécution sera établie au profit de l'Autorité Contractante par une banque agréée au Bénin ou encore par toute autre banque étrangère ayant une banque correspondante au Bénin.
À défaut, une garantie de bonne exécution émise par une banque étrangère ayant des accords de correspondance avec une banque établie dans un pays de l'UEMOA ou de l'Union Européenne peut être acceptée. Dans ce cas, une autorisation expresse sera demandée à l'Autorité Contractante.

Une garantie émise par un établissement bancaire ne correspondant pas aux critères ci-avant énoncés ne sera pas considérée, entraînant par là le rejet de l'offre.

17.1.5 – Conditions de restitution de la garantie de bonne exécution

Sauf dispositions contraires, la caution de bonne exécution sera libérée de plein droit et retournée au Titulaire au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de fin d'exécution des obligations du Titulaire, y compris toutes les obligations de garantie stipulées dans le Marché.

17.1.6 – Saisie de la garantie de bonne exécution

La carence du Titulaire à satisfaire à ses obligations avant le terme de la durée du Marché entraînera la saisie de la caution ainsi constituée, au profit du Bénéficiaire.

17.1.7 – Conditions de paiement de la garantie de bonne exécution

Le montant de la caution de bonne exécution sera payable au Bénéficiaire en compensation de toute perte subie du fait de la carence du Titulaire à exécuter ses obligations contractuelles ou certaines dispositions particulières définies dans le cadre du Marché.

À la demande du Titulaire, l'institution émettrice doit s'engager à payer le montant de la garantie de bonne exécution dès réception de la première demande écrite de l'Autorité Contractante.

Cette demande écrite sera accompagnée d'une déclaration établissant que le Titulaire a contrevenu à ses obligations.

17.2 – CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE OCTROYÉS AU TITULAIRE (APRÈS ACCORD ÉCRIT DU BÉNÉFICIAIRE)

17.2.1 – Conditions de constitution du cautionnement solidaire et Montant

Dans les dix (10) jours de la réception de la notification de chaque bon de commande émis au titre du Marché et pour lequel il souhaite obtenir le paiement de l'avance prévue dans les modalités de paiement (article 15.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales), le Titulaire constituera et produira un cautionnement solidaire équivalent au montant de l'avance payable au titre du bon de commande, libellé dans la monnaie du Marché. Les dispositions relatives à la constitution de la garantie de bonne exécution sont décrites ci-après, aux articles 17.2.1 à 17.2.7.

La carence du Titulaire à satisfaire à ces dispositions constituera un motif suffisant de non-paiement de l'avance prévue au titre du bon de commande concerné.

17.2.2 –Validité

Le cautionnement solidaire ainsi constitué sera valable jusqu'à quarante-cinq (45) jours après le délai de livraison d'application au titre du bon de commande concerné.

17.2.3 – Modèle

Le modèle selon lequel le cautionnement solidaire doit être établi est fourni en Annexe 6 au Dossier d'Appel d'Offres.

17.2.4 – Qualité de l'institution émettrice

Le cautionnement solidaire sera établi au profit de l'Autorité Contractante par une banque agréée au Bénin ou encore par toute autre banque étrangère ayant une banque correspondante au Bénin.

À défaut, un cautionnement solidaire émis par une banque étrangère ayant des accords de correspondance avec une banque établie dans un pays de l'UEMOA ou de l'Union Européenne peut être acceptée. Dans ce cas, une autorisation expresse sera demandée à l'Autorité Contractante.

Une garantie émise par un établissement bancaire ne correspondant pas aux critères ci-avant énoncés ne sera pas considérée, entraînant par là le rejet de l'offre.

17.2.5 – Conditions de restitution du cautionnement solidaire

Sauf dispositions contraires, le cautionnement solidaire sera libéré de plein droit et retourné au Titulaire au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date d'arrivée au lieu de livraison de la totalité des Fournitures livrables en exécution du bon de commande.

17.2.6 – Saisie du cautionnement solidaire

Sauf dispositions contraires convenues d'avance, la carence du Titulaire à effectuer ses prestations au terme de la durée de validité du cautionnement solidaire entraînera la saisie de celui-ci au profit du Bénéficiaire.

17.2.7 – Conditions de paiement du cautionnement solidaire

Le montant du cautionnement solidaire sera payable au Bénéficiaire en compensation de tout défaut de livraison par le Titulaire dans les délais contractuel des Fournitures commandées.

À la demande du Titulaire, l'institution émettrice doit s'engager à payer le montant du cautionnement solidaire dès réception de la première demande écrite de l'Autorité Contractante.

Cette demande écrite sera accompagnée d'une déclaration établissant que le Titulaire a contrevenu à ses obligations.

ARTICLE 18 – PÉNALITÉS

18.1 – PÉNALITÉS POUR RETARD DE LIVRAISON DU TITULAIRE

18.1.1 – Conditions d'application

Sous réserve des dispositions applicables en cas de force majeure, telles que définies par l'article 22 du Cahier des Clauses Administratives Générales, lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé par le fait du Titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard et sans lettre de mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1 ‰), calculée selon la formule :

$$P = \frac{V * R}{1000}$$

dans laquelle :

- P = le montant de la pénalité calculée,
- V = la valeur pénalisée,
- R = le nombre de jours calendaires de retard constaté.

Toutefois, le montant de la pénalité ne pourra excéder 10% du montant total du Marché, auquel cas il sera d'office procédé à sa résiliation pour carence d'exécution, selon les dispositions prévues à l'article 21.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

18.1.2 – Champ d'application

La valeur pénalisée sera égale à la valeur initiale du bon de commande. Toutefois, en cas de livraisons échelonnées, cette valeur sera égale à la partie des Fournitures concernées par le retard de livraison.

L'Autorité Contractante jugera de l'opportunité de l'application stricte des pénalités de retard ici prévues, en fonction d'une évaluation du préjudice effectif subi en conséquence du retard de livraison encouru.

18.1.3 – Dispositions complémentaires

Indépendamment de l'application des pénalités de retard, le Bénéficiaire aura la faculté de pourvoir aux besoins du service aux frais et risques du Titulaire et pourra, en cas de retards excessifs ou répétés, prendre l'une des dispositions complémentaires prévues à l'article 7.7 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

ARTICLE 19 – MODIFICATIONS UNILATÉRALES DU MARCHÉ

Le Bénéficiaire peut, à tout moment, par ordre de service écrit donné au Titulaire, comme prévu à l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales, modifier dans le cadre général du Marché l'une des dispositions suivantes :

- Les spécifications techniques, quant aux Fournitures à livrer en exécution du Marché doivent être spécifiquement fabriquées par le Titulaire.
- La méthode d'expédition ou d'emballage.
- Le lieu de la livraison.
- Les services que doit rendre le Titulaire.

Si l'une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Titulaire pour exécuter le Marché en tout ou en partie, qu'il soit modifié ou non par l'ordre de service, le prix et/ou le délai d'exécution seront ajustés de façon équitable et le Marché sera modifié en conséquence.

Toute demande, de la part du Titulaire, d'ajustement des conditions du Marché au titre de la présente clause, doit être déposée dans les trente (30) jours à compter de la date de réception par le Titulaire de l'ordre de service émis par le Bénéficiaire.

ARTICLE 20 – AVENANTS AU MARCHÉ

Sous réserve des dispositions de l'article 19 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le Marché ne sera modifié sur aucun point, si ce n'est pas avenant écrit et signé par les parties contractantes.

ARTICLE 21 – RÉSILIATION DU MARCHÉ

21.1 – RÉSILIATION POUR NON-EXÉCUTION

21.1.1 – Conditions de résiliation

Le Bénéficiaire peut, sans préjudice des autres recours qu'il tient du Marché, notifier par écrit au Titulaire la résiliation de la totalité ou d'une partie du Marché dans les conditions suivantes :

- Si le Titulaire manque à livrer l'une quelconque ou toutes les Fournitures dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans l'un quelconque des avenants consentis par le Bénéficiaire en application des dispositions décrites ci-dessus, à l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
- Si le Titulaire manque à exécuter toute autre de ses obligations au titre du Marché.

21.1.2 –Obligations et responsabilités du Titulaire en cas de résiliation pour non-exécution

Au cas où le Bénéficiaire résilie le Marché en tout ou en partie, en application des conditions de l'article 18.1.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales, il peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des Fournitures semblables à celles qui n'ont pas été livrées. Dans ce cas, le Titulaire sera responsable vis-à-vis du Bénéficiaire de tout coût supplémentaire qu'aura entraîné cette acquisition. Le Titulaire continuera à exécuter la partie du Marché qui n'aura pas été résiliée, dans les conditions initiales prévues.

21.2 – RÉSILIATION POUR CAUSE D'INSOLVABILITÉ

Le Bénéficiaire peut à tout moment résilier le Marché par notification au Titulaire, sans indemnisation du Titulaire, si celui-ci est déclaré en faillite ou devient insolvable.
Il est entendu toutefois que cette résiliation ne préjugera ni n'affectera aucun des droits à recours ou recours que le Bénéficiaire a ou obtiendra ultérieurement.

21.3 – RÉSILIATION UNILATÉRALE POUR RAISON DE CONVENANCE

21.3.1 – Conditions de résiliation

Le Bénéficiaire peut, par notification adressée au Titulaire, résilier unilatéralement le Marché en tout ou en partie, à tout moment, pour une simple raison de convenance.

La notification de la résiliation précisera :

- que celle-ci intervient unilatéralement pour raison de convenance ;
- dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin ; et
- la date à laquelle la résiliation devient effective.

21.3.2 – Obligations du Bénéficiaire en cas de résiliation unilatérale pour raison de convenance

Le Bénéficiaire achètera, aux prix et conditions du Marché, les Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les vingt (20) jours de la réception par le Titulaire de la notification de la résiliation.

S'agissant des autres Fournitures restant à livrer au titre du Marché, le Bénéficiaire peut décider :

- d'en faire terminer et livrer tout ou partie aux clauses et prix du Marché ; et/ou
- d'annuler le reste et de payer au Titulaire un montant à convenir au titre des Fournitures partiellement terminées et des matériaux et pièces que le Titulaire aurait déjà approvisionnés.

ARTICLE 22 – FORCE MAJEURE

Nonobstant les dispositions des articles 7.7, 18.1 et 21.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales, le Titulaire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, ni à des pénalités, ni à la résiliation pour non-exécution, si, et dans la mesure où, son retard à exécuter ses prestations ou toute autre carence à remplir les obligations qui lui incombent en exécution du Marché, est dû à la force majeure.

Aux fins de la présente clause, le terme « Force Majeure » désigne un événement normalement imprévisible, insurmontable et externe empêchant le Titulaire d'exécuter ses obligations. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Bénéficiaire soit au titre de la souveraineté de l'État soit au titre du Marché, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine et l'embargo sur le fret.

En cas de force majeure, le Titulaire notifiera rapidement et par écrit au Bénéficiaire l'existence de la Force Majeure en précisant sa nature, sa durée probable et ses effets sur l'exécution de tout ou partie du Marché. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Bénéficiaire, le Titulaire continuera de s'acquitter de ses obligations au titre du Marché, dans les limites raisonnables, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable pour exécuter ses obligations contractuelles qui ne sont pas entravées par la force majeure.

Dès réception de la lettre de notification de la Force Majeure, l'Acheteur évaluera la situation. Il aura toute la latitude pour proroger le délai de livraison ou d'exécution du Marché ou de le résilier par simple lettre écrite, sans indemnité ni préavis. La lettre de notification de la Force Majeure interrompt les pénalités de retard.

ARTICLE 23 – NOTIFICATION

La notification constitue l'acte par lequel l'une des parties liées par le contrat (le Titulaire ou le Bénéficiaire) informe l'autre partie, dans les formes prévues contractuellement, d'un fait ou d'une décision relative au contrat, au déroulement des prestations ou aux obligations respectives. Toute notification envoyée à l'une des parties par l'autre, en application du Marché, le sera par écrit (courrier), ou par télécopie ou e-mail confirmés par écrit, à l'adresse de la partie notifiée.

Toute notification sera envoyée à la partie notifiée par courrier express avec accusé de réception.

Une notification sera considérée comme en vigueur soit à sa date de réception par la partie notifiée soit à la date de mise en vigueur indiquée dans la notification, la plus tardive de ces deux dates étant retenues.

ARTICLE 24 – IMPÔTS, DROITS ET TAXES

Dans le cadre du présent Appels d'Offres, les condoms masculins et le levonorgestrel 75 mg x 2 implants + trocart sur financement OOAS sont exonéré des taxes et droit de douanes et autres redevances prescrits par la loi Béninoise.

ARTICLE 25 – CONTENTIEUX

25.1 – RÈGLEMENT À L'AMIABLE DES LITIGES

Le Bénéficiaire et le Titulaire essaieront dans toute la mesure du possible de régler à l'amiable et de manière informelle les différends ou litiges pouvant survenir entre eux au titre du Marché.

25.2 – RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES

Si, dans un délai de trente (30) jours, les parties ne parviennent pas à régler leur différends ou litiges en se consultant mutuellement, le Bénéficiaire ou le Titulaire peut alors notifier à l'autre partie son intention de soumettre l'objet dudit différend ou litige à un arbitrage, selon les dispositions ci-après. Aucune procédure d'arbitrage relative audit différend ou litige ne peut débuter en l'absence de ladite notification.

- Dans le cas d'un litige entre le Bénéficiaire et un Titulaire ressortissant du pays du Bénéficiaire, le litige sera soumis à une procédure judiciaire ou d'arbitrage conformément au droit du pays du Bénéficiaire.
- Dans le cas d'un litige entre le Bénéficiaire et un Titulaire étranger, le litige pourra être également réglé par un arbitre unique conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA ou par arbitrage conformément aux règles de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

25.3 – DROIT APPLICABLE

Le Marché sera interprété conformément au droit du pays du Bénéficiaire (droit de la République du Bénin).

SECTION V : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIERES 76

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 76

2.6 – AUTORITE CONTRACTANTE (ACHETEUR) 76
2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR) 76

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 76

ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS 76

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 77

6.3 – DUREE DU MARCHE 77
6.4 – VARIATIONS DES QUANTITES 78

ARTICLE 7 – DÉFINITION DES PRESTATIONS 78

7.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 78
7.2 – INSPECTION AVANT EXPEDITION 78
7.5 – LIEU DE LIVRAISON 78
7.6 – DELAIS DE LIVRAISON 78

ARTICLE 15 – MODALITÉS DE PAIEMENT 79

15.2 – PAIEMENTS 79

ARTICLE 1 – CADRE D'APPLICATION DES CLAUSES PARTICULIÈRES

Les Clauses Administratives Particulières précisent et complètent, si nécessaire, les Clauses Administratives Générales régissant le Marché. Sauf dispositions contraires indiquées dans les Clauses Administratives Particulières, les Clauses Administratives Générales susmentionnées demeurent pleinement applicables.

La numérotation des articles dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières n'est pas consécutive et suit la numérotation des articles tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Générales.

Dans des cas exceptionnels, d'autres clauses, n'existant pas dans le Cahier des Clauses Administratives Générales, peuvent être introduites aux clauses particulières pour couvrir des situations particulières.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

2.6 – AUTORITÉ CONTRACTANTE (ACHETEUR)

Les personnes autorisées à contracter pour le compte du Bénéficiaire sont :

Dr Blaise GHEZO MEVO
Directeur général de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires
Ministère de la Santé
Cotonou-Akpakpa Donatin
01BP 882 Cotonou
Tel: +229 01 21 33 20 21
+229 01 21 33 00 63

2.7 – TITULAIRE (FOURNISSEUR)

Les personnes représentant légalement et revêtues du pouvoir de signature pour le compte du Titulaire sont :

(la liste des personnes autorisées sera introduite ici lors de la notification du Marché, pour le Titulaire concerné par le Marché)

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHÉ

Le Marché porte sur la fourniture de :

- Condoms Masculins

ARTICLE 4 – COMMUNICATIONS

1. **Personnes de contact au niveau du Titulaire** :

<Nom et titre de la personne habilitée>
<Dénomination complète du Fournisseur et Statut légal / titre>
<Coordonnées complètes : adresse, tél, fax, e-mail>

2. **Personnes de contact au niveau du Bénéficiaire :**

Pour les courriers adressés à l'« **Autorité Contractante** » :

Dr Blaise GHEZO MEVO
Directeur de l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaires
Ministère de la Santé
Cotonou-Akpakpa Donatin
01BP 882 Cotonou
Tel: +229 01 21 33 20 21
+229 01 21 33 00 63

Pour les courriers à l' « **Agent d'Approvisionnement** » :

Dr Louis Dèhoumon KOUKPEMEDJI, Directeur Général
SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
Quartier Enagnon Akpakpa- Cotonou
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 36 74
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : contact@sobaps.bj

Pour les **informations opérationnelles relatives à la logistique**, le Titulaire pourra contacter l'une des personnes ci-après au sein de la SoBAPS S.A :

Dr Gédéon MENSAH
Directeur de l'Exploitation
Tél : (229) 01 67 30 31 30
Mail : mgedeon@sobaps.bj

M. Cocou Léopold AFFEDJOU
Personne Responsable des Marchés Publics
Tél : (229) 01 97 46 06 35
Mail : aléopold@sobaps.bj

Dr Janice GBAGUIDI
Pharmacien Assistant au Personne Responsable des Marchés Publics
Tél : (229) 01 96 16 16 29/01 60 00 86 39
Mail : gjanice@sobaps.bj

Pour les **informations opérationnelles relatives aux cautions et paiements**, le Titulaire pourra contacter l'une des personnes ci-après au sein de la SoBAPS S.A :

M. DJOKPE Raymond
Directeur de l'Administration et des Finances
Tél : (229) 01 95 49 24 73 / 01 97 75 81 48
Mail : draymond@sobaps.bj

ARTICLE 5 – CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

5.1 – DURÉE DU MARCHÉ

Le Marché est conclu pour une durée de **1 an**.

5.2 – VARIATIONS DES QUANTITÉS

Les limites de variation en quantité sont **de plus 50 % à moins 25 % des quantités totales** pour lesquelles le Marché est passé, **pour chaque article**.

ARTICLE 6 – DÉFINITION DES PRESTATIONS

6.1 – MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS

Le nombre de bons de commande émis par le Bénéficiaire au titre du Marché n'excédera pas un Bon de Commande pour la durée du Marché.

6.2 – INSPECTION AVANT EXPÉDITION

Droit du Bénéficiaire d'inspecter, de contrôler et/ou d'essayer les Fournitures avant expédition

En sus des dispositions mentionnées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales, les dispositions suivantes sont également d'application :

- Pour les préservatifs masculins, des prélèvements pour contrôle de la qualité seront effectués avant embarquement dans les locaux du fabricant. Les échantillons seront expédiés par le titulaire au laboratoire de contrôle qualité sélectionné par l'Agent d'approvisionnement (SoBAPS S.A). A ce titre, la SoBAPS S.A communiquera avant l'embarquement au titulaire l'adresse complète du laboratoire sélectionné pour effectuer le contrôle qualité des items concernés (Préservatifs masculins et féminins).
  Les frais liés aux tests de contrôle qualité seront à la charge de l'Autorité contractante (ANSSP).
  Les frais d'échantillons et d'expédition des échantillons au laboratoire seront à la charge du titulaire qui devra en tenir compte dans son offre financière.

6.3 – LIEU DE LIVRAISON

Le lieu de livraison des Fournitures au titre du Marché est défini comme « les **Magasins de la SoBAPS S.A à Cotonou** », à l'adresse suivante :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siége : Quartier Enagnon Akpakpa- Cotonou
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 26 74
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

Ou toute autre adresse que le Bénéficiaire précisera dans le bon de commande.

6.4– DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de livraison est défini comme suit : **120 jours** à compter de la date de réception par le Titulaire de la Lettre de notification du Marché.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT

7.1 – PAIEMENTS

Échelonnement des paiements

1. L'octroi du paiement d'une avance au titre du bon de commande est applicable à compter d'un montant minimal de commande de ou équivalent à cinquante millions (50 000 000) de Francs CFA.

L'avance octroyée au Titulaire est de **20 %** de la valeur totale du bon de commande.

2. En cas de paiement d'une avance, le solde à payer après livraison totale et satisfaisante des Fournitures sera de **80 %** du montant total du bon de commande.

3. Lorsqu'aucune avance n'a été payée, la totalité (**100 %** du montant total du bon de commande) de la facture sera payée après livraison totale et satisfaisante des Fournitures.

SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 83

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES FOURNITURES 83

2.1 – DENOMINATION DES FOURNITURES 83
2.2 – CONFORMITE TECHNIQUE DES FOURNITURES LIVREES AU TITRE DU MARCHE 83
2.3 – PHARMACOPÉES DE RÉFÉRENCE 83
2.4 – NORMES DE RÉFÉRENCE 84
2.5 – ORIGINE DES FOURNITURES 84
2.6 – AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS LE PAYS DU FABRICANT 84

ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT 84

3.1 – SPECIFICATIONS ET PROTECTION DES CONDITIONNEMENTS 84
3.2 – PRESENTATION DES FORMES ORALES SECHES (COMPRIMES ET GELULES) ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.3 – PRESENTATION DES FORMES INJECTABLES ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.4 – PRESENTATION DES SOLUTES POUR PERFUSION ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.5 – PRESENTATION DES PRESERVATIFS 85
3.6 – CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 85
3.7 – CONDITIONNEMENT SECONDAIRE 86
3.8 – NOTICE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 86

ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE 86

4.1 – LANGUE ET SPECIFICATIONS 86
4.2 – IDENTIFICATION DES CONDITIONNEMENTS INDIVIDUELS UNITAIRES 86
4.3 – ÉTIQUETAGE PRIMAIRE 87
4.4 – ÉTIQUETAGE SECONDAIRE 87

ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT 88

5.1 – EMBALLAGE DE TRANSPORT 88
5.2 – LISTE DE COLISAGE ET DOCUMENTS D'EXPEDITION 90
5.3 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES PRODUITS THERMOSENSIBLES 91
5.4 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES STUPEFIANTS 92

ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES 92

ARTICLE 7 – DATES DE PÉREMPTION ET DURÉE DE VALIDITÉ RESTANTE 92

7.1 – MENTIONS 92
7.2 – DUREE DE VALIDITE RESTANTE A RECEPTION 92

ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES 92

8.1 – CONFORMITE TECHNIQUE DES SERINGUES ET AIGUILLES 92
8.2 – CONFORMITE TECHNIQUE DES PERFUSEURS ET TRANSFUSEURS ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.3 – CONFORMITE TECHNIQUE DES GANTS ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.4 – CONFORMITE TECHNIQUE DES PRODUITS DIAGNOSTIQUES ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.5 – CONFORMITE TECHNIQUE DES PRESERVATIFS 92

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES MEDICAMENTS ANTIRETROVIRAUX (ARV), ANTITUBERCULEUX ET ANTIMALARIQUES 93

9.1 – EXIGENCE DE PREQUALIFICATION PAR L'OMS OU D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE (AMM) EMISE PAR UNE AUTORITE DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE RIGOUREUSE (ICH) ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
9.2 – ALTERNATIVES ACCEPTABLES SOUS CONDITION ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
9.3 – DOCUMENTS REQUIS POUR L'ADMISSIBILITE DES MEDICAMENTS ANTIRETROVIRAUX (ARV), ANTITUBERCULEUX ET ANTIMALARIQUES ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ARTICLE 10 – FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FOURNITURES 93

ARTICLE 11 – QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 93

11.1 – INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE 93
11.2 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES 93

ARTICLE 12 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DU MARCHE 93

12.1 – DOCUMENTS A PRODUIRE A LA LIVRAISON DES FOURNITURES 93
12.2 – DOCUMENTS A PRODUIRE SUR SIMPLE DEMANDE DU BENEFICIAIRE 94

ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE 94

13.1 – DISPOSITIONS POUR L'ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BENEFICIAIRE (BENIN) 94
13.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 95

ARTICLE 14 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION 95

14.1 – DATE DE RECEPTION EN MAGASIN 95
14.2 – RECEPTION PROVISOIRE (RECEPTION QUANTITATIVE) 95
14.3 – RECEPTION DEFINITIVE (RECEPTION QUALITATIVE) 95

ARTICLE 15 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION 95

ARTICLE 16 – RAPPEL DE LOT 96

ARTICLE 17 – RETRAIT DU MARCHE 96

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Ces clauses sont à prendre en considération que ce soit lors de la livraison des échantillons à l'étape de la présélection ou à la livraison des Fournitures lors de l'obtention d'un Marché.

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES FOURNITURES

2.1 – DÉNOMINATION DES FOURNITURES

Toutes les Fournitures doivent être présentées et libellées :

- Sous la dénomination par laquelle ils sont identifiés dans le cadre du présent Appel d'Offres (voir en Section VII le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées) sur toutes les étiquettes (primaire, secondaire) et sur la notice du produit.

2.2 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES LIVRÉES AU TITRE DU MARCHÉ

Sauf indications précises quant aux alternatives acceptées, les Fournitures livrées au titre du Marché seront strictement conformes aux échantillons proposés et agréés.

2.3 – PHARMACOPÉES DE RÉFÉRENCE

2.3.1 – Pharmacopées

Les produits livrés seront conformes à l'une des pharmacopées suivantes :

1. **Pour la matière première :**
   - British Pharmacopoeia (BP).
   - United States Pharmacopoeia (USP).
   - Pharmacopée Européenne.
   - Pharmacopée Internationale.

2. **Pour les produits finis :**
   - British Pharmacopoeia (BP).
   - United States Pharmacopoeia (USP).
   - Pharmacopée Internationale.

La **dernière édition publiée** de chacune de ces pharmacopées de référence est considérée comme l'édition de référence.

2.3.2 – Dispositions particulières

Si un produit pharmaceutique livré ne suit pas la monographie de l'une de ces pharmacopées de référence, les dispositions suivantes seront prises :

- Dans son offre, le candidat est tenu de le signaler et d'indiquer précisément la référence à laquelle il recourt.

- Sur simple demande du Bénéficiaire, le Titulaire devra lui fournir le protocole de contrôle correspondant et les substances étalons nécessaires.

2.4 – NORMES DE RÉFÉRENCE

Certaines Fournitures particulières sont décrites dans le cadre de systèmes de normes internationales. Les systèmes retenus comme référence dans le cadre du Marché sont les normes CE (93/42 EEC), ISO 9002 et AFNOR.
Les domaines d'application particulière de certaines normes sont détaillés à l'article 8 du Cahier des Clauses Techniques.

2.5 – ORIGINE DES FOURNITURES

2.5.1 – Définitions préalables

Aux fins de la présente clause, « l'origine des Fournitures » signifie le lieu où les Fournitures sont extraites, cultivées ou produites, et « l'origine des Services » le lieu à partir duquel les Services sont rendus.

Des Fournitures sont « produites » lorsque, par fabrication, par traitement ou par assemblage important et essentiel de composants, on obtient un produit reconnu propre à la commercialisation, dont les caractéristiques fondamentales, l'objet ou l'utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants.

L'origine des Fournitures et des services est distincte de la nationalité du Titulaire ou du fabricant.

2.5.2 – Clauses d'application

Le Titulaire est tenu de livrer, au titre du Marché, les Fournitures correspondant à celles décrites dans son dossier de présélection, tant par leur qualité que par leur origine (fabricant et pays d'origine).

L'impossibilité de satisfaire à cette clause doit être dûment signalée et justifiée auprès du Bénéficiaire, dans les meilleurs délais.

2.6 – AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LE PAYS DU FABRICANT

Les produits livrés au titre du Marché seront dûment autorisés à la mise sur le marché dans le pays du fabricant.

À défaut, le Titulaire produira une autorisation d'exportation délivrée par les autorités du pays du fabricant établissant la raison pour laquelle le produit n'est pas enregistré.

ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT

3.1 – SPÉCIFICATIONS ET PROTECTION DES CONDITIONNEMENTS

Les Fournitures et leurs conditionnements doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires à leur utilisation dans les conditions climatiques qui prévalent au Bénin (zone climatique IVb).

Tous les conditionnements seront livrés hermétiquement clos et posséderont un dispositif de fermeture permettant d'identifier toute effraction.

Le conditionnement des produits contraceptifs et des préservatifs doit être conforme aux spécifications sur la base desquelles les produits finis ont été :

- préqualifiés par l'OMS ;
- enregistrés par une Autorité de réglementation pharmaceutique rigoureuse (membre de l'ICH) ; ou
- recommandés pour l'utilisation par le comité d'experts du Fonds Mondial (« Expert Review Panel » : ERP).
- Préqualifiés par l'UNFPA

3.2.1 – Présentation sous conditionnement vrac (NON APPLICABLE)

3.2.2 – Présentation sous conditionnement unitarisé

L'option retenue par le candidat et les matériaux utilisés pour la fabrication des films ou plaques devront garantir une bonne conservation des produits dans les conditions climatiques du Bénin : résistance selon la nature chimique des médicaments, à l'air, à l'humidité, à la lumière et à la chaleur.

Afin de pouvoir juger de la pertinence de ses propositions, le candidat fournira toute la documentation technique s'y rapportant, ainsi que les références requises (pharmacopées, etc.).

3.3 – PRÉSENTATION DES PRODUITS

- Préservatifs masculins avec ou sans logo

Sauf autres indications mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques ou le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées (Section VII), les préservatifs masculins doivent être conditionnés en emballage individuel, selon les spécifications suivantes :

- L'emballage individuel doit être conforme aux normes de qualité ISO 4074 comme décrit dans https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites.
- Il doit être réalisé avec un dispositif stratifié incluant :
  - une couche intérieure de papier d'aluminium flexible et imperméable, d'épaisseur minimale 8 micromètres (8 µm), appropriée à la protection du préservatif, et
  - des couches extérieures de matières plastiques, appropriées à la protection mécanique de la feuille métallique intérieure et pour l'impression et le cachetage de l'emballage individuel.
  - Il ne peut y avoir aucune séparation entre les couches du stratifié.

Des matériaux alternatifs pour l'emballage peuvent être acceptés s'ils ont des propriétés de barrière et de force comparables à ceux de l'emballage décrit ci-dessus et s'il y a des données de stabilité (études en temps réel) prouvant que le préservatif dans ce dispositif alternatif d'emballage a une durée de conservation équivalente.
Les exigences suivantes sont également d'application :

- L'ouverture de l'emballage individuel doit être facile et pouvoir être effectuée sans endommager le préservatif.
- Il ne peut y avoir aucune évidence de fuite.
- La surface extérieure de l'emballage individuel sera propre.
- Si les emballages individuels scellés sont présentés en bandes de plusieurs emballages, des joints de séparation des emballages individuels seront prévus dans l'assemblage des bandes (par exemple une zone de micro-perforations), permettant une séparation aisée de chaque emballage sans risque d'endommagement ou d'ouverture accidentelle de l'emballage individuel.

- Implants de lévonorgestrel

Les implants devront être composés de deux bâtonnets souples, scellés, blancs ou blanc-cassé d'environ 43 mm de long et 2,5 mm de diamètre avec applicateur stérile, pour insertion sous-cutanée, face interne du bras non-dominant, 6 à 8 cm au-dessus du pli du coude, sous anesthésie locale et de manière aseptique.
Les implants devront être placés dans un applicateur jetable (inserteur). L'applicateur, le corps du scalpel et le piston devront être constitués d'un copolymère de téréphtalate de polyéthylène ou équivalent. La lame du scalpel doit être en acier inoxydable.
Le produit doit être placé dans une pochette thermoformée de téréphtalate de polyéthylène fermée par un film de polyéthylène non tissé enduit.

3.4 – CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Les prescriptions générales détaillées ci-dessous définissent pour chaque type d'articles son conditionnement primaire.

Sauf indications contraires mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques ou le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées (Section VII), les produits seront emballés en conditionnements individuels, groupés en boîtes puis en cartons, ou directement en cartons.

3.5 – CONDITIONNEMENT SECONDAIRE

Dans tous les cas, les articles devront au moins être conditionnés individuellement en boîtes ou sachets selon les dispositions prévues ci-dessus, puis regroupés en cartons.

Le conditionnement secondaire est défini, dans tous les cas, comme le carton d'emballage dans lequel sont regroupés les conditionnements primaires d'un produit. La taille et le contenu des cartons seront adaptés à la taille de l'article concerné et de son conditionnement primaire.

3.8 – NOTICE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Chaque produit livré au titre du Marché sera accompagné d'une courte notice résumant les principaux éléments d'informations disponibles sur la nature du produit, ses conditions et précautions d'utilisation et ses conditions de conservation.

Cette notice sera jointe à chaque conditionnement primaire du produit.
La notice sera rédigée en français.
Une notice multilingue est acceptable pour autant qu'il y ait une section rédigée en français.

Le texte de la notice présentera au moins les informations suivantes :

- La composition unitaire détaillée (nature, dosage du principe actif et des excipients si applicable).
- La présentation et forme.
- Les propriétés du produit.
- Les indications thérapeutiques.
- Le mode d'emploi et la posologie.
- Les contre-indications.
- Les effets secondaires et indésirables.
- Les précautions d'utilisations et les mises en garde éventuelles.
- Les conditions de conservation.
- La date de révision.
- Le nom du fabricant.

ARTICLE 4 – ÉTIQUETAGE

4.1 – LANGUE ET SPÉCIFICATIONS

L'étiquetage devra être rédigé en français.
Un étiquetage multilingue est acceptable pour autant que le français fasse partie des langues utilisées.

L'étiquette sera libellée de manière lisible et compréhensible, et imprimée à l'encre indélébile.

4.2 – IDENTIFICATION DES CONDITIONNEMENTS INDIVIDUELS UNITAIRES

Les conditionnements individuels unitaires devront être identifiés facilement. À cet effet, les informations suivantes seront, au minimum, mentionnées :

- Le nom du produit, sous la Dénomination Commune Internationale de son (ou ses) principe(s) actif(s) si applicable.
- Le dosage du (ou des) principe(s) actif(s), exprimé en équivalent acide ou base s'il s'agit d'un sel si applicable.
- Le nom et l'adresse du fabricant (site de fabrication).
- Le numéro du lot attribué par le fabricant, la **date de fabrication** et la **date de péremption**, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.

Cette identification sera portée directement sur le conditionnement individuel unitaire de l'une des formes suivantes et selon les spécifications suivantes :

- **Implants et consommables** : les mentions seront imprimées ou étiquetées sur chaque conditionnement individuel.

- **Préservatifs** : les mentions adaptées (identification générique, numéro du lot attribué par le fabricant, date de fabrication et date de péremption) seront portées sur chaque conditionnement individuel conformément aux spécifications décrites dans https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites.4.3 – Étiquetage primaire

4.3. – Étiquetage primaire des produits pharmaceutiques finis

4.3.1 – Étiquetage primaires des implants

L'étiquetage des conditionnements primaires pour les implants mentionnera, au minimum, les informations suivantes :

- La dénomination complète du produit (nom et spécifications générales), conformément à celle sous laquelle il est identifié dans le cadre du présent Appel d'Offres (voir le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées, Section VII).
- L'identification de la (ou des) norme(s) de référence.
- Le nombre d'unités contenu dans chaque conditionnement.
- Le numéro du lot attribué par le fabricant, la date de fabrication et la date de péremption, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.
- Les conditions particulières de stockage ou de manutention du produit.
- Le nom et l'adresse du fabricant (site de fabrication).
- Le cas échéant : le nom et l'adresse du détenteur de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans le pays du Bénéficiaire, s'il est différent du fabricant (dispositifs médicaux stériles).

4.3.2 – Étiquetage primaires des préservatifs

L'étiquetage des conditionnements primaires pour les préservatifs doit être conforme aux normes de qualité définies dans la norme ISO 4074 et mentionnera, au minimum, les informations suivantes :

- La dénomination du préservatif.
- Pour les préservatifs masculins : les spécifications du préservatif (longueur et la largeur nominales, exprimée en millimètres) ;
- L'identification de la norme de référence.
- Le numéro du lot attribué par le fabricant, la date de fabrication et la date de péremption, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.
- Les conditions particulières de stockage ou de manutention du produit (Optionnel).
- Le nom et l'adresse du fabricant (site de fabrication).

4.4 – ÉTIQUETAGE SECONDAIRE

Outre les mentions obligatoires imposées par la législation pharmaceutique en vigueur dans le pays d'origine du produit, l'étiquetage extérieur des conditionnements secondaires (c'est à dire les cartons contenant les conditionnements primaires) mentionnera, au minimum, les informations suivantes :

- Le nom du produit sous la dénomination sous laquelle il est identifié dans le cadre du présent Appel d'Offres ;
- Les spécifications générales du produit, selon la nature du produit :
- L'identification de la pharmacopée ou de la (ou des) normes de référence.
- Le numéro du lot attribué par le fabricant et la date de péremption, cette dernière étant indiquée de manière claire et indélébile.
- Le nombre de conditionnements contenus dans chaque carton.
- Les conditions particulières de stockage ou de manutention du produit.
- L'identification complète (nom et adresse) du Fournisseur du produit.

Le cas échéant, ces informations seront étiquetées pour chaque produit contenu dans le carton.

Outre les précisions ci-dessus énumérées, l'attention du soumissionnaire est attirée sur l'obligation qui lui est faite de reproduire et d'imprimer l'étiquette de l'OOAS/KFW. Le modèle de cette étiquette est présenté en annexe 8 ci-dessous (confer 2ème élément de l'annexe 8).

ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT

5.1 – EMBALLAGE DE TRANSPORT

5.1.1 – Dispositions générales

5.1.1.1 – Emballage et protection des Fournitures

Le Titulaire prendra toutes les dispositions en matière de conditionnement et d'emballage pour que les Fournitures soient correctement protégées des avaries lors du transport. Le Titulaire sera entièrement responsable de la qualité de l'emballage des produits.

Les emballages doivent offrir les meilleures garanties pour protéger efficacement les produits durant leur transport jusqu'aux magasins du Bénéficiaire.

Cette protection concerne :

- Les conditions générales de transport.
- Les conditions climatiques particulières du pays du Bénéficiaire, telles que décrites à l'article 3.1 du Cahier des Clauses Techniques.
- Les risques de détérioration des emballages et de vol pouvant survenir au cours des transports.

5.1.1.2 – Responsabilités du Titulaire

L'emballage est effectué sous la responsabilité du Titulaire.

Il assurera l'emballage des Fournitures de façon à prévenir les avaries, dommages et risques de vol pouvant survenir pendant leur transport vers leur destination finale.

L'emballage sera adapté au mode de transport choisi et suffisant pour résister, en toutes circonstances et à tous les égards, à une manutention brutale, à des températures extrêmes, au sel et aux précipitations atmosphériques pendant le voyage et le stockage.

5.1.1.3 – Dimensions et poids individuel des colis

Les dimensions et les poids individuels des colis tiendront compte, chaque fois que nécessaire, de l'éloignement de la destination finale des colis et de l'absence de moyens de manutention pour colis lourds à toutes les étapes du voyage et du stockage.

5.1.2 – Caractéristiques de l'emballage

1. Les emballages seront réalisés en carton épais renforcé, de type « three walls », et seront scellés puis regroupés et maintenus sur palette par un film plastique étirable.
   Le poids d'un carton n'excédera pas trente (30) kilogrammes ni ses dimensions 100 cm en longueur, 40 cm en profondeur, 40 cm en hauteur.

2. Ils devront porter, en langue française et éventuellement dans la langue du pays du fabricant, les mentions suivantes :

   FRAGILE

   HAUT et BAS

   et, selon le cas, l'identification de la nature des produits :

MÉDICAMENTS

ou

CONSOMMABLES MÉDICAUX

ou

MATÉRIEL MÉDICAL

ou

PRESERVATIFS

ou

...

ainsi que, si nécessaire, les mentions particulières de conservation (température, humidité, etc.) à l'aide des symboles réglementaires en vigueur.

3. Sur chaque colis, une étiquette de format 21 cm * 15 cm, lisible à une distance de deux (2) mètres au minimum, indiquera :

   - Le nom et la raison sociale du Titulaire.
   - Le numéro du colis.
   - Le poids du colis.
   - Le nom du (ou des) produit(s) contenu(s) dans le colis.

4. Une seconde étiquette, réalisée selon le même format, précisera l'adresse du Bénéficiaire, les références du Marché, de la manière suivante :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon Akpakpa- Cotonou
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 36 74
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

AOIR N° 001/2025/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW
Bon de Commande N° *

5.1.3 – Palettisation

Les expéditions de plus de 5 m³ au total, ou de plus de 2 m³ d'un même article seront obligatoirement mises sur palette et filmées, conformément aux normes européennes de palettisation.

5.1.4 – Regroupement des articles

Tous les articles identiques seront emballés, de préférence dans les mêmes cartons, eux-mêmes regroupés sur les mêmes palettes.
Dans la mesure du possible également, le Titulaire évitera de mélanger dans un même carton deux lots différents du même article.

En aucun cas, le Titulaire ne mélangera des médicaments, des consommables médico-pharmaceutiques, du matériel médical, des réactifs de laboratoire ou d'autres catégories d'articles, ni dans un même carton ni sur une même palette.

5.2 – LISTE DE COLISAGE ET DOCUMENTS D'EXPÉDITION

5.2.1 – Liste de colisage

Les informations devant figurer sur la liste de colisage sont les suivantes :

- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- Pour chaque lot de chaque article livré :
    - La désignation complète (dénomination commune internationale + dosage + forme pharmaceutique).
    - Le numéro du lot et sa date de péremption.
    - La quantité livrée (en nombre d'unités de la forme pharmaceutique).
    - Le nombre de conditionnements primaires par colis.
    - Le nombre de colis correspondant et leurs numéros.
- Dans le cas d'un colis contenant plusieurs articles distincts :
    - Le numéro du colis.
    - Le contenu détaillé du colis, selon les dispositions énumérées ci-dessus.
- Le poids total et le volume total de la livraison.
- Le cas échéant, les indications de personnalisations du conteneur.
- Pour les médicaments nécessitant un stockage au frais : le volume correspondant.

Dans le cas où une livraison concerne à la fois des médicaments essentiels sous dénomination commune internationale (DCI) et d'autres produits médicaux, le Titulaire établira des listes de colisage distinctes.

5.2.2 – Documents d'expédition

5.2.2.1 – Avant l'embarquement

Deux (2) jours ouvrables au moins avant l'embarquement des produits, les documents et informations ci-dessous énumérés doivent être envoyés par fax ou e-mail au Bénéficiaire :

1. La **facture** ou l'extrait de facture des produits à embarquer.
2. La **liste de colisage**.
3. Le **nombre de palettes et leur contenu** total.
   (Exemple : 10 palettes = 500 cartons, nombre de containers, nombre de colis par cargaison)
4. Le **poids total** embarqué.
5. Les **références du navire ou du vol** et éventuellement celles du connaissement maritime ou de la lettre de transport aérien (LTA).
6. **L'attestation de vérification avant expédition** des préservatifs avec et sans logo comprenant les **résultats des tests de contrôle de qualité effectués** par un laboratoire indépendant contracté par le Bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 5.2 du Cahier des Clauses Administratives).
7. Le **certificat d'origine des Fournitures**.
8. Les **résultats des tests de contrôle de qualité réalisés par le fabricant** du produit.
9. Une copie du **certificat d'assurance** pour couverture des risques encourus durant le transport des Fournitures.

5.2.2.2 – Après l'embarquement

1. **Expédition maritime** :

Immédiatement après l'embarquement, une copie du connaissement ainsi que les originaux de la facture et de la liste de colisage relatives à l'expédition doivent être envoyés au Bénéficiaire par courrier express, à l'adresse ci-dessous indiquée :

SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE SANTE (SoBAPS S.A)
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon Akpakpa- Cotonou
Tél. : (229) 01 21 33 28 64 – (229) 01 21 33 26 74
Fax : (229) 01 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

2. **Expédition aérienne** :

Immédiatement après l'embarquement, les originaux des documents comptables tels que les factures, les listes de colisage, les certificats d'origine des produits et les bordereaux de livraison relatifs aux produits en trois copies originales doivent être envoyés au Bénéficiaire par courrier express, à l'adresse ci-dessus indiquée.

La Lettre de Transport Aérienne (LTA), une copie originale de la facture et de la liste de colisage relatives à l'expédition doivent accompagner les produits en pli bord.

5.2.2.3 – À la livraison

Chaque livraison sera accompagnée d'un bordereau de livraison émis par le Titulaire, qui indiquera au minimum :

- La date et le numéro du Marché.
- La date et le numéro du bon de commande établi par le Bénéficiaire au titre du Marché.
- Le nombre d'unités de chaque article contenu dans la livraison.

5.3 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES PRODUITS THERMOSENSIBLES

5.3.1 – Fournitures nécessitant une conservation à basse température

Les Fournitures nécessitant une conservation à basse température seront acheminées dans les conditions permettant d'assurer leur stabilité, du point d'embarquement au lieu de livraison : **chaîne de froid** (température ad hoc en fonction de la nature des produits : réfrigération ou congélation).

A ce titre, **le Titulaire incorporera à chaque colis un indicateur de température** permettant de contrôler, à l'ouverture, le maintien des conditions de température requises.

Ces Fournitures seront acheminées obligatoirement par voie aérienne.

Le Titulaire informera à temps le Bénéficiaire des conditions de transport : date prévue d'arrivée à l'aéroport de débarquement (destination), n° de vol, n° de LTA, etc. Les originaux des documents d'expédition devront être joints aux colis.

5.3.2 – Autres Fournitures sensibles à la température, à la lumière ou à l'humidité

Les Fournitures ne nécessitant pas une conservation à basse température mais néanmoins sensibles à la chaleur (conservation impérative à moins de 25°C), ou sensibles à la lumière ou à l'humidité seront acheminées dans les conditions permettant d'assurer leur stabilité, du point d'embarquement au lieu de livraison : **protection par rapport à des conditions de température et d'humidité excessives durant une période prolongée**.

5.4 – CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES STUPÉFIANTS

Les stupéfiants seront transportés conformément aux recommandations de l'Organisation Internationale pour le Contrôle des Stupéfiants (OICS).

ARTICLE 6 – MOYENS D'IDENTIFICATION SPÉCIFIQUES

Le Bénéficiaire peut, s'il le juge nécessaire, demander au Titulaire d'ajouter ou de faire ajouter, directement sur certaines formes pharmaceutiques un sigle spécifique d'identification.

La demande et la définition du sigle spécifique seront effectuées, le cas échéant, au moment de la commande.

ARTICLE 7 – DATES DE PÉREMPTION ET DURÉE DE VALIDITÉ RESTANTE

7.1 – MENTIONS

Les produits devront porter, en clair et inscrits à l'encre indélébile, le numéro du lot de fabrication, la date de fabrication et la date de péremption (date limite d'utilisation), comme stipulé dans l'article 4.2 du Cahier des Clauses Techniques (identification des conditionnements individuels).

L'étiquetage portera également mention du numéro de lot de fabrication, de la date de fabrication et de la date de péremption, comme stipulé aux articles 4.3 et 4.4 du Cahier des Clauses Techniques (étiquetage primaire et secondaire).

7.2 – DURÉE DE VALIDITÉ RESTANTE À RÉCEPTION

Tous les produits livrés au Bénéficiaire au titre du Marché devront avoir, **au moment de la réception dans ses magasins**, une durée de validité restante qui ne pourra jamais être inférieure à :

- **Trois quarts (3/4)** de leur durée de vie initiale **pour les produits ayant moins de deux (2) ans de durée de vie initiale** à la fabrication ; et
- **Cinq sixièmes (5/6)** de leur durée de vie initiale **pour les produits ayant plus de deux (2) ans de durée de vie initiale** à la fabrication.

Les produits à durée de vie courte (inférieure à 24 mois) devront être expressément indiqués dans son offre par le candidat, avec justification : dispositions de la pharmacopée de référence en la matière, conditions de production, étude de stabilité du produit fini, etc.

Sur simple demande du Bénéficiaire, le Titulaire devra pouvoir justifier de la méthode utilisée pour la détermination de la durée de validité et de la date de péremption de ses produits.

ARTICLE 8 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES FOURNITURES : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES

Les normes suivantes sont d'application dans le cadre des spécifications techniques de certaines catégories d'articles. Elles complètent la description générale des articles concernés, figurant au Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures (Section VII).

8.1 – CONFORMITÉ TECHNIQUE DES PRÉSERVATIFS

Les préservatifs masculins, répondront à la norme ISO 4074 (décrite dans https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites).
Ils devront être produits par un fabricant dont le site de fabrication est pré qualifié par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

La production des documents suivants permet de déclarer l'admissibilité du produit :

- Documentation prouvant la pré qualification par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) du site de production pour le produit proposé.
- Documentation prouvant la conformité du produit à la norme ISO 4074 et suivant un échantillonnage conforme à la norme ISO 2859.

ARTICLE 9 –FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FOURNITURES

La fiche d'information technique sur les fournitures proposées est essentielle pour l'analyse technique des offres, dont elle constitue une pièce maîtresse.

Le candidat veillera à compléter, pour chaque article qu'il propose dans son offre, selon le modèle défini, tous les renseignements demandés.

L'attention du Soumissionnaire est attirée sur le fait que son offre technique pour un article donné ne sera recevable que si toutes les informations techniques relatives à cet article ont été fournies.

L'attention du Soumissionnaire présélectionné est attirée sur le fait que, pour un article déterminé, son offre financière ne sera ensuite considérée que pour le couple produit/fabricant qu'il aura proposé et qui aura été agréé par le Bénéficiaire.

ARTICLE 10 – FICHE D'IDENTIFICATION ET D'INFORMATION SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

10.1 – INSTRUCTIONS RELATIVES AU QUESTIONNAIRE

La fiche d'identification et d'information sur les fournisseurs de produits pharmaceutiques est essentielle pour l'analyse administrative et technique des offres, dont il constitue une pièce maîtresse.

Pour être recevable, La fiche d'identification et d'information sur les fournisseurs de produits pharmaceutiques doit être complété intégralement par le Soumissionnaire, visé et signé obligatoirement par l'ensemble des personnes responsables identifiées.

Un candidat se présentant comme un « établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques » ou équivalent (c'est à dire tous les candidats non fabricants : grossistes, agents, bureaux d'achats, distributeurs, revendeurs, etc.), outre le fait qu'il complètera les parties « générale » et « Établissements de vente en gros » du questionnaire, fera également remplir par chacun des fabricants dont il propose les produits dans le cadre de l'Appel d'Offres le questionnaire, pour les parties « Générales » et « Fabricant » ad hoc (selon les types de produit fabriqués).

L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que le non-respect de ces impératifs constituera une cause de rejet en tout ou en partie de son offre technique pour présélection.

10.2 – CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

La totalité des informations et documents fournis par les Soumissionnaires seront traités confidentiellement.

ARTICLE 11 – DOCUMENTS ÉTABLISSANT QUE LES FOURNITURES SONT CONFORMES AUX SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

11.1 – DOCUMENTS À PRODUIRE À LA LIVRAISON DES FOURNITURES

En sus des dispositions prévues à l'article 6.2 du Cahier des Clauses Techniques, lors de chaque livraison, le Titulaire transmettra au Bénéficiaire, par courrier express, au plus tard quinze (15) jours avant la date d'arrivée prévue de la livraison au lieu de livraison dans le cadre du Marché, les documents suivants :

11.1.1 – Documents administratifs

- Liste de colisage.
- Documents d'expédition : Bordereau de livraison, LTA ou Connaissement maritime.

- Attestation de vérification avant expédition des produits, le cas échéant.
- Facture.
- Copie du Certificat d'assurance pour couverture des risques durant le transport des Fournitures.
- Copie du Bordereau de suivi de cargaison.

11.1.2 – Certificat de Produit Pharmaceutique

Lors de la livraison de chaque fourniture, le Titulaire devra obligatoirement joindre à l'expédition le **Certificat de Produit Pharmaceutique** (CPP, modèle OMS 1992, défini dans le 32e Rapport Technique OMS sur les spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques : voir copie en Annexe 9), délivré par l'Autorité de réglementation pharmaceutique du pays d'origine, ou, à défaut, un **certificat d'origine des Fournitures**, spécifiant pour chaque article le pays d'origine, le nom du fabricant et l'identification complète du site de fabrication.

11.1.3 – Certificat de contrôle de la qualité

Pour chaque livraison de médicaments, de consommables médicaux stériles, de tests diagnostiques et de préservatifs, le Titulaire devra obligatoirement joindre à l'expédition une copie du certificat de contrôle de la qualité correspondant à chaque lot de chaque article livré.

Le certificat de contrôle de la qualité attestera des contrôles effectués sur le produit fini. Ledit certificat devra être délivré par le laboratoire ayant opéré le contrôle.

Ce certificat détaillera les résultats des tests applicables et la norme de référence utilisée.

11.2 – Documents à produire sur simple demande du Bénéficiaire

Sur simple demande du Bénéficiaire, le Titulaire devra lui fournir une documentation complémentaire concernant l'un ou plusieurs des éléments suivants :

- Protocole de contrôle correspondant au produit pour lequel la demande a été formulée.
- Substances étalons nécessaires au contrôle du produit considéré.
- Preuves de la biodisponibilité ou de la bioéquivalence pour certains produits critiques.
- Données de base pour la définition des dates de péremption et autres données de stabilité en rapport avec le conditionnement commercial final.

La documentation ainsi demandée sera traitée de manière strictement confidentielle par le Bénéficiaire.

ARTICLE 12 – ENREGISTREMENT DANS LE PAYS DU BÉNÉFICIAIRE

Tous les produits pharmaceutiques finis doivent être conformes aux normes de qualité établies par l'Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed).

Les normes de qualité établies par l'ABMed sont applicables à l'ensemble des produits de santé.

L'ensemble des médicaments importés pour mise sur le marché du Bénin doivent être dûment enregistrés par l'ABMed (obtention du « Visa »).

12.1 – Dispositions pour l'enregistrement dans le pays du Bénéficiaire (Bénin)

Tous les produits pharmaceutiques finis devront être enregistrés auprès de l'ABMed, en application des textes portant modalités d'enregistrement des médicaments à usage humain en République du Bénin et dont un extrait est disponible Annexe 15 au présent Dossier d'Appel d'Offres.

Cette obligation ne s'applique pas aux consommables médico-pharmaceutiques, au matériel médical, aux réactifs, aux préservatifs, aux réactifs et matériel de laboratoire ni aux produits dentaires.

12.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En cas de commande d'urgence émise par le Bénéficiaire, le Titulaire pourra livrer les produits non enregistrés et régulariser la procédure d'enregistrement dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de réception en magasin des produits.

Le respect de cette obligation fait partie intégrante des prestations à fournir par le Titulaire au titre du Marché. Le défaut du Titulaire à cet égard peut entrainer la suppression de l'agrément du ou des produit(s) concerné(s).

ARTICLE 13 – PROCÉDURE DE RÉCEPTION

Le Titulaire pourra assister ou se faire représenter auprès du Bénéficiaire pour la réception des Fournitures qu'il a livrées au titre du Marché. Dans le cas où il ne recourt pas à ce droit, il acceptera sans réserve toutes les remarques formulées par le Bénéficiaire.

13.1 – DATE DE RÉCEPTION EN MAGASIN

La date de livraison effective dans les magasins du Bénéficiaire est définie comme la « date de réception en magasin ». Les différents délais contractuels de réception et de paiement sont définis par rapport à cette date.

13.2 – RÉCEPTION PROVISOIRE (RÉCEPTION QUANTITATIVE)

Dans un délai maximum de **quinze (15) jours à compter de la date de réception en magasin**, la « Réception Provisoire » sera prononcée.

Les observations faites lors de la réception seront consignées dans un « Rapport de Réception Provisoire », dont copie sera notifiée au Titulaire dans un délai maximum de huit (8) jours après la date du rapport. Le Bénéficiaire indiquera dans ce rapport les décisions éventuelles prises en cas de constat de non-conformité (avaries, manquants, erreurs de livraison, etc.).

Sur base du Rapport de Réception Provisoire, le Bénéficiaire proposera, s'il y a lieu, un règlement à l'amiable des contentieux éventuels.

13.3 – RÉCEPTION DÉFINITIVE (RÉCEPTION QUALITATIVE)

Dans un délai maximum de **trente (30) jours à compter de la date du Rapport de Réception Provisoire**, soit un maximum de **quarante-cinq (45) jours après la date de réception en magasin**, la « Réception Définitive » sera prononcée. Cette étape intègre le contrôle de la qualité du produit livré, réalisé par un laboratoire agréé.

Les observations faites lors de cette réception définitive seront consignées dans le « Rapport de Réception Définitive », dont copie sera notifiée au Titulaire dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date du rapport. Le Bénéficiaire indiquera dans ce rapport les décisions éventuelles prises en cas de constat de non-conformité.

Sur base du Rapport de Réception Définitive, le Bénéficiaire reprendra, s'il y a lieu, les propositions de règlement à l'amiable des contentieux éventuels, tels que déjà émises lors de la réception provisoire et négociés avec le Titulaire, complétés par les propositions résultant des problèmes relevés au niveau des analyses de contrôle de la qualité ici effectuées.

ARTICLE 14 – SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION

Le Bénéficiaire se réserve le droit de prendre toute disposition qu'il jugera opportune pour mettre en œuvre une surveillance post commercialisation, soit de son propre chef soit en demandant à des institutions appropriées de mener cette surveillance pour son compte. Des visites de vérification au niveau des sites de fabrication peuvent faire partie de ces dispositions.

Le Soumissionnaire inclura à son offre technique, lors de la pré qualification, pour chaque site de fabrication, un formulaire par lequel le fabricant s'engage à livrer les produits demandés au titre des Marchés à suivre conformément à son offre technique (une fois celle-ci agréée par le Bénéficiaire) et accepte de recevoir la visite d'inspecteurs ou d'auditeurs sur le site de fabrication du produit considéré, ce sur simple demande. Le modèle de ce formulaire est annexé au Dossier d'Appel d'Offres pour présélection des sources d'approvisionnement de la SoBAPS S.A.

ARTICLE 15 – RAPPEL DE LOT

Si, après la livraison, un lot d'un produit doit être rappelé, quelle qu'en soit la raison, le Titulaire a la responsabilité d'en avertir le Bénéficiaire immédiatement.

Le Titulaire devra remplacer les quantités concernées par la mesure de rappel, à ses frais et dans les délais les plus brefs, conformément aux spécifications techniques définies dans le cadre du Marché.

ARTICLE 16 – RETRAIT DU MARCHÉ

Si, après la livraison, un produit doit être retiré du marché, quelle qu'en soit la raison, le Titulaire a la responsabilité d'en avertir le Bénéficiaire immédiatement.

SECTION VII :
TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES DES FOURNITURES

NOTE EXPLICATIVE

Le Tableau des Spécifications Techniques Détaillées des Fournitures, ci-dessous est présenté par articles. Pour chaque article dans ce tableau, est donnée sa description :

- **Numéro d'ordre**.
- **Désignation** : sous dénomination commune internationale (DCI) ou nom d'usage, dosage ou spécifications, forme pharmaceutique.
- **Présentation souhaitée** : indique le type de présentation, Vrac (V) ou Unitarisé (U), que le Bénéficiaire souhaite recevoir pour l'article concerné (voir article 3 du Cahier des Clauses Techniques). Cette indication concerne essentiellement les médicaments destinés à la prise orale (comprimés, gélules, capsules, sirop, poudres pour suspension orale).
- **Conditionnement souhaité** : indique la taille du conditionnement primaire que le Bénéficiaire souhaite recevoir pour l'article concerné.
- **Échantillons** : Non Applicable
- **Spécifications techniques détaillées** : description détaillée de chaque article, lorsque nécessaire.

Le Candidat visera chaque page du Tableau des Spécifications Techniques des Fournitures, pour prise de connaissance et acceptation.

TABLEAU DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES DES FOURNITURES

o SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRESERVATIFS MASCULINS

Lot 1 : PRESERVATIFS MASCULINS (Voir ANNEXE 16 du DAO pour les spécifications techniques des emballages)

N°	Désignations	Forme	Présentation souhaitée	Conditionnement Souhaité	Quantité Commandée	Echantillon OUI/NON /DT	Spécifications Techniques
1	Préservatifs Masculins avec logo	Condoms	12 étuis de 4 préservatifs	Boîte de 48 préservatifs	**608 064 préservatifs**	OUI (1 boîte de 48 unités)	Préservatif de largeur : 53 mm +/- 2 mm pour garantir les 53 mm) en latex incolore, avec une lubrification généreuse au silicone, des parois parallèles, une surface lisse, un mamelon (réservoir) de longueur : 180 mm au minimum ; Epaisseur de la paroi : 0.065 + 0.015 mm – 0.020 mm ; La couleur doit être translucide, c'est-à-dire claire et transparente. Les produits à livrer doivent être conformes aux normes de qualité ISO 4074 décrites par l'OMS/UNFPA en 2010 dans WHO/UNFPA Specification for Male Latex Condoms (2010), mise à jour en Avril 2013. Emballage personnalisé. **Parfum neutre**
					608 064 préservatifs		Préservatif de largeur : 53 mm +/- 2 mm pour garantir les 53 mm) en latex incolore, avec une lubrification généreuse au silicone, des parois parallèles, une surface lisse, un mamelon (réservoir) de longueur : 180 mm au minimum ; Epaisseur de la paroi : 0.065 + 0.015 mm –

N°	Désignations	Forme	Présentation souhaitée	Conditionnement Souhaité	Quantité Commandée	Echantillon OUI/NON /DT	Spécifications Techniques
							0.020 mm ; La couleur doit être translucide, c'est-à-dire claire et transparente. Les produits à livrer doivent être conformes aux normes de qualité ISO 4074 décrites par l'OMS/UNFPA en 2010 dans WHO/UNFPA Specification for Male Latex Condoms (2010), mise à jour en Avril 2013. Emballage personnalisé. **Parfum Menthe**
					608 064 préservatifs		Préservatif de largeur : 53 mm +/- 2 mm pour garantir les 53 mm) en latex incolore, avec une lubrification généreuse au silicone, des parois parallèles, une surface lisse, un mamelon (réservoir) de longueur : 180 mm au minimum ; Epaisseur de la paroi : 0.065 + 0.015 mm – 0.020 mm ; La couleur doit être translucide, c'est-à-dire claire et transparente. Les produits à livrer doivent être conformes aux normes de qualité ISO 4074 décrites par l'OMS/UNFPA en 2010 dans WHO/UNFPA Specification for Male Latex Condoms (2010), mise à jour en Avril 2013. Emballage personnalisé. **Parfum Fraise**

N°	Désignations	Forme	Présentation souhaitée	Conditionnement Souhaité	Quantité Commandée	Echantillon OUI/NON /DT	Spécifications Techniques
2	Préservatifs Masculins sans logo	Condoms	12 étuis de 4 préservatifs	Boîte de 48 préservatifs	**621 360 préservatifs**	OUI (1 boîte de 48 unités)	Préservatif de largeur : 53 mm +/- 2 mm pour garantir les 53 mm) en latex incolore, avec une lubrification généreuse au silicone, des parois parallèles, une surface lisse, un mamelon (réservoir) de longueur : 180 mm au minimum ; Epaisseur de la paroi : 0.065 + 0.015 mm – 0.020 mm ; La couleur doit être translucide, c'est-à-dire claire et transparente. Les produits à livrer doivent être conformes aux normes de qualité ISO 4074 décrites par l'OMS/UNFPA en 2010 dans WHO/UNFPA Specification for Male Latex Condoms (2010), mise à jour en Avril 2013. Emballage **Parfum neutre**

Lot 2 : LEVONORGESTREL 75 MG X 2 IMPLANTS + TROCART

N°	Désignations	Forme	Présentation souhaitée	Spécification technique des emballages
1	Lévonorgestrel 2 x 75 mg + trocart	Implant	Jeu de deux implants	2 tiges dans un paquet

SECTION VIII : TABLEAU DES QUANTITÉS ET PLANNING DE LIVRAISON

Lot 1 PRESERVATIFS MASCULINS

Item n°	Désignation	Présentation souhaitée	Conditionnement souhaité	Quantité totale pour le Marché *(exprimé en nb d'unités)*	Quantité pour la de livraison (exprimé en nb d'unités)	Commentaires
Lot 1-1	Préservatifs masculins avec logo	12 étuis de 4 préservatifs	Boîte / 48 préservatifs	1 824 192 Préservatifs	1 824 192 Préservatifs	**Fournir :** **- Echantillon Prélèvement pour Contrôle Qualité avant expédition obligatoire** *voir article 7.2 "Contrôle et Inspection avant expédition" du Cahier des clauses administratives particulières*
Lot 1-2	Préservatifs masculins sans logo	12 étuis de 4 préservatifs	Boîte / 48 préservatifs	621 360 Préservatifs	621 360 Préservatifs	

Lot 2 IMPLANTS

Item n°	Désignation	Présentation souhaitée	Conditionnement souhaité	Quantité totale pour le Marché *(exprimé en nb d'unités)*	Quantité pour la de livraison (exprimé en nb d'unités)	Observations importantes
Lot 2-1	Levonorgestrel 2 x 75 mg Implant + trocart	Jeu de deux Bâtonnets	Boîte de 10	54 200	54 200	**Néant**

ANNEXES

SECTION IX – MODÈLES DES DOCUMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE

ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODELE) 106
ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES PRODUITS QUALIFIES PAR LA SOBAPS S.A(MODELE) 108
ANNEXE 2bis – FICHE D'INFORMATION DE PRODUIT QUALIFIE PAR LA SOBAPS S.A(FIPQ) (MODELE) 109
ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITES ET DES PRIX UNITAIRES (MODELE) 110

SECTION X – MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE

ANNEXE 4 – MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION 114
ANNEXE 5 – MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 115
ANNEXE 6 – MODELE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHÉ 117
ANNEXE 7 – CODE D'ETHIQUE ET DE MORALISATION : FORMULAIRES A ET B 119

SECTION XI – MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ANNEXE 8 – MODELE D'ETIQUETTE 122
ANNEXE 9 – COPIE DU CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE (CPP), MODELE OMS 1992 124
ANNEXE 10 – MODELE D'AUTORISATION DU FABRICANT 126

SECTION XII – CANEVAS DES GRILLES D'ÉVALUATION DES OFFRES

ANNEXE 11 – GRILLE DE DEPOUILLEMENT ET D'ANALYSE A L'OUVERTURE DES OFFRES 127
ANNEXE 12 – GRILLE D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES OFFRES 129
ANNEXE 13 – GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES 130

SECTION XIII – DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

ANNEXE 14 – MODALITES D'ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS POUR MISE SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE DU BENIN 136
ANNEXE 15 – DECLARATION D'ENGAGEMENT 138
ANNEXE 16 : MODE D'EMPLOI 140

SECTION IX : MODÈLES DES DOCUMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE

ANNEXE 1 – LETTRE DE SOUMISSION (MODÈLE)

A
SOCIETE BENINOISE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTE
01 BP 3280 Cotonou - BENIN
Siège : Quartier Enagnon - Cotonou
Tél. : (229) 21 33 28 64 – (229) 21 33 26 74
Fax : (229) 21 33 50 52
E-mail : prmpa@sobaps.bj

Messieurs,

Après avoir examiné le Dossier d'Appel d'Offres International Restreint dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous soussignés [1] Noms, prénoms ..... agissant en qualité de ..... en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés pour le compte de la société ..... et inscrite au registre de commerce de ..... sous le numéro .....

Offrons de fournir et de livrer le ..... conformément au dossier d'Appel d'Offres International Restreint N°001/2024/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW, pour la somme fixe et non révisable [2] hors taxes, hors douanes, de :

.....

.....

.....**FOB** (port ou aéroport de XXX)

Et de : .....

.....

.....**DDP magasins SoBAPS S.A- Cotonou.**

Remettons revêtus de notre signature, la présente offre, le Bordereau des Quantités et Prix (Annexe 3), la lettre d'engagement du soumissionnaire à approvisionner uniquement des produits qualifiés par la SoBAPS S.A (Annexe 2), la Fiche d'Information des produits qualifiés par l'UNFPA et l'OMS (Annexe 2bis) et le Cahier des Spécifications Techniques (Sections VI et VII) dûment datés et signés et joindrons, le Cahier des Clauses Générales (Section IV) paraphé a chaque page, les formulaires du code d'éthique A paraphé a chaque page et B signé (Annexe 7), documentation prouvant la conformités des fournitures proposés aux critères d'assurance qualité exigés.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à commencer à livrer dans un délai de ..... mois [3] à compter de la date de notification de l'approbation du Marché.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à déposer tous les documents exigés pour l'obtention de l'AMM pour les médicaments qui nous seront attribués, auprès de l'autorité administrative béninoise compétente (l'Agence Béninoise de la Régulation Pharmaceutique) au plus tard deux (2) mois après la date fixée pour la livraison des produits et ce conformément aux conditions d'enregistrement des médicaments à usage humain en République du Bénin annexées au DAOIR et dont nous avons pris connaissance et paraphé.

---

[1] *Compléter et apporter au reste de la soumission les rectifications grammaticales correspondantes .*

[2] *Indiquer la somme en chiffres et en lettre et préciser la monnaie utilisée*

[3] *Indiquer ici le délai du Fournisseur*

Si notre offre est acceptée, nous obtiendrons une Garantie bancaire de bonne exécution d'un montant égal à 5% du prix du Marché, pour l'exécution satisfaisante de celui-ci.

Si notre offre est acceptée, nous demandons que les sommes qui nous seront dues nous soient payées en faisant créditer le compte N° ..... ouvert au nom de ..... à la (banque) .....

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis en application de la Clause 14.4 des Instructions Aux Soumissionnaires de l'Appel d'Offres ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un Marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre, complétée par votre acceptation écrite dans votre notification d'attribution du Marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Il est entendu que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'Offre la moins disante ni aucune des offres que vous recevrez.

Fait à ..... le .....

Porter à la main la mention

"Lu et accepté"

Signature[1] et cachet .....

Nom et prénoms :

TITRE :

[1]L'offre doit être signée par le candidat ou par une (ou des) personne(s) dûment autorisée (s) à le représenter. Cette autorisation fera l'objet d'une procuration écrite accompagnant l'offre.

ANNEXE 2 – LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES PRODUITS QUALIFIES PAR L'UNFPA ET L'OMS (MODÈLE)

NOTE EXPLICATIVE

À compléter par le Soumissionnaire suivant le modèle ci-dessous.

Principes :

1. Le modèle ci-dessous doit être complété et signé par le Soumissionnaire.
2. La Fiche d'information de produits qualifiés par l'UNFPA (FIPQ), pour chaque article offert (en Annexe 2bis) dûment complété et visé doit être jointe à la lettre d'engagement.

MODÈLE

LETTRE D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE A APPROVISIONNER UNIQUEMENT LES PRODUITS QUALIFIES PAR L'UNFPA et L'OMS

Nom du Soumissionnaire : .....

Adresse du Soumissionnaire : .....
.....
.....
.....

Le Soumissionnaire s'engage à fournir uniquement des produits qui sont entièrement conformes aux spécifications et aux détails figurant sur la Fiche d'Information des Produits Qualifiés par l'UNFPA et l'OMS (cf. document joint, à compléter pour chaque article offert).

Le Soumissionnaire s'engage à informer la SoBAPS S.A de toute variation des spécifications d'un produit qualifié afin que cette dernière évalue et approuve les variations avant tout changement de produit au niveau de l'approvisionnement.

Nom, fonction et signature de la personne autorisée chez le Soumissionnaire :
.....
.....
.....

ANNEXE 2BIS – FICHE D'INFORMATION DE PRODUIT QUALIFIÉ PAR L'UNFPA ET L'OMS (FIPQ) (MODÈLE)

NOTE EXPLICATIVE

À compléter par le Soumissionnaire suivant le modèle ci-après.

Principes :

1. Une fiche par article offert.
2. Compléter toutes les informations demandées dans la fiche.
3. Une fiche dont les informations ne sont pas complétes pourra ne pas être considérée.

ANNEXE 3 – BORDEREAU DES QUANTITÉS ET DES PRIX UNITAIRES (MODÈLE)

NOTE EXPLICATIVE

À compléter par le Soumissionnaire suivant le modèle ci-dessous.

Principes :

a. En tête du document : informations générales (**monnaie** de l'offre, **Incoterm**, **délais de livraison** si applicable uniformément à l'ensemble des produits offerts)

b. Grille des quantités et des prix unitaires :

- **Désignation**
- **Présentation**
- **Conditionnement**
- **Quantité totale demandée** (Quantité exprimée en nombre de conditionnement)
- **Quantité offerte** par le soumissionnaire (Quantité exprimé en nombre de conditionnement ; information obligatoire)
- **Prix unitaire FOB**
- **Prix unitaire DDP**
- **Montant total** pour le produit (calcul automatique si on utilise le format électronique)
- **Délai de livraison 1ère tranche** (à compléter uniquement si délais différents par produit, sinon on se contente de compléter en tête du document
- **Montant total** pour le lot

c. Au bas du document : montant total de l'offre ; coordonnées complètes du Soumissionnaire ; signature

MODÈLE (comportant 3 parties)

1. Informations en tête du modèle

Référence de l'AO : .....
Soumissionnaire : .....
Monnaie de l'offre : ☐ FCFA
☐ EURO
Incoterm : ☐ DDP Magasins SoBAPS S.A à Cotonou
☐ Autre *(préciser)* : .....
Délai de livraison garanti si applicable uniformément à l'ensemble des produits offerts

- 1e tranche de livraison : ..... jours à compter de la réception du BC
- 2ème tranche de livraison : ..... jours à compter de la réception du BC

2. Grille des quantités et des prix unitaires

Référence de l'AO : DAOIR N°001/2023/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW

Soumissionnaire : .....

Monnaie de l'offre : ☐ FCFA
☐ EURO

Incoterm : ☐ DDP Magasins SoBAPS à Cotonou
☐ Autre (préciser) : .....

Délai de livraison garanti si applicable uniformément à l'ensemble des produits offerts
..... jours à compter de la réception du BC

Lot	Item No.	Désignation (DCI + dosage + forme)	Présentation	Conditionnement	Quantité totale demandée et à livrer (exprimé en nb de unités)	Quantité offerte par le soumissionnaire (exprimé en nb d'unités)	Prix Unitaire EXW (Prix Unitaire de l'unité)	Prix Unitaire DDP MagasinSoBAPS à Cotonou (Prix Unitaire de l'unité)	Montant Total DDP Magasin SoBAPS à Cotonou (en ...)	Délai de Livraison garanti (en nb de jours)
						Monnaie de la cotation :				
Lot :	PRESERVATIFS MASCULINS									
1	1.1	Préservatifs masculins avec logo	12 étuis de 4 préservatifs	BTE / 48 Préservatifs	1 854 263 *Préservatifs*					
1	1.2	Préservatifs masculins sans logo	12 étuis de 4 préservatifs	BTE / 48 Préservatifs	621 330					
								Montant Total Lot :		
Lot :	Implants									
2	2.1	Lévonorgestrel 2 x 75 mg Implant + trocard	Jeu de deux Bâtonnet	Boîte de 10	*54 197 Préservatifs*					
								Montant Total Lot :		

Montant total de l'offre : .....
Monnaie de l'offre : .....
Validité de l'offre : ..... Jours à compter de la date de dépôt
Monnaie souhaitée pour le paiement (si différente de la monnaie de l'of
Demande d'une avance de paiement (20%) ☐ oui ☐
Non

Coordonnées complètes du Soumissionnaire :
Adresse complète : .....
Téléphone : .....
Fax : .....
E-mail : .....
Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce : .....

Nom de la personne autorisée : .....
Fonction : .....

Signature : .....

Date : .....

3. En fin de document

Montant total de l'offre HT & DDP MAGASIN SoBAPS S.A: .....
Monnaie de l'offre : .....
Validité de l'offre : ..... jours à compter de la date de dépôt des offres

Monnaie souhaitée pour le paiement (si différente de la monnaie de l'offre) :
.....

Demande d'une avance de paiement (20 %) : ☐ Oui ☐ Non

Coordonnées complètes du Soumissionnaire :
Adresse complète : .....
.....
.....
Téléphone : .....
Fax : .....
E-mail : .....
Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce : .....

Nom de la personne autorisée : .....
Fonction : .....

Signature .....

Date : .....

SECTION X : MODÈLES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE

ANNEXE 4 – MODÈLE DE GARANTIE DE SOUMISSION

_____ *[insérer le* ***nom de la Banque et l'adresse de la succursale ou de l'agence délivrant la garantie]***

Bénéficiaire : Agence Nationale des Soins de Santé Primaires ; Ministère de la Santé
Cotonou-Akpakpa Donatin ; 01 BP 882 Cotonou Tel: +229 21 33 20 21 , +229 21 33 00 63

Date: _____

GARANTIE DE SOUMISSION No: _____

Nous avons été informés que *[insérer le nom du soumissionnaire]* (ci-après dénommé « Le Soumissionnaire ») a souscrit au Dossier d'Appel d'Offre International Restreint N°001/2024SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW avec vous en vue de la fourniture : (i) des préservatifs, (ii) et d'Implants contraceptifs (ci-après dénommé « le Marché »).

En outre, nous comprenons que, conformément aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, une garantie de soumission d'un ***montant égal à un pour cent (1 %) du montant total de l'offre soit*** *[insérer* ***le montant en chiffres]*** *(_____) [insérer le* ***montant en toutes lettres]*** doit être versée au moment de la soumission de l'offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous *[insérer* ***le nom de la Banque]*** nous engageons irrévocablement et de manière autonome en renonçant à toute objection et exception à vous payer tout montant ne dépassant pas un total de *[insérer* ***le montant en chiffres]*** *([insérer le* ***montant en toutes lettres]*****)** dès réception par nous de votre première demande écrite accompagnée d'une déclaration écrite établissant que le Fournisseur a contrevenu à ses obligations en vertu du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres et des Clauses Générales du marché.

La présente Garantie expirera au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la validité des offres soit le _____ _____. Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous à nos bureaux avant cette date ou à cette date.

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l'aurez utilisée jusqu'à concurrence du montant total.

La présente garantie est régie par les dispositions du droit applicable en république du Bénin.

_____
Signature

ANNEXE 5 – MODÈLE DE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION (MODÈLE KFW)

BENEFICIAIRE : ***[INSERER LE NOM ET ADRESSE DE L'AGENCE D'EXECUTION]***

Date de délivrance : *[insérer la date]*

GARANTIE DE PERFORMANCE N° : *[insérer le numéro de référence de sécurité]*

Garant : [insérer le nom et l'adresse du lieu de délivrance, sauf si indiqué dans l'en-tête de la lettre]

Nous avons été informés que *[insérer le nom et l'adresse du Contractant, qui, dans le cas d'une Joint-Venture, doit être le nom et l'adresse de la Joint-Venture]* (ci-après dénommé « le Contractant ») a conclu le Contrat n° [insérer le numéro de référence du Contrat] daté du *[insérer la date du Contrat]* avec le bénéficiaire, pour l'exécution de *[insérer l'objet du Contrat et une brève description du contenu du Contrat]* (ci-après dénommé « le Contrat »). De plus, nous comprenons que, selon les conditions du Contrat, une garantie de bonne exécution est exigée pour *[insérer le pourcentage en chiffres et en lettres]*[2] pour cent du prix du Contrat.

En renonçant à toutes objections et défenses, nous, en tant que Garant, nous nous engageons irrévocablement et indépendamment, par les présentes, à verser au bénéficiaire toute somme ou somme n'excédant pas au total un montant de *[insérer le montant de la garantie et la devise en lettres et chiffres]* sur réception par nous de la première demande du bénéficiaire, appuyée par la déclaration du bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le Contractant a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, sans que le bénéficiaire ait besoin de prouver ou de justifier la demande ou la somme qui y est spécifiée.

[pour les garanties émises en devises étrangères, insérer ce qui suit :

En cas de réclamation au titre de cette garantie, le paiement doit être effectué à la

KfW, Francfort-sur-le-Main (BIC : KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte n° 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de [insérer le nom du bénéficiaire et le pays du bénéficiaire].

[pour les garanties émises en monnaie locale, insérer ce qui suit :

En cas de réclamation au titre de la présente garantie, le paiement sera effectué à *[insérer le compte du bénéficiaire sur lequel les paiements doivent être effectués]*, pour le compte de *[insérer le nom du bénéficiaire et le pays du bénéficiaire]*.

Cette garantie expire au plus tard le [insérer la date d'expiration][3]. À cette date, nous devons avoir reçu toutes les demandes de paiement par lettre ou par télécommunication codée.

Il est entendu que vous nous retournerez cette garantie à l'expiration ou après paiement du montant total à réclamer en vertu des présentes.

[*Comme option préférée concernant l'insertion des règles de garantie* : Cette garantie est soumise aux Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Révision 2010, publication de la CCI n° 758, à l'exception de la déclaration justificative visée à l'Article 15(a) qui est exclue.]

[2] Cette garantie doit être émise uniquement dans la devise du contrat

[3] Cette garantie est valable pendant au moins 28 jours calendaires à compter de la date d'achèvement prévue au contrat (y compris les obligations de garantie)

Dans le cas où la banque émettrice n'ajoutera pas l'option préférée, insérer : Cette garantie est régie par la loi du [*indiquer le pays de juridiction où se trouve physiquement la succursale de la banque qui émet la garantie*].

Lieu, date Signature(s) autorisée(s) du Garant

Remarque : tout le texte en italique (y compris les notes de bas de page) doit être utilisé dans la préparation de ce formulaire et doit être supprimé de la version finale

ANNEXE 6 – MODÈLE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE POUR COUVERTURE DES PAIEMENTS D'AVANCE AU TITRE DU MARCHÉ

Bénéficiaire : [*insérer le nom et adresse de l'Agence d'Exécution*]

Date de délivrance : [*insérer la date*]

GARANTIE DE RESTITUTION D'ACOMPTE N° : [*insérer le numéro de la garantie*]

Garant : [*insérer le nom et l'adresse du lieu de délivrance, sauf si indiqué dans l'en-tête de la lettre*]

Nous avons été informés que [*insérer le nom et l'adresse du Contractant, qui, dans le cas d'une Joint-Venture, doit être le nom et l'adresse de la Joint-Venture*] (ci-après dénommé « le Contractant ») a conclu le Contrat n° [insérer le numéro de référence du Contrat] daté du [*insérer la date du Contrat*] avec le bénéficiaire, pour l'exécution de [*insérer l'objet du Contrat et une brève description du contenu du Contrat*] (ci-après dénommé « le Contrat »). En outre, nous comprenons que, conformément aux conditions du

Contrat, un acompte d'un montant de [*insérer le montant et la devise en chiffres et en lettres*][26], représentant [*insérer le pourcentage en chiffres et en lettres*] pour cent du prix du Contrat doit être effectué contre une garantie de restitution d'acompte.

En renonçant à toutes objections et défenses, nous, en tant que Garant, nous nous engageons irrévocablement et indépendamment, par les présentes, à verser au bénéficiaire toute somme ou somme n'excédant pas au total un montant de [*insérer le montant de la garantie et la devise en lettres et chiffres*] sur réception par nous de la première demande du bénéficiaire, appuyée par la déclaration du bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le Contractant a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, sans que le bénéficiaire ait besoin de prouver ou de justifier la demande ou la somme qui y est spécifiée.

La garantie de restitution d'acompte entre en vigueur et prend effet dès que l'acompte a été crédité sur le compte du Contractant. Les déductions mineures du montant susmentionné, dues notamment aux frais bancaires, n'auront aucun effet sur l'entrée en vigueur.

[*pour les garanties émises en devises étrangères, insérer ce qui suit :*

En cas de réclamation au titre de cette garantie, le paiement doit être effectué à la KfW, Francfort-sur-le-Main (BIC : KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte n° 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de [insérer le nom du bénéficiaire et le pays du bénéficiaire].

[*pour les garanties émises en monnaie locale, insérer ce qui suit* :

En cas de réclamation au titre de la présente garantie, le paiement sera effectué à [*insérer le compte du bénéficiaire sur lequel les paiements doivent être effectués*], pour le compte de *[insérer le nom du bénéficiaire et le pays du bénéficiaire*].

Cette garantie est automatiquement réduite au prorata des paiements effectués et expire au plus tard le [*insérer la date d'expiration*].

Toute demande de paiement doit nous parvenir à ce bureau au plus tard à cette date par lettre ou par télécommunication codée.

Il est entendu que vous nous retournerez cette garantie à l'expiration ou après paiement du montant total à réclamer en vertu des présentes.

[*Comme option préférée concernant l'insertion des règles de garantie :* Cette garantie est soumise aux Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande,

Révision 2010, publication de la CCI n° 758, à l'exception de la déclaration justificative visée à l'Article 15(a) qui est exclue.]

[*Dans le cas où la banque émettrice n'ajoutera pas l'option préférée, insérer* : Cette garantie est régie par la loi du [*indiquer le pays de juridiction où se trouve physiquement la succursale de la banque qui émet la garantie*].

Lieu, date	Signature(s) autorisée(s) du Garant

Remarque : tout le texte en italique (y compris les notes de bas de page) doit être utilisé dans la préparation de ce formulaire et doit être supprimé de la version finale.

ANNEXE 7 – CODE D'ÉTHIQUE ET DE MORALISATION : FORMULAIRES A ET B

1 - FORMULAIRE "A"

Etant préalablement entendu que dans le cadre de la procédure du présent appel d'offres restreint,

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A), représentée par son Directeur,

et le candidat à l'Appel d'Offres International Restreint N°001/2024/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW (société ou entreprise)

.....

représentée par .....

Ont estimé nécessaire de mettre en œuvre les dispositions du décret N° .....du ..... portant institution d'un code d'éthique et de moralisation des marchés publics en prenant solennellement et respectueusement les engagements contenus dans les annexes « A » et « B », lesquels deviendront partie intégrante de marché à passer entre les deux parties.

Article 1er

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A), représentée par son Directeur Général, s'engage en son nom propre ainsi qu'au nom de ses préposés, représentants ou autres mandataires, à s'abstenir de toute pratique liée à la corruption dans le cadre du présent appel d'offres. Toute information relative à une tentative de corruption ou de fraude devra être portée à l'attention de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE).

Article 2

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A), représentée par son Directeur, s'engage et engage ses préposés et autres représentants à déclarer dans les huit (8) jours à la Direction National des Marchés Publics à partir de la date de saisine, toute récompense ou rémunération qu'ils auront obtenue en raison ou en liaison avec l'appel d'offres.

Article 3

En cas de manquement à ces engagements, La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A), représentée par son Directeur, s'engage à ce que, outre les sanctions administratives et judiciaires déjà en vigueur, ses préposés et autres représentants convaincus de pratique de corruption, n'aient plus accès aux procédures de passation des marchés à quelque titre que ce soit y compris la cessation de leurs activités.

Cette interdiction pourra être limitée dans le temps (et égale au moins à dix ans) compte tenu de la gravité du manquement laissée à l'appréciation des juridictions compétentes statuant selon la procédure d'urgence.

Article 4

La présente annexe sera considérée comme une partie intégrante de l'Appel d'Offres Restreint **N°001/2024/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW** et aura la même valeur contractuelle que ledit Appel d'Offres.

Fait à Cotonou, le 16 AVR. 2025

Pour la SoBAPS

Le Directeur Général

Le Directeur Général

Dr Dèhoumon Louis KOUKPEMEDJI

2- FORMULAIRE "B"

Etant préalablement entendu que dans le cadre de la procédure du présent appel d'offres,

La Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé S.A (SoBAPS S.A), représentée par son Directeur,

et le candidat à l'appel d'offres Restreint **N°001/2024/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW** (société ou entreprise) ..... représentée par .....Ont estimé nécessaire de mettre en œuvre les dispositions du décret N° .....du ..... portant institution d'un code d'éthique et de moralisation des marchés publics en prenant solennellement et respectueusement les engagements contenus dans les annexes « A » et « B », lesquels deviendront partie intégrante de marché à passer entre les deux parties.

Article 1er

Le candidat à l'appel d'offres et son représentant Monsieur / Madame ..... s'engagent en leurs noms propres ainsi qu'au nom de leurs préposés, représentants ou autres mandataires ou succursales, à s'abstenir de toute pratique liée à la corruption dans le cadre du présent appel d'offres.

Article 2

Le candidat à l'appel d'offres s'engage personnellement et engage ses représentants, préposés ou autres mandataires ou succursales, à révéler à la Commission Nationale des Marchés Publics, toute récompense ou rémunération offerte à des tiers dans le cadre du présent appel d'offres et non inclus dans les coûts des biens et services du marché et ce, dans les huit (8) jours qui suivent cette récompense ou rémunération.

Article 3

Le candidat à l'appel d'offres devra avoir mis en place dans son entreprise une politique contre la corruption pour la mise en œuvre du Code d'Ethique et de Moralisation des marchés Publics. Copie de cet engagement réglementaire sera annexé au présent formulaire.

Article 4

L'ensemble des engagements du candidat à l'appel d'offres dans le cadre du présent formulaire « B » doit recevoir l'approbation de ses dirigeants, de ses principaux actionnaires ou de son conseil d'administration.

Ces obligations seront par ailleurs étendues à tous les sous-traitants du candidat.

Article 5

En cas de manquement à ces engagements, le candidat à l'appel d'offres, outre les sanctions de droit commun, s'expose à son exclusion de tout appel marché public à venir et en tout état de cause, pendant une période qui ne peut être inférieur à dix (10) ans, sous réserve de voies de recours devant la cour Suprême ou de toute autre juridiction ou de toute autre juridiction statuant suivant la procédure d'urgence.

Les représentants du candidat à l'appel d'offre signataire du présent formulaire, en cas de manquement aux obligations souscrites, s'exposent aux mêmes sanctions d'admission, lesquels sont aussi applicables aux succursales et aux prête-noms auxquelles le candidat pourrait être tenté de recourir.

Article 6

La présente annexe sera considérée comme une partie intégrante de l'appel d'offres Restreint **N°001/2024/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW** et aura la même valeur contractuelle que ledit appel d'offres.

Fait à ....., le .....

Pour le candidat à l'appel d'offres

Société .....

Représentée par.....

(Signature et cachet)

SECTION XI : MODÈLES LIÉS AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ANNEXE 8 – MODÈLES D'ÉTIQUETTES

DENOMINATION DU PRODUIT

.....

Boîte de / Box of XXXX unités / units

Lot n° / Batch nb : .....
Date fabric. / Manufact. date : .....
Date de pér. / Exp. Date : .....

Fabricant (nom et adresse complète) / Manufacturer (name and complete address) : .....
.....
.....

Conditions de stockage / Storage conditions : .....

Le Fournisseur imprimera l'étiquette ci-dessous au format fini de 15 cm X 10 cm sur chacune des faces latérales du carton d'expédition après l'inscription des informations sur le destinataire, sur le fabriquant, les dates de fabrication et de péremption, la quantité et le numéro de lot.



Regional Programme « Reproductive Health and HIV Prevention in the ECOWAS Region »
Programme Régional « Santé de la Reproduction et Prévention du VIH dans la région de la CEDEAO »
Programa Regional « Saúde da Reprodução e Prevenção do VIH na região da CEDEAO »

BMZ | Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

KFW

Cette étiquette d'identification sera affichée sur chaque carton de produit livré dans le cadre du présent Appel d'Offres.

ANNEXE 9 – COPIE DU CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE (CPP), MODÈLE OMS 1992 : *NON APPLICABLE*

MODÈLE DE CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE

N° du certificat : .....

Certificat de produit pharmaceutique 1 Pays exportateur (certificateur) :
Pays importateur (sollicitant) :

Nom de spécialité (le cas échéant) et forme pharmaceutique :
Principe(s) actif(s) et quantité (s) par dose unitaire :

Ce produit fait-il l'objet d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans le pays exportateur? Si oui, remplir l'encadré A. Si non, remplir l'encadré B.

A

Détenteur de l'Autorisation de Mise sur le Marché du produit : ☐ ☐ ☐ ☐

Statut de détenteur de l'AMM : a b c d

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché et date de délivrance : ☐ ☐

Un résumé technique approuvé est-il joint ? oui non

L'information sur le produit jointe au présent certificat est-elle sur le marché ?
oui non pas d'information jointe

B

Demandeur du certificat :

Statut du demandeur : ☐ ☐ ☐ ☐
a b c d

☐ ☐ ☐ ☐

Raison de l'absence non non en cours refusée
D'autorisation de mise exigée demandée d'examen
Sur le marché :

Remarques :

L'autorité réglementaire organise-t-elle des inspections périodiques de l'usine de production de la forme pharmaceutique ?

Oui ☐ si non, passer à la
Non ☐ question 3

Périodicité des inspections de routine (ans) :
La fabrication de ce type de forme pharmaceutique a-t-elle inspectée ? oui ☐ non ☐

Les locaux et les opérations sont-ils conformes aux BPF recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé ?oui ☐ non ☐

L'information présentée par le demandeur satisfait-elle l'autorité certificatrice quant à tous les aspects de la fabrication du produit pris en charge par une autre partie ?

☐ oui ☐ non Si non, expliquer pourquoi : .....

Adresse de l'autorité certificatrice :

Téléphone/fax :

Nom de la personne autorisée :
Signature :
Cachet et date :

Ce certificat est conforme à la présentation recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (Voir instructions générales et notes explicatives au verso).

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Pour des informations plus complètes sur la façon de remplir le présent formulaire et sur l'application du système, prière de se reporter au texte des directives.

Pour une meilleure lisibilité, prière de dactylographier les réponses.
Inscrire une croix dans les cases correspondant à l'option choisie.
Ajouter si nécessaire des feuilles supplémentaires pour les remarques et explications.

NOTES EXPLICATIVES

1. Ce certificat, conforme à la présentation recommandée par l'OMS, indique le statut du produit pharmaceutique et du demandeur du certificat dans le pays exportateur. Il ne s'applique qu'à un seul produit car les modalités de fabrication et l'information approuvée pour différentes formes pharmaceutiques et différentes concentrations peuvent varier.

2. Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale.
3. Joindre une liste qualitative des autres constituants de la forme pharmaceutique.
   Le cas échéant, donner des détails sur toutes restrictions à la vente, la distribution ou l'administration du produit mentionnées dans l'Autorisation de Mise sur le Marché.
   Préciser si le responsable de la mise du produit sur le marché :
   (a) fabrique les principes actifs et la forme pharmaceutique finie ;
   (b) fabrique la forme pharmaceutique finie ;
   (c) conditionne et/ou étiquette une forme pharmaceutique finie fabriquée par une société indépendante ;
   (d) ne participe à aucune des opérations mentionnées ci-dessus.

   Indiquer le cas échéant si l'autorisation est provisoire dans l'attente d'un examen technique.

3. Il s'agit du document, préparé par certaines autorités nationales de réglementation, qui récapitule les données techniques ayant conduit à la délivrance de l'Autorisation de Mise sur le Marché.

4. Dans ce cas, une autorisation est exigée du détenteur de l'Autorisation de Mise sur le Marché du produit pour la délivrance du certificat.

   Prière d'indiquer la raison pour laquelle le demandeur n'a pas demandé d'homologation du produit :
   1- le produit a été mis au point exclusivement pour le traitement de maladies - notamment de maladies tropicales – qui ne sont pas endémiques dans le pays exportateur ;
   2- le produit a été reformulé afin d'améliorer sa stabilité dans des conditions tropicales ;
   3- le produit a été reformulé pour exclure des excipients non approuvés dans le pays d'importation ;
   4- le produit a été reformulé pour tenir compte d'une limite maximale différente pour un principe actif ;
   5- autre raison (préciser).

6. Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été adoptées par la Vingt-huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.65(voir Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, N°226, 1975, partie I, annexe 12). Des propositions d'amendements à ces normes sont incluses dans le trente-deuxième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques (OMS, Série de Rapports techniques, N°823,1992, annexe 1). Des recommandations spécifiquement applicables aux produits biologiques ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de Rapports techniques, N°822,1992, annexe 1).

7. A remplir lorsque le détenteur de l'Autorisation de Mise sur le Marché du produit ou le demandeur répond au statut c) ou d) de la note 5 ci-dessus. Ces données présentent une importance particulière lorsque des fournisseurs étrangers participent à la fabrication du produit. En l'occurrence, le demandeur doit fournir à l'autorité certificatrice des informations permettant d'identifier les parties contractuelles responsables de chaque étape de la fabrication de la forme pharmaceutique finie et de définir la nature et l'étendue de tout contrôle exercé sur chacune de ces parties.

ANNEXE 10 – MODÈLE D'AUTORISATION OU DE MANDAT DU FABRICANT

À établir sur papier à en-tête du fabricant

MODÈLE D'AUTORISATION OU DE MANDAT DU FABRICANT

A :
[insérer : **nom de l'Acheteur**]

ATTENDU QUE [insérer : **nom du fabricant préqualifié UNFPA**] (ci-après désigné par le terme « nous »), fabricant ou producteur établi et reconnu de [insérer : **nom et/ou description des Produits nécessitant cette autorisation**] (ci-après dénommés les « Produits »), ayant nos usines à [insérer : **adresse de l'usine**], autorisons ou mandatons par la présente [insérer : **nom et adresse du Soumissionnaire**] (ci-après dénommé le « Soumissionnaire ») à présenter une offre, et ultérieurement à négocier et signer un Marché avec vous au titre de l'Appel d'Offres Restreint N°001/2023/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW pour les Produits susmentionnés fabriqués par nous.

Nous accordons par les présentes notre pleine garantie à fournir les condoms masculins préqualifiés UNFPA au titre du présent Dossier d'Appel d'Offres Restreint.

Pour et au nom du fabricant,

Signature : _____

Date : _____

En tant que [insérer : **titre ou autre désignation appropriée**], dûment autorisé à signer cette Autorisation pour et au nom de [insérer : **nom du fabricant ou producteur**].

SECTION XII : CANEVAS DES GRILLES D'ÉVALUATION DES OFFRES

ANNEXE 11 – GRILLE DE DÉPOUILLEMENT ET D'ANALYSE A L'OUVERTURE DES OFFRES

AOIR n°002/2022/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW

Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE)

Session d'ouverture des plis date F= FOURN NF=NON FOURNI C=CONFORME NC= NON CONFORME

Offre n°	Soumissionnaire		Respect du délai de dépôt de l'offre	Recevabilité du pli			Eligibilité du Soumissionnaire			Langue de l'offre	Nb d'items offerts	Screening dossiers administratif (complétude)											Pièces de l'Offre Financière			Données de l'Offre Financière			Recevabilité de l'offre	Commentaires
	Nom	Nationalité		Enveloppe extérieure	Organisation des dossiers	Nombre d'exemplaires	Habilitation d'exercice	Habilitations des fabricants représentés (si applicable)	Suspension SoBAPS ?			Dossier Administratif	Lettre de soumission	Lettre d'engagement de la MPW	Lettre d'engagement de fourniture des produits pharmaceutiques	FIPQ	Garantie de soumission	Registre de Commerce	Attestation de non faillite	RIB	Code d'éthique (formulaires A & B)	DAO paraphé	Bordereau des Quantités et des Prix Unitaires	Montrage de l'offre	Incoterm	Offre exprimée en PU	Délai de validité de l'offre	Montant global de l'offre		
Référence DAO	→		IAD Art. 15.2	IAD Art. 19.5-A	IAD Art. 19.5	IAD Art. 19.5.3	IAS Art. 14.5.1	IAD Art. 6	IAS Art. 6	IAS Art. 19.1	-	IAD Art. 19.5.1	IAD Art. 14.5.2	IAS Art. 19.5.1	IAD Art. 14.5.2	IAS Art. 14.5.2	IAD Art. 10	IAD Art. 14.5.1	IAD Art. 14.5.1	IAD Art. 14.5.1	IAD Art. 14.5.1	IAD Art. 19.5.1	IAS Art. 14.5.2	IAD Art. 14.2	IAD Art. 14.3	IAS Art. 14.3	IAD Art. 14.4	-	IAS Art. 19.1	-
Modèles d'application	→	-	-	-	-	-	-	Annexe 10	-	-	-	-	Annexe 1		Annexe 2	Annexe 2bis	Annexe 4	-	-	-		-	Annexe 3	-	-	-	-	-	-	-
Condition d'éliminatoire direct	→	non respect	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	-	-	si DO	non respect	-	-	modèle non conf		-	-	modèle non conf				Annexe 7		modèle non conf	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme	-	-	-
Document de saisie annexe	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	idoines	idoines	-		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-

Format	Nom	Pays	ON	CNC	CNC	CNC	FNF	FNF	ON	CNC	décompte	CNC	FNF		FNF	FNF	FNF	FNF	FNF	FNF	FNF	FNF	FNF	montrage	incoterm	ON	CNC	montant	ON/Conf	mémo
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														

ANNEXE 12 – GRILLE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE DES OFFRES

AOIR n°002/2022/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW
Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE)
Evaluation de la conformité administrative des offres

date : _____

Offre n°	Soumissionnaire		Garantie de soumission *(si applicable)*	Registre de Commerce	Autorisation d'exercice pharmaceutique	Attestation de non faillite	RIB	Code d'éthique (formulaires A & B)	DAO paraphé	Complétude Dossier Administratif	Validité Dossier Administratif	Commentaires
	Nom	Nationalité										
Référence DAO →			*IAS Art. 10 IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 14.5.1*	*IAS Art. 18.1*	*IAS Art. 18.3*	-
Alinéa IAS Art. 14.5.1 →			*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	-	-	
Modèles d'application →			*Annexe 4*	-	-	-	-	*Annexe 7*	-	-	-	-

Format	Nom	Pays										
	Screening présence pièces (COAO)		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	Complet/Partiel	-	mémo
	Examen validité pièces (SCAFO)		C/NC	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC	C/NC	-	O/N/Cond	mémo
1												
2												
3												
4												
5												

ANNEXE 13 – GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES

AOIR n°002/2022/SoBAPS/ANSSP/OOAS-KFW
Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE)
Analyse comparative des offres financières

date : _____

Tableau des offres financières brutes, montants par lot (à l'ouverture des plis)

Offre n°	Soumissionnaire		Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4		Montant total par soumissionnaire	Nb lots avec offres
	Nom	Nationalité	***	***	***	***			
1								0,00	0
2								0,00	0
3								0,00	0
4								0,00	0
nb d'offres par lot			0			0			

Tableau de dénombrement des produits offerts, par lot (à l'ouverture des plis)

Offre n°	Soumissionnaire		Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4		Nb total items / soumissionnaire
	Nom	Nationalité	***	***	***	***		
1								0
2								0
3								0
4								0
nb d'offres par lot			0			0		

Tableau des offres financières brutes (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (offres en PU)				Budget estimatif	Soumissionnaires (montant total offres)				Nb d'offres par item
					1	2	3	4		1	2	3	4	
Soumissionnaire					AAA	BBB	CCC	DDD		AAA	BBB	CCC	DDD	
Nationalité					BJ	BE	NG	CM		BJ	BE	NG	CM	
Monnaie de l'offre			XOF	XOF	XOF	EUR	USD	XAF		XOF	EUR	USD	XAF	
Taux de change applicable			1,0000	1,0000	1,0000	655,9570	480,0000	1,0000						
Incoterm d'application			EXW	DDP	DDP	CIP	DAP	CIP		DDP	CIP	DAP	CIP	
Taux de conversion applicable vers DD			1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06						
1	aaa	1 000	80,00	100,00	105,00	0,13	0,20	85,00	100 000,00	105 000,00	130,00	200,00	85 000,00	4
2	bbb	100 000	0,40	0,50	0,47	0,00	0,00	0,50	50 000,00	47 000,00	50,00	80,00	50 000,00	4
3	ccc	10 000	5,00	10,00	12,50	0,02	0,02	7,50	100 000,00	125 000,00	150,00	220,00	75 000,00	4
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
nb d'items par soumissionnaire			3	3	3	3	3	3						

Tableau des offres financières converties en une monnaie unique (XOF) et ajustées vers l'Incoterm de référence (DDP) (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (offres en PU converties XOF DDP)				Budget estimatif	Soumissionnaires (montant total offres converties XOF DDP)				Nb d'offres par item
					1	2	3	4		1	2	3	4	
1	aaa	1 000	80,00	100,00	105,00	90,39	101,76	90,10	100 000,00	105 000,00	90 390,87	101 760,00	90 100,00	4
2	bbb	100 000	0,40	0,50	0,47	0,35	0,41	0,53	50 000,00	47 000,00	34 765,72	40 704,00	53 000,00	4
3	ccc	10 000	5,00	10,00	12,50	10,43	11,19	7,96	100 000,00	125 000,00	104 297,16	111 936,00	79 500,00	4
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
nb d'items par soumissionnaire			3	3	3	3	3	3						

Tableau récapitulatif des agréments techniques par item (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (offres conforme ou non)				
					1	2	3	4	
Conformité administrative					O	O	O	O	
Conformité technique Soumissionnaire					O	O	O	N	
1	aaa	1 000	80,00	100,00	O	O	O	-	
2	bbb	100 000	0,40	0,50	O	O	N	-	
3	ccc	10 000	5,00	10,00	O	O	O	-	
nb d'items agréés par soumissionnaire					3	3	2	0	
nb d'items rejetés par soumissionnaire					0	0	1	0	
nb d'items par soumissionnaire			3	3	3	3	3	0	

Tableau des offres financières converties et filtrées selon agréments techniques (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (offres conformes seulement)				Budget estimatif	Soumissionnaires (montant total offres conformes)				Nb d'offres par item
					1	2	3	4		1	2	3	4	
1	aaa	1 000	80,00	100,00	105,00	90,39	101,76		100 000,00	105 000,00	90 390,87	101 760,00		3
2	bbb	100 000	0,40	0,50	0,47	0,35			50 000,00	47 000,00	34 765,72			2
3	ccc	10 000	5,00	10,00	12,50	10,43	11,19		100 000,00	125 000,00	104 297,16	111 936,00		3
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
nb d'items par soumissionnaire			3	3	3	3	2	0						

Tableau des offres financières ajustées pour prise en compte du délai de livraison (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (offres converties et ajustées au DL, en PU)					Budget estimatif	Soumissionnaires (montant total offres ajustée au DL)					Nb d'offres par item
					1	2	3	4			1	2	3	4		
Délai de livraison tranche 1			120	120	90	135	120									
Délai de livraison autres tranches			90	90	90	90	120									
1	aaa	1 000	80,00	100,00	105,00	101,65	118,72			100 000,00	105 000,00	101 689,73	118 720,00			3
2	bbb	100 000	0,40	0,50	0,47	0,39				50 000,00	47 000,00	39 111,44				2
3	ccc	10 000	5,00	10,00	12,50	11,73	13,06			100 000,00	125 000,00	117 334,31	130 592,00			3
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
nb d'items par soumissionnaire			3	3	3	3	2	0								

Tableau d'analyse comparative des offres financières ajustées (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (indices comparatifs des offres ajustées)					Nb d'offres par item
					1	2	3	4		
1	aaa	1 000	80,00	1,12	1,00	1,14	1,33			3
2	bbb	100 000	1,02	1,28	1,20	1,00				2
3	ccc	10 000	5,00	0,85	1,07	1,00	1,00			3
										0
										0
										0
										0
										0
		#REF!	#REF!	#REF!						0
		#REF!	#REF!	#REF!						0
		#REF!	#REF!	#REF!						0
										0
nb d'items mieux disants par soumissionns					1	2	0	0		
nb d'items autres par soumissionnaire					2	1	2	0		
nb d'items total par soumissionnaire			3	3	3	3	2	0		

Tableau des offres mieux-disantes, exprimées en PU XOF DDP SoBAPS (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (offres mieux disantes, PU XOF DDP)					Nb d'items mieux disants
					1	2	3	4		
1	aaa	1 000	80,00	100,00	105,00					1
2	bbb	100 000	0,40	0,50		0,35				1
3	ccc	10 000	5,00	10,00		10,43				1
										0
										0
										0
										0
										0
		#REF!	#REF!	#REF!						0
		#REF!	#REF!	#REF!						0
		#REF!	#REF!	#REF!						0
										0
nb d'items mieux disants par soumissionnaire					1	2	0	0		
nb total d'items			3	3	3					
couverture des besoins					100%					

Tableau des attributions proposées, exprimées en montant total XOF DDP SoBAPS (COE)

Lot n°	Item	Quantité	Budget estimatif	Soumissionnaires (montant total offres mieux disantes, XOF DDP)					Ratio offre / référence
				1	2	3	4		
1	aaa	1 000	100 000,00	105 000,00					**105%**
2	bbb	100 000	50 000,00		34 765,72				70%
3	ccc	10 000	100 000,00		104 297,16				**104%**
		#REF!							
		#REF!							
		#REF!							
montant attributions proposées par soumission, XOF DDP				105 000,00	139 062,88	0,00	0,00		
total attributions proposées			250 000,00	244 062,88					
ratio total attributions / budget estimatif				98%					

Tableau des offres mieux-disantes, exprimées dans la monnaie et l'incoterm de l'offre, pour passation des contrats (COE)

Lot n°	Item	Quantité	PU de référence EXW	PU de référence DDP	Soumissionnaires (montant total offres mieux disantes, monnaie & incoterm offre)					Budget estimatif	Soumissionnaires (montant total offres mieux disantes, monnaie & incoterm offre)					Nb d'items mieux disants
					1	2	3	4			1	2	3	4		
Soumissionnaire					AAA	BBB	CCC	DDD			AAA	BBB	CCC	DDD		
Nationalité					BJ	BE	NG	CM			BJ	BE	NG	CM		
Monnaie de l'offre			XOF	XOF	XOF	EUR	USD	XAF		XOF	XOF	EUR	USD	XAF		
Incoterm d'application			EXW	DDP	DDP	CIP	DAP	CIP		DDP	DDP	CIP	DAP	CIP		
1	aaa	1 000	80,00	100,00	105,00					100 000,00	105 000,00					1
2	bbb	100 000	0,40	0,50		0,00				50 000,00		50,00				1
3	ccc	10 000	5,00	10,00		0,02				100 000,00		150,00				1
																0
																0
																0
																0
																0
		#REF!	#REF!	#REF!												0
		#REF!	#REF!	#REF!												0
		#REF!	#REF!	#REF!												0
																0
montant attributions proposées par soumission, monnaie & incoterm offre											105 000,00	200,00	0,00	0,00		

SECTION XIII : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

ANNEXE 14 – MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR MISE SUR LE MARCHÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

(Décision N°03/2022/CM/UEMOA du 24 juin 2022 portant adoption des lignes directrices relatives à l'harmonisation de la réglementation des dispositifs médicaux dans les Etats membres de l'UEMOA et Note de l'ABMed portant constitution du dossier de demande d'enregistrement d'un dispositif médical au Benin).

(Document à parapher par les soumissionnaires)

ANNEXE 15 – DECLARATION D'ENGAGEMENT

Intitulé de la candidature/l'offre/le contrat : (« **Contrat** »)[4]

À : (« **Maître d'Ouvrage** »)

1. Nous reconnaissons et acceptons que la KfW ne finance les projets du Maître d'Ouvrage [5] qu'à ses propres conditions, qui sont déterminées par la convention de financement conclue avec l'Employeur. En conséquence, il ne peut exister de lien juridique entre la KfW et notre entreprise, notre joint-venture ou nos sous-traitants aux termes du contrat. L'Employeur conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus d'appel d'offres et de l'exécution du contrat.

2. Nous attestons par la présente qu'aucune des situations suivantes ne s'applique à nous, ni à aucun des membres de notre direction ou de nos représentants légaux, ou membres de notre joint-venture, y compris nos sous-traitants aux termes du contrat :

   2.1) être en faillite, liquidation ou cessation d'activités, en règlement judiciaire, sous séquestre, en restructuration ou toute situation analogue ;

   2.2) avoir été condamnés par une décision judiciaire ou une décision administrative définitive ou fait l'objet d'une enquête/inculpation pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, infractions pénales liées au terrorisme, au travail des enfants ou à la traite des êtres humains ou fait l'objet de sanctions (financières) et/ou d'embargos imposés par les Nations unies, l'Union européenne ou la République fédérale d'Allemagne. Ce critère d'exclusion s'applique également aux personnes morales dont la majorité des parts est détenue ou contrôlée de facto par des personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet de tels jugements, décisions administratives, sanctions (financières) et/ou embargos et, dans le cas de sanctions (financières) et/ou d'embargos, qui continuent à faire l'objet de ces mesures restrictives ;

   2.3) avoir été condamnés par une décision judiciaire définitive ou une décision administrative définitive d'un tribunal, de l'Union européenne, des autorités nationales du Pays Partenaire ou de l'Allemagne pour Pratique passible de Sanctions dans le cadre d'un Processus de Passation de Marchés ou de l'exécution d'un Contrat ou pour une irrégularité quelconque affectant les intérêts financiers de l'Union européenne (dans l'hypothèse d'une telle condamnation, le Candidat ou Soumissionnaire joindra à la présente Déclaration d'Engagement les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du présent Contrat et que des mesures appropriées de mise en conformité ont été prises);

   2.4) avoir fait l'objet d'une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un Contrat, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet d'une contestation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;

   2.5) n'ont pas rempli les obligations fiscales en vigueur concernant le paiement des impôts dans le pays de résidence fiscale et le pays d'origine du maître d'ouvrage (*les contractants établis dans les pays de l'annexe 1 (https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/) doivent présenter, au moment de l'attribution du marché/de la révision du contrat, en plus de la déclaration d'engagement, une déclaration de conformité fiscale (annexe 1 de la déclaration d'engagement) dûment remplie et contresignée par une personne habilitée à cet effet. Celle-ci fait partie intégrante du contrat. En cas de non-présentation, le contractant risque d'être exclu de la procédure de passation des marchés. Pour les contractants établis dans des pays ne figurant pas sur la liste de l'annexe I, seule la déclaration d'engagement doit être présentée, et non la déclaration de conformité fiscale),*

   2.6) faire l'objet d'une décision d'exclusion de la Banque mondiale ou de toute autre banque multilatérale de développement et figurer dans la liste du site Web http://www.worldbank.org/debarr, ou respectivement sur la liste pertinente de toute autre banque multilatérale de développement (*dans l'hypothèse d'une telle*

[4] Les termes en majuscules utilisés dans la présente Déclaration d'Engagement et n'y étant pas définis autrement ont le sens qui leur est donné dans les « Directives pour la Passation des Marchés de Prestations de Conseils, Travaux de Génie-Civil, Installations, Fournitures et Services Divers dans la Coopération Financière avec des Pays Partenaires » de la KfW.

[5] Le Maître d'Ouvrage désigne l'acheteur, l'employeur, le client, selon le cas, pour l'acquisition de prestations de conseils, de travaux de Génie Civil, d'installations, de fournitures ou de Services Divers.

décision d'exclusion, le Candidat ou le Soumissionnaire peut joindre à la présente Déclaration d'Engagement les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du présent Contrat et que des mesures appropriées de mise en conformité ont été prises) ; ou

2.7) s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés comme condition préalable à la participation à la présente Procédure de Passation de Marchés.

3. Nous attestons par les présentes que ni nous, ni aucun des membres de notre Joint-Venture ou de nos Sous-traitants aux termes du Contrat, ne sommes dans l'une ou l'autre des situations de conflit d'intérêts suivantes :

   3.1) être une filiale contrôlée par l'Employeur, ou un actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage, sauf si le conflit d'intérêts qui en résulte a été porté à l'attention de la KfW et résolu à sa satisfaction ;

   3.2) avoir une relation d'affaires ou de famille avec du personnel du Maître d'Ouvrage impliqué dans le Processus de Passation de Marchés ou dans la supervision du Contrat en résultant, à moins que le conflit d'intérêts qui en résulte n'ait été porté à l'attention de la KfW et résolu à sa satisfaction ;

   3.3) être contrôlés par, ou contrôler un autre Candidat ou Soumissionnaire, ou être sous contrôle commun avec un autre Candidat ou Soumissionnaire, ou recevoir ou accorder des subventions directement ou indirectement à un autre Candidat ou Soumissionnaire, avoir le même représentant légal qu'un autre Candidat ou Soumissionnaire, maintenir des contacts directs ou indirects avec un autre Candidat ou Soumissionnaire, qui nous permettent de disposer ou de donner accès aux informations contenues dans les Candidatures ou Offres/Propositions respectives, influencer celles-ci ou influencer les décisions du Maître d'Ouvrage;

   3.4) être engagés dans une activité de Prestations de Conseils, qui, de par sa nature, peut être en conflit avec les missions que nous effectuerions pour le Maître d'Ouvrage ;

   3.5) dans le cas de la Passation de marchés de Travaux de Génie Civil, d'Installations ou de Fournitures :

      i. avoir préparé ou avoir été associés à une Personne qui a préparé les spécifications, dessins, calculs et autres documents devant être utilisés dans le Processus de Passation de Marchés du présent Contrat;

      ii. avoir été recrutés (ou se faire proposer d'être recrutés) nous-mêmes ou l'une de nos filiales, pour effectuer la supervision ou l'inspection des travaux pour le présent Contrat;

4. Si nous sommes une entité publique et que nous participons à un Processus de Passation de Marchés, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous exerçons nos activités conformément aux lois et règlements commerciaux.

5. Nous nous engageons à porter à l'attention du Maître d'Ouvrage, qui en informera la KfW, tout changement de situation concernant les points 2 à 4 ci-dessus.

6. Dans le cadre du Processus de Passation de Marchés et de l'exécution du Contrat correspondant :

   6.1) ni nous, ni aucun des membres de notre Joint-Venture, ni aucun de nos Sous-traitants aux termes du Contrat, n'avons engagé ou n'engagerons de Pratique passible de Sanctions ou de violation des Directives pendant le Processus de Passation de Marchés et dans le cas où un Contrat est attribué, nous n'engagerons aucune Pratique passible de Sanctions pendant l'exécution du Contrat ;

   6.2) ni nous, ni aucun des membres de notre Joint-Venture, ni aucun de nos Sous-traitants aux termes du Contrat, ne ferons l'acquisition ou ne fournirons de matériel, ni n'opérerons dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union européenne ou de l'Allemagne ; et

   6.3) nous nous engageons à nous conformer et à nous assurer que nos Sous-traitants et nos principaux fournisseurs aux termes du Contrat, respectent les normes internationales en matière d'environnement et de travail, conformément aux lois et règlements applicables dans le pays de mise en œuvre du Contrat et aux conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT)[9] et aux traités

[9] Dans le cas où les conventions de l'OIT n'ont pas été pleinement ratifiées ou mises en oeuvre dans le pays du Maître d'Ouvrage, le Candidat, le Soumissionnaire ou le Contractant proposera et appliquera, à la satisfaction de l'employeur et de la KfW, les mesures appropriées dans l'esprit desdites conventions de l'OIT concernant a) les revendications des

internationaux sur l'environnement. Nous mettrons de plus en œuvre des mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont spécifiées dans les plans de gestion environnementale et sociale pertinents ou d'autres documents similaires fournis par le Maître d'Ouvrage et, dans tous les cas, mettrons en œuvre des mesures visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels et la violence fondée sur le genre.

7. Dans le cas d'attribution d'un Contrat, nous, ainsi que tous les membres de nos partenaires de Joint-Venture et Sous-traitants aux termes du Contrat, (i) fournirons, sur demande, des informations relatives au Processus de Passation de Marchés et à l'exécution du Contrat et (ii) autoriserons le Maître d'Ouvrage et la KfW, ou un auditeur désigné par l'un d'eux, et dans le cas de financement par l'Union européenne également les institutions européennes compétentes en vertu du droit communautaire, à examiner les comptes, dossiers et documents concernés, à permettre des contrôles sur place et à assurer l'accès aux sites et aux projets concernés.

8. En cas d'attribution d'un Contrat, nous, ainsi que tous nos partenaires de Joint-Venture et Sous-traitants aux termes du Contrat, nous engageons à conserver les dossiers et documents susmentionnés conformément au droit applicable, mais en tout état de cause pendant au moins six ans à compter de la date d'exécution du Contrat ou de sa résiliation. Nos opérations financières et nos états financiers sont soumis à des procédures de contrôle conformément à la loi applicable. Nous acceptons de plus que nos données (y compris les données personnelles) générées dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du Processus de Passation de Marchés et de l'exécution du Contrat soient stockées et traitées conformément à la loi applicable par le Maître d'Ouvrage et la KfW.

Nom :**xxxxxxxxxxxxxxxx** _____ En tant que : **xxxxxxxxxxxx**

Dûment habilité à signer pour et au nom de[7] **xxxxxxxxxxxxxx**

Signature : En date du : **xxxxxxxxxxxx**

travailleurs concernant les conditions et modalités de l'emploi, b) le travail des enfants, c) le travail forcé, d) les syndicats et e) la non-discrimination.

[7] Dans le cas d'une JV, mettre le nom de la JV. La personne qui signera la Candidature, l'Offre ou la Proposition au nom du Candidat/Soumissionnaire doit joindre une procuration du Candidat/Soumissionnaire.

ANNEXE 16 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EMBALLAGES DES PRESERVATIFS

Voir maquettes ci-jointes

ANNEXE 17 : MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS FOR USE

Take out the condom from the packet, squeeze the closed end or tip of the condom slightly, between a finger and thumb of one hand to release air.

With the other hand put the condom on the tip of the erected penis and unroll down the length by pushing down the rim of the condom.

When the rim of the condom is at the base of the penis, penetration can begin.

Immediately after the ejaculation, withdraw the penis while it is still hard, holding the rim of the condom to prevent it from slipping.

Do not allow semen to spill on hands or other parts of the body.

Wrap used condom in waste paper before disposing them off safely.

Always use a new condom each time intercourse is repeated.

Do not use oil based lubricants like vaseline, oilor cold cream as they may damage the condom.

MODE D'EMPLOI

Sortez le préservatif du paquet, pressez légèrement l'extrémité fermée ou le bout du préservatif, entre un doigt et le pouce d'une main pour libérer l'air.

Avec l'autre main, placez le préservatif sur le bout du pénis en érection et déroulez-le sur toute la longueur en appuyant sur le bord du préservatif.

Lorsque le bord du préservatif est à la base du pénis, la pénétration peut commencer.

Immédiatement après l'éjaculation, retirez le pénis alors qu'il est encore dur, en tenant le bord du préservatif pour l'empêcher de glisser.

Ne laissez pas le sperme se répandre sur les mains ou d'autres parties du corps.

Enveloppez les préservatifs usagés dans du papier usagé avant de les jeter en toute sécurité.

Utilisez toujours un nouveau préservatif à chaque fois que les rapports sexuels sont répétés.

N'utilisez pas de lubrifiants à base d'huile comme de la vaseline, de l'huile ou de la crème froide car ils pourraient endommager le préservatif.

PRESENCE DU 15 04 25

Person ID	Name	Time
'1	ANANI Candide	2025-04-15 07:48:56
'1	ANANI Candide	2025-04-15 08:00:36
'1	ANANI Candide	2025-04-15 21:15:27
'6	BOGNINOU BADA Brigitte	2025-04-15 07:15:31
'6	BOGNINOU BADA Brigitte	2025-04-15 20:25:49
'9	AGOSSOUKPE HOUEGBAN C Honorine	2025-04-15 07:13:14
'9	AGOSSOUKPE HOUEGBAN C Honorine	2025-04-15 19:29:24
'12	BANKOLE Immaculee	2025-04-15 07:47:48
'12	BANKOLE Immaculee	2025-04-15 19:21:34
'15	TOKOU Hyacinthe	2025-04-15 07:27:43
'15	TOKOU Hyacinthe	2025-04-15 20:20:16
'17	GNANKADJA Enock	2025-04-15 07:47:58
'17	GNANKADJA Enock	2025-04-15 18:53:11
'18	AKAKPO Daouda	2025-04-15 06:43:39
'18	AKAKPO Daouda	2025-04-15 17:56:49
'20	DJIHOUN Georges	2025-04-15 07:47:02
'20	DJIHOUN Georges	2025-04-15 18:15:59
'21	OGA A K A Maixent	2025-04-15 07:08:20
'21	OGA A K A Maixent	2025-04-15 18:52:59
'31	KINIFO Andre	2025-04-15 07:50:18
'31	KINIFO Andre	2025-04-15 20:23:05
'32	LALEYE Cyr	2025-04-15 08:02:26
'32	LALEYE Cyr	2025-04-15 18:50:12
'33	ADEOSSI Jonathan	2025-04-15 07:54:35
'33	ADEOSSI Jonathan	2025-04-15 19:28:02
'34	HOUNTON Blaise	2025-04-15 07:15:26
'34	HOUNTON Blaise	2025-04-15 20:20:57
'41	HOUNDEGLANON Francois D''Assise	2025-04-15 07:02:35
'43	LANHA Geraldo	2025-04-15 07:36:05
'43	LANHA Geraldo	2025-04-15 20:16:42
'44	HOUEHO Magloire	2025-04-15 07:32:56
'44	HOUEHO Magloire	2025-04-15 21:21:54
'45	HOUNYE Antoine	2025-04-15 07:45:18
'45	HOUNYE Antoine	2025-04-15 22:54:35
'46	DJERIWO Habdallah	2025-04-15 07:26:40
'46	DJERIWO Habdallah	2025-04-15 20:28:53
'48	OROU SERO Bachirou	2025-04-15 19:32:11
'49	HANGNILO Blandine	2025-04-15 07:57:12
'49	HANGNILO Blandine	2025-04-15 19:36:21
'50	AKPAMAGBO Florentin	2025-04-15 07:55:18
'50	AKPAMAGBO Florentin	2025-04-15 18:43:34
'51	KATCHEDJI Richard	2025-04-15 07:15:19
'51	KATCHEDJI Richard	2025-04-15 18:43:14
'54	AKPONA CLOTILDE	2025-04-15 07:56:58
'54	AKPONA CLOTILDE	2025-04-15 19:36:12
'55	HOUNDEKON RENE	2025-04-15 08:03:12
'55	HOUNDEKON RENE	2025-04-15 18:54:35
'56	Odjo Florent	2025-04-15 06:25:52
'56	Odjo Florent	2025-04-15 19:07:52
'58	Ekpinda Marius	2025-04-15 07:19:30
'61	Edjje Emmanuel	2025-04-15 08:16:18

'63	AGbado Guillaume	2025-04-15 07:34:11
'63	AGbado Guillaume	2025-04-15 19:45:02
'64	Dossou Hotounou	2025-04-15 07:48:05
'65	Antoinette D Almeida	2025-04-15 07:27:17
'65	Antoinette D Almeida	2025-04-15 19:32:07
'66	Janice Gbaguidi	2025-04-15 08:00:13
'66	Janice Gbaguidi	2025-04-15 19:25:12
'67	Romain Ayokpon	2025-04-15 07:26:07
'67	Romain Ayokpon	2025-04-15 19:34:03
'69	Rose Koudjo	2025-04-15 06:47:03
'69	Rose Koudjo	2025-04-15 19:55:07
'70	Kounnou Florentin	2025-04-15 07:50:02
'70	Kounnou Florentin	2025-04-15 20:25:52
'71	Kpoha Jadnab	2025-04-15 06:49:36
'71	Kpoha Jadnab	2025-04-15 19:06:54
'72	Migan Ismael	2025-04-15 07:58:21
'73	Gouassangni Constantin	2025-04-15 08:00:43
'73	Gouassangni Constantin	2025-04-15 19:42:36
'74	Djokpe Raymond	2025-04-15 07:18:44
'75	Affedjou Leopold	2025-04-15 07:37:22
'75	Affedjou Leopold	2025-04-15 19:51:13
'79	Mevo Kouassi	2025-04-15 07:45:12
'79	Mevo Kouassi	2025-04-15 20:16:32
'82	Amoussou Ferdin	2025-04-15 07:47:43
'82	Amoussou Ferdin	2025-04-15 19:26:18
'84	Libanio Fawzal	2025-04-15 07:55:03
'84	Libanio Fawzal	2025-04-15 19:41:43
'85	Oufonsi Celestin	2025-04-15 07:15:36
'85	Oufonsi Celestin	2025-04-15 19:08:19
'86	Mensah Gedeon	2025-04-15 07:33:08
'86	Mensah Gedeon	2025-04-15 20:02:20
'87	Folly Yves	2025-04-15 07:35:06
'87	Folly Yves	2025-04-15 18:39:29
'88	Babatounde Armel	2025-04-15 07:13:19
'88	Babatounde Armel	2025-04-15 19:51:54
'89	Agbellessessi Louis	2025-04-15 07:28:49
'89	Agbellessessi Louis	2025-04-15 19:16:48
'91	zinsou Mahugnon	2025-04-15 07:51:10
'91	zinsou Mahugnon	2025-04-15 20:22:00
'93	Adoukonou Kinette	2025-04-15 07:51:03
'93	Adoukonou Kinette	2025-04-15 19:30:46
'94	Adomou Jamal	2025-04-15 07:50:07
'94	Adomou Jamal	2025-04-15 19:55:26
'95	D Oliveira Molly	2025-04-15 07:41:20
'95	D Oliveira Molly	2025-04-15 19:18:22
'95	D Oliveira Molly	2025-04-15 19:30:37
'96	Oloukossi Anselme	2025-04-15 07:35:00
'112	N"DAH TAYE CARINE	2025-04-15 07:30:35
'112	N"DAH TAYE CARINE	2025-04-15 19:49:24
'113	AHOUANOU JAURIAC	2025-04-15 07:44:29
'113	AHOUANOU JAURIAC	2025-04-15 19:21:05
'120	AHOUNTON EZOU JEAN BAPTISTE	2025-04-15 06:48:45
'972	Orou Yorou Aissatou	2025-04-15 07:40:34
'972	Orou Yorou Aissatou	2025-04-15 19:02:42

'974	SEHOMI KOFFI HOUITCHEKPO	2025-04-15 07:43:34
'974	SEHOMI KOFFI HOUITCHEKPO	2025-04-15 20:31:32
'975	DOSSOU DOSSA FIDEL	2025-04-15 07:38:23
'975	DOSSOU DOSSA FIDEL	2025-04-15 20:11:39